SENADO
ARGENTINA

2025
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

PERÍODO 143°

6° REUNIÓN
3° SESIÓN ORDINARIA

10 de julio de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE **TAQUÍGRAFOS**

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado
Victoria Villarruel

Presidencia Provisional
Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia
Silvia Sapag

Vicepresidencia primera
Carolina Losada

Vicepresidencia segunda
Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa
Emilio Viramonte Olmos

Secretaría Parlamentaria
Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa
Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria
Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa
Manuel Ignacio Chavarría

PRESENTES:

ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ÁLVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BEDIA, Vilma Facunda
BENSUSÁN, Daniel Pablo
BLANCO, Pablo Daniel
CARAMBIA, José María
CORA, Stefanía
CORPACCI, Lucía Benigna
CRISTINA, Marcela Andrea
DE ANGELI, Alfredo Luis
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
DOÑATE, Claudio Martín
DURÉ, María Eugenia
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
HUALA, María Victoria
JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
LOUSTEAU, Martín
MANZUR, Juan Luis
MAYANS, José Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISES, María Carolina
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
PARRILLI, Oscar Isidro
PILATTI VERGARA, María Inés
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
RODAS, Antonio José
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
SALINO, Fernando Aldo
SAPAG, Silvia
SILVA, Mónica Esther
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TERENZI, Edith Elizabeth
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes Gabriela
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZIMMERMANN, Víctor

AUSENTES:

ARRASCAETA, Ivanna Marcela
CREXELL, Carmen Lucila

LICENCIA:

ROMERO, Juan Carlos
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro

ÍNDICE

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.
2. Asuntos entrados.
3. Aprobación de diarios de sesiones.
4. Licencia solicitada por el señor senador Juan Carlos Romero.
5. Licencia solicitada por el señor senador Francisco Manuel Paoltroni.
6. Licencia solicitada por el señor senador Rodolfo Alejandro Suárez.
7. Plan de Labor.
8. Moción de orden a fin de determinar la validez de los dictámenes recaídos en los expedientes CD.- 4/25, CD.- 5/25 y CD.- 6/25.
9. Incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. (CD.- 4/25.)
10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Lousteau. (S.-1.211/25.)
11. Incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. (CD.- 4/25.) Continuación.
12. Modificación de las leyes 27.705, Plan de Pago de Deuda Previsional, y 27.260, Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. (CD.- 6/25.)
13. Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiendo prorrogarse por un año más. (CD.- 5/25.)
14. Decreto 424/25. Observación total y devolución del proyecto de ley registrado bajo el número 27.790, sobre declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, Provincia de Buenos Aires. (P.E.-50/25.)
15. Moción de orden para realizar sesión secreta por el tema YPF al finalizar el temario acordado.
16. Declaración de la Ciudad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, como “Capital Nacional del Cóndor Andino”. (O.D. N° 139/25.)
17. Eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales. (S.-1.167/25.) Modificación de la ley 11.672, sobre distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias. (S.-1.168/25.) Constitución de la Cámara en comisión.
18. Texto unificado respecto de YPF.
19. Apéndice.
    I. Actas de votación.
    II. Inserciones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:14 del jueves 10 de julio de 2025:

Sra. Presidente (Sapag).- Habiendo quórum, se da por iniciada la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino

Sra. Presidente (Sapag).- Vamos a izar la bandera.

Senadora Estefanía Cora: pase, por favor.

–Puestos de pie los presentes, la senadora Stefanía Cora procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto mientras se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Villarruel).- Aguárdeme que comienzo con la fórmula de Asuntos Entrados.

2. Asuntos entrados

Sra. Presidente (Villarruel).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de la lista de asuntos entrados hasta la fecha en la web oficial del Senado de la Nación, a efectos de que, eventualmente, los senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

– Para ver los asuntos entrados, haga clic aquí.

3. Aprobación de diarios de sesiones

Sra. Presidente (Villarruel).- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración los diarios de sesiones que seguidamente por Secretaría se indicarán, los que se encuentran publicados en la web oficial del Senado de la Nación Argentina.

Sr. Secretario (Giustinian).- Diarios de sesiones correspondientes al período legislativo 143: sesión pública ordinaria del 7 de mayo de 2025 y sesión informativa especial del 26 de junio de 2025.

Sra. Presidente (Villarruel).- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobados.

4. Licencia solicitada por el señor senador Juan Carlos Romero

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde votar el otorgamiento de la licencia sin goce de haberes solicitada por el senador Juan Carlos Romero, desde el 1° de julio hasta el 31 de julio inclusive.

Se somete a votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

5. Licencia solicitada por el señor senador Francisco Manuel Paoltroni

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde votar el otorgamiento de la licencia sin goce de haberes solicitada por el senador Francisco Manuel Paoltroni, desde su jura como convencional constituyente hasta la finalización de su función en dicho cargo representativo.

Se somete a votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada.

6. Licencia solicitada por el señor senador Rodolfo Alejandro Suárez

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde votar el otorgamiento de la licencia sin goce de haberes solicitada por el senador Rodolfo Alejandro Suárez, desde el 10 de julio hasta el 18 de julio, inclusive.

Se somete a votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

7. Plan de Labor

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Señora presidenta, muchas gracias.

Quiero hacer una moción de orden, porque lo que corresponde es proponer el Plan de Labor, ya que no hubo… Tuvimos conversaciones en Labor Parlamentaria, con usted como presidenta, sobre el Plan de Labor. Y quedamos en que íbamos a hacer la presentación para someter al tratamiento del Cuerpo distintos puntos.

El primer punto que proponemos es el dictamen producido por la Comisión de Trabajo, respecto del incremento excepcional y de emergencia a jubilaciones y pensiones, CD.-4/25.

El segundo punto es el pago de deuda previsional de reparación histórica para jubilados y pensionados, CD.-6/25.

El tercer punto es de la Comisión de Presupuesto, el CD.-5/25 de emergencia en discapacidad.

Estos tienen despacho de comisión, por lo tanto, obviamente, los proponemos para su tratamiento en primer término.

Después vienen otros puntos que deben tener el acompañamiento de dos tercios por no tener despacho de comisión, como es el tema de la declaración de zona de emergencia y de catástrofe para la ciudad de Bahía Blanca. Queremos insistir como Parlamento ante el veto presidencial, por las razones que van a dar los miembros informantes. Es el mensaje 15/25.

Después, tenemos otro pedido, el tema YPF. Son proyectos presentados por el senador Lousteau y por el senador Parrilli. Obviamente, queremos tratar el tema del rechazo al fallo judicial de la jueza de los Estados Unidos, porque es inconstitucional para nuestro país. Por supuesto, es para preservar a nuestra empresa de bandera.

Después, tenemos otro proyecto, que habíamos acordado con otro bloque, el O.D. N° 139/25, Capital Nacional del Cóndor Andino, solicitado por una senadora en virtud de tiempos que se cumplen.

Y luego vienen dos temas que atañan a pedidos que han hecho los gobernadores: el S.-1.167/25, que se refiere a la eliminación de fideicomisos y fondos nacionales, y el relacionado con el impuesto a los combustibles líquidos.

Y como último punto, esto sí reclama los dos tercios, estaría el S.-1.168/25, que habla del fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Lógicamente, también debe ser considerado por este Cuerpo.

Estos son los puntos que hemos puesto como temario. Hay tres que no reclaman los dos tercios; oportunamente, en cada votación se va a definir el tema por tener despacho de comisión. Y hay otros que, obviamente, reclaman la actuación completa del Cuerpo.

Por eso es moción de orden, para que se pueda votar, señora presidenta. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, señora presidente.

Entiendo que hay varios de los temas que ha planteado recién el senador Mayans que podemos tratarlos hoy. Pero queremos proponer otro orden de tratamiento, fundamentalmente teniendo en cuenta que algunos tienen mucha más coincidencia por parte de los senadores, que tienen más amplitud para el tratamiento, que tienen más posibilidades de que tengamos acuerdo.

Por eso propongo otro orden de tratamiento de los temas. En primer lugar, me parece que la demanda de la cuestión de YPF en los tribunales de Estados Unidos es un tema sumamente importante y que hay bastante acuerdo. Incluso, hay un documento firmado por la mayoría de los senadores.

En segundo lugar, me parece que es importante tratar lo de Bahía Blanca, ya que es algo que hemos aprobado –si mal no recuerdo– por unanimidad en este Cuerpo. Por lo tanto, también exige una respuesta importante y contundente ante el veto del presidente de la Nación.

Luego, vendrían dos temas que también tienen la firma de varios presidentes de bloque y, además, de varios senadores. Y lo más fuerte es que han sido decididos por las veinticuatro jurisdicciones: veintitrés gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a los dos proyectos que tienen la modificación de la distribución de recursos; en un caso, la distribución de los ATN y, en el segundo caso, la eliminación del fideicomiso y la distribución automática de recursos.

Luego, me parece que en orden de importancia, y por la premura del caso, la emergencia en discapacidad es un tema que realmente merece la atención inmediata. Entiendo que es importante tratarla lo antes posible. Así lo hemos manifestado también en el momento en que se discutió en la Comisión de Población.

Y, por último, los dos temas previsionales, que son en los que por ahí más reparo tenemos respecto de algunas modificaciones que queremos plantear, a pesar de que hay ciertas coincidencias en algunos temas.

Propongo ese orden del día para el tratamiento de los temas.

Entiendo que hay un agregado, el tema del cóndor andino, que no lo tenía presente. Pero me parece que lo podemos consultar y no habría inconvenientes en agregarlo también.

No he dicho los números de expediente, pero entiendo que por Secretaría se los tiene ya registrados. Así que quiero proponer ese orden de tratamiento de los temas en el orden del día de la sesión.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Vischi.

Tiene el uso de la palabra el senador Ezequiel Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Nos encontramos, una vez más, discutiendo y avasallando instituciones. Nos encontramos una vez más ante intentos… Digo intentos, porque para el oficialismo esta sesión autoconvocada, que no tiene ningún tipo de validez reglamentaria ni legal, no es válida.

Y nos encontramos una vez más ante esta nueva costumbre que tomó el Senado de, con algunas mayorías circunstanciales, querer doblar el Reglamento, doblar la Constitución, y queremos esconder cambios reglamentarios y cambios en leyes que requieren otras mayorías con algunas mayorías circunstanciales que hoy se tienen y mañana no se tienen. Y dejando, por supuesto, antecedentes bastante complicados, porque hoy se junta una mayoría y hace algo, y mañana se junta otra mayoría y hace otra interpretación…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Sí. Así me gusta… Me gusta que lo admitan.

Se junta una mayoría y quieren cambiar la Constitución, cambiar el Reglamento y dar por iniciada esta nueva etapa de avasallamiento de las instituciones del Senado.

Esta sesión no tiene precedentes. Nunca, en la historia de este Senado, se autoconvocó una sesión inválida que tiene no una sino muchísimas nulidades. Y le voy a pedir permiso a la presidente para leer algunos de los artículos que se están incumpliendo en este momento. Primero, para dejar aclarado que esta posición de una mayoría circunstancial no puede esconder en el fondo una modificación de la Constitución y del Reglamento de esta Cámara. Esto va a generar, a futuro, un desorden tal que, por supuesto, disminuirá y complicará el funcionamiento de la Cámara.

Voy a leer algunos de los incumplimientos que se están dando en este momento. Primero, incumplimiento del artículo 20 y del artículo 32, inciso *f)*, del Reglamento del Senado, que establece que solo el presidente del Senado dispone la citación, luego de recibir una petición válida por parte de los senadores. Si los senadores se convocan sin esa disposición del presidente, la convocatoria carece de base reglamentaria.

Se juntaron unos cuantos senadores y se les ocurrió inventar un nuevo procedimiento en la Cámara.

Atribuciones del presidente, artículo 32. Las atribuciones y deberes del presidente son: llamar a los senadores al recinto; abrir las sesiones desde su sitial y hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias. Otro artículo incumplido.

Segundo: incumplimiento del procedimiento de sesiones especiales.

Hoy es especial, ¿no? Al final no vamos a cambiar.

Cinco o más senadores pueden pedir una sesión especial. No se pidió.

Sra. Di Tullio.- Sí, se pidió.

Sr. Atauche.- No se pidió una sesión especial. No hay un pedido de sesión especial y no hay un llamado del presidente.

Incumplimiento de la intervención del plenario de Labor Parlamentaria. No existe Plan de Labor Parlamentario aprobado, con lo cual no hay orden del día ni propuesta para llevar a votación de la Cámara.

No existe fundamento, constitucional ni reglamentario, que habilite la autoconvocatoria de senadores sin la citación formal de la Presidencia. La autonomía reglamentaria de las Cámaras exige respetar su propio Reglamento interno. Si se viola, se infringe el marco de validez institucional.

Además, no existe control de legitimidad de los actos parlamentarios al no convocarse al procedimiento vigente. En este sentido, la Presidencia del Senado no puede ser reemplazada ni subsanada por la voluntad de los senadores.

Y les voy a dar un dato de color para que vean si hay incoherencias o no: existe un proyecto de resolución del senador Bensusán, de modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores, donde se incorpora la posibilidad de autoconvocatoria, en los artículos 17 y 20. Es decir que un senador de su bloque reconoce que actualmente no pueden autoconvocarse.

Entonces, pónganse de acuerdo.

Sra. Di Tullio.- Ya nos pusimos de acuerdo.

Sr. Atauche.- ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Están de acuerdo, ahora?

Senador Bensusán: después nos puede explicar, por favor, por qué usted, y su bloque, le pide al presidente…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¿Lo puede explicar? Y a los argentinos también se lo pueden explicar.

Les pueden explicar a los argentinos este atropello en virtud del cual ustedes mismos piden una modificación, a pesar de que reconocen que no existe la autoconvocatoria.

Para el oficialismo y para el gobierno, esta sesión no tiene quórum; esta sesión no es válida; esta sesión autoconvocada es un invento y esta sesión es un atropello de una mayoría circunstancial; y también se está llevando a cabo en muchas reuniones del Senado.

Así que ustedes pueden continuar con esta pantomima y pueden hacer y decir lo que quieran. Pero la validez de esto no existe. Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Atauche.

Tiene la palabra el senador Camau Espínola.

Sr. Espínola.- Quiero expresar mi acompañamiento a la moción que hizo el senador Vischi.

Además, queremos modificar el Plan de Labor. Creemos que es importante empezar con el pedido de los gobernadores, la ley de los gobernadores. Y, lógicamente, después seguir discutiendo el temario.

Solamente quería hacer ese planteo. Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Espínola.

Tiene la palabra el senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.

La verdad es que no ceso en mi asombro al escuchar al presidente del bloque del oficialismo decir que una sesión con todos los bloques sentados, con el secretario parlamentario sentado y presidida por usted, es inválida. La verdad es que no salgo de mi asombro. Si no fuera, porque es el mismo senador que dijo a viva voz, en televisión, que no reunía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque se iba a dictaminar. Entonces, la verdad es que es una cosa inaudita.

Además, está presente en la sesión, al igual que el presidente provisional del Senado…

Sr. Mayans.- Y pide la palabra.

Sr. Lousteau.- Y pide la palabra y habla.

Es una cosa de locos.

Sigue sentado...

Sra. Di Tullio.- Y participa de la sesión inválida.

Sr. Lousteau.- … participando de la sesión inválida.

Iba a hacer solo un comentario. No me parece bien que el orden del día arranque con YPF. Me parece un error. ¿Por qué? Porque, en este momento, el tema está en el juzgado y la jueza puede tomar una decisión, incluso durante el transcurso del día. Y en virtud de la decisión que pueda tomar la jueza, nos deberíamos tomar el mayor tiempo posible para ver: uno, cuál es la calibración fina de lo que queremos sacar y, dos, constituir este Cuerpo –ya el tema como parte de la sesión– en sesión secreta.

Así que no me parece el orden correcto.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- Gracias, presidenta.

Quiero hacer algunas aclaraciones. Algunos son muy nuevos en el Senado de la Nación. Entonces, seguramente, no han tenido tiempo de analizar un poco el funcionamiento del Senado en la Nación no digo desde hace mucho tiempo, sino desde la recuperación de la democracia hacia adelante. Porque si lo hubieran hecho, no podrían decir las barbaridades que dijeron, como que es la primera vez que se autoconvoca una sesión.

En segundo lugar, yo trato siempre de ser respetuoso, pero a veces hay cosas que me sacan. Voy a tratar de buscar las mejores palabras: no se puede ser tan cara de piedra de venir a plantear en este recinto que 72 senadores no, pero 70 están avasallando una institución, cuando un senador, un solo senador de este Cuerpo, es el responsable de la situación que estamos atravesando el día de hoy en esta sesión.

Un senador, que es el único integrante de la Comisión de Presupuesto de La Libertad Avanza. El resto de los senadores, respetando la tradición parlamentaria, como se trataba de la Comisión de Presupuesto, le asignó la Presidencia de la Comisión de Presupuesto. No se lo hizo dueño de la Comisión de Presupuesto; se le asignó la Presidencia, con la responsabilidad que el presidente tiene de llevar adelante el tratamiento de las reuniones de la Comisión. ¿Qué hizo este señor, como también lo hizo su similar en la Cámara de Diputados? Se agarró la llave de la Comisión.

Entonces, la Comisión se reúne cuando él tiene ganas; y si no tiene ganas, no se reúne. Encima, va y dice, muy suelto el cuerpo, en la televisión: No junto a la Comisión, porque me van a dictaminar.

Entonces, vamos a hacer una reflexión. Creo yo que estamos en democracia, salvo que acá, en octubre o en noviembre del 23, se haya cambiado el sistema de funcionamiento de la Argentina, no exista más la democracia y sea un reinado o un imperio donde el emperador dice lo que todos los súbditos tienen que hacer.

Entonces, analicemos: la Comisión de Presupuesto no se reúne. La Secretaría Parlamentaria y usted, presidenta, o no sé quién, dan las órdenes de a qué comisiones se hacen los giros. Y cada vez que hay un tema espinoso para el oficialismo, va a la Comisión de Presupuesto y duerme allí. Llueven los pedidos de reunión de la Comisión de Presupuesto y el señor los ignora.

Usando el Reglamento, cuatro senadores, días pasados, 48 horas antes de la reunión autoconvocada de Presupuesto, le pedimos una reunión. El senador Lousteau, la senadora Tagliaferri, la senadora por Córdoba y quien les habla. Nada. No se enteró.

Antes de la reunión autoconvocada, adelante de otro senador y del secretario parlamentario, en la reunión con el secretario parlamentario, le dijimos: “evitá esto. Andá y presentá una nota diciendo que vas a llamar a la reunión de comisión de

asesores y de senadores.”. “¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!”. *(Risas.)* Todavía lo estoy esperando.

A la hora, apareció el presidente provisional. De los diecisiete senadores, estábamos diez. Reconozco y le doy la razón a aquellos senadores integrantes de la Comisión de Presupuesto que se sintieron dejados de lado. Pero no es responsabilidad de los diez que nos juntamos, sino que es responsabilidad del presidente de la Comisión, que no sabe cumplir con sus compromisos, con su responsabilidad. Y después, pretende que toda esta Cámara sea corresponsable de las barbaridades que dice alguien que yo apoyé para que sea presidente de la Nación, y que dice que hoy estamos haciendo un golpe institucional al país.

¿De dónde salió Patricia Bullrich con esas decisiones? Que el funcionamiento del Congreso sea un golpe institucional. ¡En todo caso, el golpe institucional lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso a lo que dice este Congreso de la Nación! ¡Aprobaron una ley por unanimidad, diputados y senadores, y “el rey del país” lo veta porque él es el que manda más!

¡¿Quién es esa Patricia Bullrich, a la que me arrepiento de haber acompañado?! Porque no es la misma Patricia Bullrich que hacía campaña. No es la que defendía el respeto de las instituciones, la división de poderes. ¡La cambiaron: ahora se puso violeta!

¡Entonces, no voy a permitir que, en esta Cámara, el responsable de que el Senado no funcione, por capricho de él, nos venga a decir al resto que nosotros estamos violando la Constitución!

¡Y no voy a permitir que una ministra de la Nación mienta como está mintiendo, diciendo que estamos haciendo un golpe institucional! ¡Nosotros tenemos que funcionar! ¡Nos quieren cerrar la boca! ¡Nos quieren tapar la boca! ¡Pero no pueden! Y, ¿qué dicen? “Ahí están los kirchneristas.”. Yo no soy kirchnerista. Seguramente, algunos lo saben bien.

¿Saben cuál es la diferencia entre la gestión anterior y la actual en el funcionamiento del Senado? Muy poca. Porque la gestión anterior funcionaba cuando a la presidenta del Senado le interesaban los temas. En esta oportunidad, el Senado funciona cuando le interesa al Poder Ejecutivo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los otros eran 34 y llegaban hasta 38 y 42 senadores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora son seis y pretenden llevar de las narices a un Cuerpo, un Senado y un Congreso que apoyaron la mayoría de las cosas que necesitaban para transformar este país.

Pero, ¿sabe qué? Uno ya es grande. No estoy a esta altura de mi vida para que me venga a tomar el pelo alguien que vive renegando del kirchnerismo y de La Cámpora y que hasta hace dos años atrás era integrante de La Cámpora. Entonces, que no me venga a faltar el respeto. Que no venga a decir que el Senado de la Nación está haciendo un golpe institucional. Que se ponga donde se tiene que poner y que se haga cargo. Ser oficialista no es fácil. Pero, lo primero que tiene que hacer un oficialista es poner la cara y tener lo que hay que tener entre las piernas para defender a su gobierno y no esconderse atrás de las cortinas.

Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Blanco.

Tiene el uso de la palabra el senador Víctor Zimmermann.

Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.

La verdad es que después de haber estado unos cuantos años en este Senado y en este recinto, quiero decir que para mí hoy es un día bastante complejo, porque creo que estamos entrando en una etapa de confrontación que no nos va a conducir a los resultados que queremos todos.

Entonces, lo primero que quisiera requerir a mis colegas, a quienes respeto, de distintas provincias y de distintos partidos políticos, es ver si encontramos una agenda, un orden del día y un esquema que nos permita abordar todos los temas y a partir de ahí ver cómo aportamos soluciones a cada una de las provincias que representamos.

Decirle, también, señora presidenta, que por supuesto que acompaño la moción del senador Vischi y de otros senadores con respecto a la posibilidad de cambiar el orden del día propuesto. Hay dos propuestas que van a ser consideradas. Pero más allá de esto y de eso que ya dije, quiero plantear mi disconformidad con respecto a lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Yo era secretario de la Comisión. Participé siempre en los últimos cinco años; no falté nunca. En algunos casos, llevando propuestas. En otros casos, escuchando, porque siempre se aprende. Pero en esta oportunidad, se llegó a la Comisión, constituyeron un número, cambiaron las autoridades, pusieron un nuevo presidente…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Zimmermann.- ¿No?

De todas maneras…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Silencio, por favor. Dejemos concluir al senador Zimmermann.

Sr. Zimmermann.- Más allá…

Sra. Di Tullio.- Gracias por darnos una idea.

Sr. Zimmermann.- No es necesario que yo se la dé, senadora. Creo que ya eso está, de alguna manera, definido.

Pero, más allá de eso, me hubiese gustado participar de esa discusión o de ese debate. Y digo por qué. Acá hay tres expedientes que son el CD.- 4/25, CD.- 5/25 y CD.- 6/25 que, en esa oportunidad, se sacaron dictámenes, que además tienen derivación a otras comisiones.

Yo participé en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión como oyente, planteando, a partir de que me da el Reglamento la posibilidad de tener voz, algunos interrogantes sobre estos expedientes. Obviamente, no recibí respuesta porque supongo que no estaban los expertos y no estaban, en ese momento, quienes tenían que dar las respuestas apropiadas.

Después, también participé en la Comisión de Población, de la que sí soy integrante, y volví a repetir estas cuestiones a los efectos de poder tener claro un camino de lo que significa la aprobación de este proyecto, la metodología, el sistema, cuánto significa, qué recursos se necesitan, en qué plazos, cómo se va a hacer. Porque, simplemente, decir que muchos de estos expedientes no tienen costo fiscal y, entonces, se va a asignar vía el presupuesto nacional, es un tema de complejidad que ya lo vivimos anteriormente y, finalmente, vimos los resultados y no son los que todos, de alguna manera, esperamos cuando tratamos temas tan trascendentes y de tanta importancia como es el tema de discapacidad y de los jubilados y nuestros abuelos y la necesidad de ver cómo de alguna manera encontramos un camino.

Para terminar, espero que volvamos a la normalidad. Y la normalidad es que podamos ir a las comisiones con estos y otros expedientes y debatir las horas que sean necesarias más allá de que tengamos o no el número.

Pero, no me parece que este sea el camino para, de alguna manera, sacar un dictamen, cumplir con la cuestión reglamentaria, tener siete días, para después traerlo a esta sesión y no tener que alcanzar una mayoría calificada para tratarlo.

Hago votos, más allá de que espero que las autoridades de la Comisión, sobre todo el presidente y quienes sean, no sean cambiados y que podamos volver, en adelante, a trabajar entre todos, tanto los que conducen esta como otras comisiones, para dar los debates que corresponden y encontrar la salida correspondiente para aportar y llevar políticas públicas en nuestras provincias, que nos permitan salir de la difícil situación que tenemos todos. Porque esta no es la única Comisión que se demoró en conformar. La de Población se conformó el 25 de junio. Y otras comisiones también se demoraron y todavía hay algunas que no se conforman.

Entonces, simplemente, aprovecho, sé que todos los que estamos acá queremos lo mejor para nuestras provincias y para el país, ver si podemos volver a la normalidad, tratar los temas y, después, si tendremos los números o no, se podrá apoyar una posición u otra, pero me parece que es lo que necesita el Senado argentino.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Zimmermann.

Tiene el uso de la palabra el senador José Mayans.

Sr. Mayans.- Una simple aclaratoria, presidente.

Primero, nosotros tenemos sesión preparatoria el 24 de febrero, ese es un acto solemne que toma el Cuerpo. En esa sesión nosotros determinamos día y hora de sesiones ordinarias. Esto es una determinación que toma el Cuerpo como poder del Estado. Nadie, nadie, por ningún motivo, puede impedir el funcionamiento de un poder del Estado, porque eso sí que es un delito. No se puede hacer. Así como nosotros no podemos impedir que el presidente, usted como vicepresidente y los ministros trabajen en reunión de gabinete bajo ninguna circunstancia, tampoco podemos impedir una reunión de la Corte, porque somos tres poderes, nadie puede impedir el funcionamiento del Senado. ¡Nadie! Porque si se impide el funcionamiento del Senado o de Diputados es un golpe de Estado. Estamos sin división de poderes.

Por eso esa decisión solemne que se hace el 24 de febrero, de definir día y hora de sesión. Porque si es así como argumentó el senador preopinante, entonces, si a la presidenta, que es miembro del Poder Ejecutivo, no le gusta la sesión no llama y ya está. Y así vamos hasta cuando la vicepresidenta decida hacerlo. Y no es así. Ella preside el Cuerpo y tiene carácter de presidencia imparcial; los que decidimos somos los senadores.

También está contemplado en el Reglamento –después, por Secretaría, le voy a pedir que se dé lectura del 221 y 225– de cómo se actúa cuando no hay un temario asignado. Por eso, nosotros hicimos la propuesta. Primero, estamos acá presentes para ratificar que nosotros somos votados por nuestras provincias, somos parte del Poder Legislativo del pueblo argentino. No aceptamos el impedimento del trabajo del Poder Legislativo bajo ninguna circunstancia. Y esto va para todos los tiempos. Bajo ninguna excusa y bajo ninguna artimaña. ¡No lo aceptamos! ¡No se puede hacer! ¡No se puede detener el funcionamiento del Poder Legislativo! Y por eso hoy estamos acá.

En cumplimiento de eso, nosotros pedimos, de acuerdo al Reglamento, del 224 y 223, hicimos una moción de orden, y las mociones de orden se votan.

Y aparte de eso, para los que piden la alteración, los tres proyectos tienen dictámenes válidos de la Comisión. ¡Tienen dictámenes válidos! El que presidió la Comisión, así como bien se dijo acá, decidió que él es el dueño de la Comisión y decide cuándo la Comisión se reúne. ¡Vergonzoso! Debería dejar la presidencia de la Comisión. Ya le sugerimos que deje la Comisión. No quiere trabajar. Desde

marzo, prácticamente, que no reúne la Comisión. ¡La Comisión más importante! ¡Él decide cuándo se reúne, a pesar del pedido de los senadores! ¡No es así tampoco! Por eso, fueron obligados, en total, diecinueve senadores. ¡Estamos hablando de diecinueve senadores! Que lo único que hicieron es poner un despacho… Porque en la Comisión puede haber un despacho, puede haber tres despachos, ¡puede haber diez despachos! ¿Qué hacen los despachos? Poner a consideración de los 72 senadores el temario, y acá en el plenario se deciden las cosas, con mayoría o con minoría. Así es el funcionamiento del Poder Legislativo del Estado argentino. ¡Y no hay nadie, bajo ninguna artimaña ni ningún artilugio, que pueda impedirlo! Porque esto no es antojadizo, nosotros no venimos acá a jugar, ¡acá se maneja la vida de las personas! ¡La emergencia de las personas! ¿Y si hay una emergencia? ¿Ustedes creen que si se apaga la luz no es válida la firma del senador? ¿Si se apaga la cámara no es válida la firma del senador? ¿Si no se reúnen en el Illia no es válida la firma del senador, si hay emergencia?

¡Pero qué barbaridad están diciendo! ¡Plenamente válida! Y, por eso, primero se tratan los temas que tienen despacho de comisión y después se ponen en consideración los temas que tienen sobre tablas. Después, se reservan en mesa para tratar sobre tablas, desde el 2021 que estoy acá.

Sr. Lousteau.- ¡Antes!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Desde el 2001. Perdón, me equivoqué por veinte años. (*Risas*.)

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Perdón, me equivoqué. Desde el 2001.

Sra. Di Tullio.- Pará un poco… *(Risas.)*

Sr. Mayans.- Me olvidé de dos décadas. Gracias a Dios, estamos acá.

Por eso, presidente, yo hice una moción de orden y, si usted cree conveniente –creo que hay dos mociones–, votemos y trabajemos. Votemos y trabajemos. Esa es la propuesta. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Mayans.

Tiene el uso de la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Voy a ser muy breve. Coincido con algunos senadores en los temas y, además, en que podamos pasar a votar la moción.

Simplemente, quiero decirle al presidente de la bancada oficialista que celebro, respeto que tenga una misma línea de pensamiento todo el tiempo, que no es poco. Pero, digo, que demuestra lo mismo que hace su gobierno. Considera que él –uno solo– puede bloquear la opinión de los senadores, pero no puede validar lo que opinan once en la Comisión y no lo que él opina. Lo mismo que pasó acá. Acá no se juntaron cualesquiera, acá se juntaron más de cuarenta senadores que dieron inicio a una sesión, que es válida. Y quiero recordarle que las mayorías... Lo importante es que él reconoce en su argumento que: “Una mayoría…”. Con lo cual, está reconociendo que la mayoría de los senadores dimos inicio a la sesión. Y decirle, por si no lo sabe, que siempre son circunstanciales; que no se equivoque, las mayorías son siempre circunstanciales, incluso las del voto de la gente.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Tagliaferri.

Tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Juri.

Sra. Juri.- Muchas gracias.

Una pequeña intervención en línea con lo que hablaba el senador Zimmermann, y también adhiero a la propuesta, por supuesto, del senador Vischi. La verdad es que lo que quisiera hacer, muy sencillamente, es tratar de llamar a la reflexión a este Senado. No podemos seguir normalizando las cosas que no son

reglamentarias, que no son buenas para el país, porque, si no, parece que venimos a este recinto a ver quién le gana a quién. A ver si el gobierno le va a ganar a la oposición, si la oposición le va a ganar al gobierno. Y todo esto lo único que va a hacer es que terminemos, probablemente, en una sesión judicializada, en una sesión inválida.

Tampoco podemos admitir, de ninguna manera, no podemos normalizar que un día se juntan nueve senadores y sacan el dictamen que quieren y dejen, por ejemplo, a senadores, como lo han manifestado, impedidos de participar de esa sesión porque nunca los convocaron. Porque, si no, después empezamos a rasgarnos las vestiduras entre todos: "¿De qué le pasa al país? ¿Qué le pasa al país que va perdiendo en institucionalidad?". ¿Cómo no vamos a perder en institucionalidad si empezamos a normalizar las cosas que no están en el Reglamento, que no están previstas? Y esto es de forma, pero ahora también voy a hablar de fondo. ¿A ustedes les parece que este Senado puede pretender tratar sobre tablas, y sin haber pasado por las comisiones, proyectos de la envergadura que vamos a tratar hoy? Resulta que hay días en donde esta sesión, los mismos que llevaron al país a donde estamos…

Sr. Doñate.- ¡Ustedes nos endeudaron con el Fondo!

Sra. Juri.- Empiezan que no pueden, no quieren, no sé qué, tratar proyectos menores sobre tablas, porque "no, porque tienen que ser tratados en comisión…". Por lo cual, la verdad es que, como tantas veces los he acompañado en esos planteos de que no podemos tratar sobre tablas estos proyectos, considero que estos proyectos tienen que ir a comisión, a comisiones constituidas formalmente, legalmente y como corresponde. Por eso…

Sra. Di Tullio.- ¿Todos? ¿Los de los gobernadores también?

Sra. Juri.- No, Juliana, no me interrumpas porque yo nunca te interrumpo.

Yo creo que en algún momento de esta sesión debemos intentar volver a la normalidad, insisto, porque lo único que va a hacer esto es que los argentinos no encuentren una sola solución a los muchos problemas que tenemos en esta sesión.

Por eso, oportunamente voy a plantear un emplazamiento a las comisiones, porque coincido en que tampoco está bien que en las comisiones no sean tratados. Y, por supuesto, el tratamiento en comisiones o un cuarto intermedio, para que oportunamente los proyectos sean tratados con la seriedad con la que los senadores deberíamos tratar hoy estos proyectos que afectan a tantos argentinos, que afectan además las cuentas públicas, por lo que tenemos que hacerlo con total responsabilidad.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Juri.

Tiene el uso de la palabra la senadora Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Señora presidente: hace tres años y medio que estoy en este recinto. No me la cuentan.

Durante los dos primeros años, mientras la condenada Cristina Fernández de Kirchner…

Sr. Parrilli.- Proscripta.

Sra. Álvarez Rivero.- …presidía este recinto, no pasaba nada.

Personalmente, no voy a tolerar que la casta siga haciendo "como si".

Hoy intentan perjudicar al gobierno de Javier Milei…

Varios señores senadores.- ¡No!

Sra. Álvarez Rivero.- …que no es mi gobierno. Yo no soy oficialista.

Sr. Mayans.- No se nota.

Sra. Álvarez Rivero.- Intentan que le vaya mal. Intentan volver, porque quieren volver a sus privilegios.

Las instituciones no funcionan. ¿Y cómo arreglamos este país si no partimos de un equilibrio fiscal por los jubilados, por las personas que están en la pobreza, por las personas que tienen un trabajo informal?

Desde el día que llegué –y se me han burlado por decirlo– vengo diciéndoles que, en mi provincia, pero también en toda la Argentina, la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos.

Yo trabajo en profundidad. No sé otra cosa. Y trabajo en profundidad por los temas más esenciales: la nutrición infantil, la alfabetización inicial, la inserción en el trabajo formal…

Sra. Di Tullio.- ¿Qué tiene que ver eso? ¿De qué habla la señora?

Sra. Álvarez Rivero.- …porque es lo único que nos puede sacar de este encallado en el que estamos como país.

Pero también le consta a cada uno de ustedes que he trabajado por la ruta nacional 158 que la Dirección de Vialidad Nacional ha ignorado por prácticamente cincuenta años.

Yo trabajo en profundidad y lo hago sobre los proyectos que cumplen las reglas. Todos los proyectos de hoy, los válidos y los sacados con violencia –inclusive con violencia sobre mi persona, porque no he sido respetada– quieren arruinar lo logrado. Y lo logrado no es por un gobierno: es logrado por todos los argentinos, con muchísimo sacrificio.

Señores: acá hasta ahora no ha pasado nada. En este recinto, en esta Cámara, no se trabaja en profundidad.

Mi invitación es que tratemos estos temas como corresponde, en cada comisión. Por lo menos a mí no me van a llevar puesta.

Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidenta.

Simplemente, en uno de los temas planteados, que es el de YPF, cinco senadores hicimos un pedido para que la sesión sea secreta y ahí, incluso, debatir no solamente la resolución, sino qué estrategia vamos a tener como Cuerpo ante esa situación.

Por lo tanto, dejo aclarado ese tema. Más allá del orden del día, sería secreta y a conveniencia de lo que corresponda en cuanto a estrategia para lo que es el Congreso, en este caso, el Senado.

Sra. Di Tullio.- Pido la palabra.

Sr. Vischi.- ¿Una interrupción?

Sra. Di Tullio.- No, perdón, pedí la palabra. Pensé que había terminado.

Sr. Vischi.- En segundo lugar, también hago el planteo del orden de los temas. Porque como se han manifestado otros senadores del bloque, para nosotros ese dictamen de la Comisión de Presupuesto tiene algún vicio en cuanto a la convocatoria, teniendo en cuenta que había sido pedida 48 horas antes pero no ha sido comunicada a todos los senadores de la Comisión. Por lo tanto, no se pudo discutir.

Más allá de los números, muchas veces en la discusión se pueden convencer cambios o poner algunas modificaciones que después, en los dictámenes, se pueden incorporar.

Por lo tanto, en ese caso estamos planteando que esos expedientes no tienen dictamen. Estarían en las mismas condiciones que los proyectos de los

gobernadores que, además –por eso lo reitero–, tienen mucha más adhesión por parte de varios bloques, de varios senadores. Y por eso queríamos poner en primer lugar los que tienen más adhesión o más número para la aprobación.

Están todos en igualdad de condiciones, a nuestro criterio. Todos necesitan dos tercios para poder ser tratados en el recinto.

Esa es la posición que planteo. Obviamente, entiendo que se van a votar después las órdenes correspondientes.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Vischi.

Tiene el uso de la palabra la senadora Edith Terenzi.

Sra. Terenzi.- Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias.

Buenas tardes a todo el Cuerpo.

Sé que tiene para considerar, presidenta, mociones que están referidas justamente al tratamiento o al orden del tratamiento de los proyectos. Y me voy a sumar un poco a lo que recién dijo el senador Vischi.

En principio, creo que los proyectos que tienen mayoría, que tienen consenso, deberían ser tratados en primer lugar. Por eso insistimos en que el proyecto de los gobernadores, que en realidad nos interesa a todos…

Esta Cámara representa los intereses de las provincias. Y tenemos un llamado muy fuerte de todos los jefes territoriales del país que nos están pidiendo que aprobemos dos proyectos de distribución de fondos.

Pero más allá de eso, me parece que hay que tratar de dejar en claro lo que ha sucedido en el transcurso de estos últimos días con respecto al tratamiento de las comisiones. Y lo voy a decir porque me afecta y mucho.

En principio, quiero aclarar que en este recinto se han pedido sesiones especiales. Lo he hecho en dos oportunidades en el último mes. Y pedí que se trataran todos los órdenes del día que estaban pendientes desde el año 2024, más allá del autor, del proyecto o del bloque político que sean.

Entonces, primero quiero dejar aclarado que ha habido pedidos formales y me han acompañado varios senadores para dar el debate en sesiones especiales con temarios de órdenes del día ya aprobados por las comisiones.

En segundo lugar, va a ser importante también, cuando votemos el orden del día, saber cuál es la calidad de los temas que vamos a tratar y si están dictaminados o no.

Y acá sí quiero hacer una observación reglamentaria. Los proyectos que fueron dictaminados y el que el senador Mayans está pidiendo tratar porque tienen dictamen, en realidad tienen dictámenes irregulares.

Yo creo que hay que cuestionar la validez de esos dictámenes. En esas convocatorias –autoconvocatorias– hubo un montón de senadores que no pudieron asistir; y no solamente no pudieron asistir senadores que integraban la Comisión, sino tampoco otros. Yo he participado de muchas reuniones de Comisión cuando me interesan los temas. ¡Y vaya si me hubiera interesado sentarme a discutir o a intercambiar opiniones con respecto a los proyectos que vamos a tratar discapacidad y, sobre todo, jubilaciones!

Entonces, hubo un cercenamiento de opiniones de una gran cantidad de senadores de este recinto, que no pudieron estar presentes en esa reunión de la Comisión de Presupuesto que se autoconvocó.

Pero, además, hay otra irregularidad y esto sí creo que es grave. Porque en un momento alguna senadora dijo que era de usos y costumbres esto de que si una comisión no dictamina y el proyecto está girado a más de una comisión, podemos dictaminar por separado.

¿Sabe? Yo, desde que estoy acá –que no llevo tres años–, nunca, nunca jamás se permitió que un proyecto girado a más de una comisión fuera dictaminado si no era en un plenario de todas las comisiones a las cuales fue girado. Lo voy a decir con todas las letras. Yo también estuve pidiéndole muchas veces –lo hice por nota y lo hice en este recinto– al senador Atauche, a fin del año pasado, que reuniera la Comisión de Presupuesto, dado que teníamos proyectos con media sanción que se caían los primeros días de marzo, o sea, el último día hábil de febrero.

El senador se negó, por ejemplo, a convocar a la Comisión de Presupuesto para tratar un proyecto que se venía tratando en Diputados desde hacía seis u ocho años, que era el de la creación del Área Marina Bentónica Agujero Azul. Ese proyecto lo perdimos acá, en el Senado, porque no se convocó a la Comisión de Presupuesto.

Pero, además –por ahí a algunos no les interesa tanto la cuestión ambiental–, perdimos en este recinto, porque no se hizo la reunión plenaria de comisiones, el proyecto de acompañantes terapéuticos.

Entonces, el proyecto de acompañantes terapéuticos tiene una sensibilidad –también, lo dije más de una vez– muy fuerte, porque tiene que ver con discapacidades. ¡Y a nadie le importó que se cayera! ¿Por qué se cayó?

–Manifestaciones de la señora senadora Corpacci fuera del alcance del micrófono.

Sra. Terenzi.- Sí, senadora. Entiendo que a usted sí, pero éramos los menos y no logramos dictamen en plenario. Esto significa que los proyectos que están girados a más de una comisión deben ser dictaminados en plenario. No caigamos en esto de usos y costumbres, que no es verdad, que no existe y que tampoco debería ser la normalidad. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Terenzi.

Tiene el uso de la palabra la senadora Juliana Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias.

Presidenta, estamos hace una hora o un poco más –una hora– discutiendo sobre una moción que presentó el senador Mayans sobre el temario de la sesión. Y, además, escuchamos a muchos senadores y senadoras hablar sobre el Reglamento, que es importante no violentarlo, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, pero el artículo 59 obliga a que cada bloque tenga cinco minutos para discutir este tema. ¡Cinco minutos por bloque! Llevamos ya una hora discutiendo, presidenta.

Usted está para observar el Reglamento. Haga cumplirlo. Hay una moción de orden del senador Mayans, votémosla y veamos si este es el orden del día o es otro el orden del día. Cumpla con el Reglamento: artículo 59 del Reglamento. Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Di Tullio.

Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Paoltroni.

Sra. Di Tullio.- ¡Todos preocupados por el Reglamento!

¿No estaba de licencia usted?

Sr. Paoltroni.- Muchas gracias, señora presidente.

Quieren convertir este recinto en un verdadero coto de caza. Por supuesto, la pieza más preciada de los cazadores es el león. Escuchando todas estas conversaciones que se vienen dando, el senador Mayans cometió una equivocación con el año desde el que está ostentando esta banca. La banca del senador Mayans es el premio a un golpe a la República y a la institucionalidad en la provincia de

Formosa. ¡Por eso lo premiaron con esta banca de senador, que tiene veinticuatro años!

El hombre, que habla de Reglamento a fuerza de puño, metía la reelección indefinida en la provincia de Formosa, en la cual han secuestrado 600.000 formoseños. ¡Fíjese de quién viene cuando habla de República y de democracia! ¡Un hombre premiado por el infame Insfrán con una banca de senador que lleva ya veinticuatro años!

Sr. Mayans.- ¡Votado!

Sr. Paoltroni.- Y hoy nos quiere dar clase de institucionalidad.

Sr. Mayans.- ¡Votado!

Sr. Paoltroni.- Cuando han violado la República y han llevado a toda una provincia entera al empobrecimiento.

Sr. Mayans.- ¡Votado!

Sr. Paoltroni.- En donde han caído absolutamente los niveles de empleo, de agricultura, de ganadería.

Sra. Di Tullio.- ¿Lo que está diciendo qué tiene que ver con el tema, presidenta? ¡Llámelo al orden!

–Manifestaciones de la señora senadora González fuera del alcance del micrófono.

Sr. Paoltroni.- Una estafa a la República, una estafa a todos los argentinos y una estafa a otros gobernadores y senadores que están hoy presentes aquí, en este recinto.

–Manifestaciones de la señora senadora González fuera del alcance del micrófono.

Sr. Paoltroni.- Porque Formosa salió muy beneficiada en el reparto de la coparticipación, con un alícuota que le ha permitido a Insfrán y a sus cómplices –aquí, Mayans–, con ese modelo, tener a todos en la pobreza.

Y dice: “No, la gente te tiene que votar”. Ni siquiera lo votan, los llevan a votar, los acarrean a votar. Bajo ese sistema, han llevado a la provincia de Formosa… ¡Convirtieron una provincia de la República en una provincia comunista! ¡Y esos son los infames traidores a la patria que hoy quieren dar un golpe institucional, como lo dieron en mi provincia!

Sr. Leavy.- ¡Gracias, camarada!

Sr. Paoltroni.- Bajo ningún concepto pueden entrar en la trampa con leyes necesarias, que por supuesto conmueven a todos los que estamos aquí. Pero no se confundan, son los engaños de siempre, son los mismos mentirosos que nos han llevado a esta catástrofe, señora presidente.

En vez de estar aquí, discutiendo sobre las retenciones agropecuarias…

Sr. Leavy.- Sí, discutamos.

Sr. Paoltroni.-… por ejemplo, podemos eliminar las retenciones a doce provincias y no afectamos el superávit fiscal, con lo cual estaríamos generando empleo, estaríamos aumentando la producción, y tendríamos IVA y ganancias, que son impuestos coparticipables, para beneficio del resto de las provincias.

¡No! Ese debate no se da. Se da el debate del tironeo para ver quién se lleva su mejor parte y, del otro lado, se nos está muriendo la gallina de los huevos de oro. El 70 por ciento del área agrícola nacional pierde plata. ¡Pierde plata! Esto significa que, el año que viene, vamos a tener menos cosecha.

Sr. Mayans.- ¡No es el temario!

Sr. Paoltroni.- Significa que vamos a tener menos granos, menos dólares, menos empleo.

Entonces, cuando quieren traer debates al recinto, no lo hacen bien intencionadamente. No, lo hacen de la peor manera, tratando de partir, tratando de lastimar y, por supuesto –como siempre lo han hecho y son especialistas– con golpes institucionales. Muchas gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Paoltroni.

Tiene el uso de la palabra, muy brevemente, el senador Atauche.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Gracias, señora presidente.

La verdad es que iba a esperar otro momento para hablar sobre la situación de los dictámenes de comisión, pero ya que se abrió el tema tengo algunas cosas que decir. Tengo muchas cosas que decir en mi carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto, por supuesto, porque aquí vengo escuchando algunas cosas que, definitivamente, son falsas.

Sr. Lousteau.- Te voy a poner el video.

Sr. Atauche.- Algunas no, pero otras son falsas.

En primer lugar, les quiero preguntar si ustedes saben cuál es la comisión que, desde el comienzo de este gobierno, más trabajó.

Sr. Mayans.- ¡La tuya!

Sr. Atauche.- ¿Cuál es la comisión que más días se abrió?

Sr. Mayans.- ¡La tuya!

Sr. Atauche.- Le doy tres opciones: Presupuesto, Presupuesto y, la tercera, Presupuesto.

Entonces, no me vengan a decir que estoy para obstruir el tratamiento de las comisiones.

Sra. Di Tullio.- ¡¿Qué?!

Sr. Atauche.- Segundo…

Sra. Fernández Sagasti.- Francia *(Risas.)*

Sr. Atauche.- Segundo: hay muchísimos proyectos que van entrando y tienen estado parlamentario en todas las comisiones –incluido, la de Presupuesto, incluidos algunos, como los que decía la senadora–, y a la Comisión de Presupuesto, ni en forma informal, ni por mensaje, ni por nota, llegó absolutamente ningún pedido de tratamiento de estos proyectos hasta el día anterior al de la autoconvocatoria.

Entonces, me piden una reunión en un día que no es día y hora de la Comisión, veinticuatro horas antes, y como no nos reunimos armaron una autoconvocada absolutamente inválida. A ver, que tenga uno o dos vicios, ya es suficiente para que sea nula, pero tiene cientos de vicios. Y se los voy a ir contando uno por uno.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- En un par… ¡No, no, no! ¡Me van a dejar hablar, porque yo los escuché a todos!

Me pasó también…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- Artículo 59 del Reglamento, presidenta.

Sr. Atauche.- Me pasó también que aquí, en esta Cámara…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Que aquí, en esta Cámara, hace un par de años los senadores pedían y convocaban las comisiones, y no les abrían el recinto. Y ahora, de golpe, algunos senadores se prestan para autoconvocatorias cuando en otros momentos, tras la convocatoria, ni siquiera les abrían las salas para las reuniones.

Por supuesto, como dijo el senador preopinante, que tiene razón, es una cuestión de números: como antes tenían número, hacían una cosa y como ahora tienen número, hacen otra. Por supuesto, están encubriendo una modificación reglamentaria para la cual no tienen los números.

Autoconvocaron una Comisión. No les avisaron de ninguna forma a todos los miembros de la Comisión, que también tienen derecho de votar, de escuchar y de opinar. Se fueron corriendo, armaron una reunión rara y pretenden que esos dictámenes tengan validez.

La cantidad de nulidades que hay es infinita. Por ende, obviamente, vamos a impugnar y no vamos a reconocer los dictámenes de esa autoconvocada, sin antecedentes, con todos los vicios que tiene.

Valga la aclaración: tampoco este bloque considera que esta sesión tenga validez. Y yo estoy hablando aquí solamente para que conste en la versión taquigráfica que nosotros no validamos esta sesión, así como no validamos autoconvocatorias que esconden modificaciones reglamentarias para las cuales no tienen mayoría.

Si quieren modificar el Reglamento, obtengan los votos necesarios y cumplan el procedimiento que dice el Reglamento para modificar el Reglamento. Pero no, se juntaron nueve… se juntaron diez. Algunos tienen comisiones que se reúnen una vez y me hablan de que no trabajamos. Algunos, en otros momentos, no se quejaban de esto que se están quejando; y algunos, en un plazo de veinticuatro horas abrieron una autoconvocada, con el obvio objetivo de generar un dictamen para, luego, venir una semana después aquí a intentar romper el gobierno.

Por supuesto que no hay un informe de la OPC tampoco, porque el informe de la OPC que hay es anterior a las modificaciones que se hicieron en el recinto de Diputados. Por ende, el informe de la OPC, que fue nuevamente pedido por algunos senadores de la Comisión, tampoco es información fidedigna. Por ende, no tenemos información, pero tenemos que salir corriendo veinticuatro horas después de una nota, en un día que no corresponde a la Comisión, a validar o a intentar validar un dictamen trucho.

La verdad…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- La verdad es que a mí me gusta cuando se empiezan a quejar del Reglamento. La verdad es que hay que tener la cara de piedra –como dijo un senador– para pedir cuestiones reglamentarias cuando están destruyendo el Reglamento de esta Cámara, cuando escuché muchísimas veces a los gritos: “¡Este Reglamento tiene…!”. Y ahora: “Bueno, el Reglamento, no pasa nada. Con nueve o diez lo modificamos”.

Por eso, no tiene validez y, por eso, vienen por todo. Está bien. Están claras sus intenciones: vienen por todo y a romper todo. ¿Y qué van a romper? Primero, van a romper la Comisión. Después, ¿qué quieren romper? Al secretario, a la Presidencia, al presidente, a todos.

Bienvenidos al kirchnerismo. Bienvenidos al avance del kirchnerismo en el Senado. Bienvenidos a romper las instituciones y los Reglamentos. Y sí, no vamos a convalidar nosotros esto. Y sí, vamos obviamente a utilizar todas las herramientas que haya que utilizar para que al Reglamento y a la Constitución no se los lleven puestos un par de senadores en una Comisión autoconvocada, trucha, en el día que no es, sin la información necesaria y sin tomarse el mínimo trabajo de tener la responsabilidad de invitar a los otros senadores de la Comisión a analizar el tema, a analizar las leyes.

Esto sumado a que… No quiero empezar a contabilizar las falacias y las mentiras que dijeron algunos de los senadores aquí, porque no quiero hacerlo personal…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- No me interesa hacerlo personal.

Respeten el Reglamento. Este Plan de Labor Parlamentaria, que tiene un orden, tiene que tener un orden basado en el Reglamento. Y estos dictámenes son truchos. Con una de esas causales, ya son truchos. Nombré muchísimas.

Entonces, no miren para el costado. Háganse cargo de lo que están haciendo. Háganse cargo de que se están llevando el Reglamento y la Constitución puestos. Háganse cargo de que vienen por todo. Háganse cargo de que quieren destruir todo el esfuerzo de los argentinos de estos últimos meses.

Así es que bienvenidos al kirchnerismo en el Senado. La verdad es que me da mucha tristeza que algunos senadores se hayan prestado para esta farsa. Me da mucha tristeza que algunos senadores hayan validado estos dictámenes truchos. Me da mucha tristeza el apriete que les hicieron a algunas autoridades.

La verdad es que estoy –como dijo un senador– hace muy poco acá. La verdad es que siento que este es el momento más bajo del Senado, el momento más tristemente bajo del Senado.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- El momento en el cual un par de personas se llevaron el Reglamento, se llevaron el informe de la OPC, se llevaron a sus compañeros de Comisión, se llevaron a sus otros senadores y se llevaron todas las instituciones puestas en diez minutos con un votito de uno o dos senadores más en una Comisión.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡Y basados en ese voto trucho quieren construir un dictamen con las mayorías que aquí no tienen!

Sr. Linares.- ¡Presidenta! ¡Presidenta!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Y después de construir un dictamen con las mayorías que aquí no tienen, quieren destruir al gobierno. Entonces, ¿sabe qué quieren hacer? Quieren de un hilito sostener toda una farsa.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡De un hilito quieren sostener un dictamen trucho y una ley trucha y una destrucción de este gobierno, avalada por dos o tres senadores más!

Entonces, la verdad es que es una vergüenza. La verdad, es obvio. La verdad es que vienen por todo y la verdad es que –como dijo aquí un senador– hoy es una cuestión de números, no de Reglamento; hoy es una cuestión de números, no de Constitución; hoy es una cuestión de números donde queda un reducto…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡Un reducto de algunos senadores que no representan a los argentinos!

Sra. Pilatti Vergara.- ¡Está abusando del tiempo!

Sr. Atauche.- Un reducto de algunos senadores, porque aquí hay muchos senadores de muchas provincias, quienes –yo les aseguro– se tienen que dar vuelta ahora y mirar a sus comprovincianos y explicarles que más de uno ayudó al kirchnerismo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Le pido, senador Atauche, que concluya, por favor.

Sr. Atauche.- ¡La verdad…! ¡La verdad es que le voy a decir una cosa: este es el momento más bajo del Senado! ¡Y este es el inicio…!

Sr. Mayans.- ¿Cuánto te dio Caputo…?

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡Este es el inicio del contraataque del kirchnerismo, que se lleva todo puesto: la Constitución, el Reglamento, la Comisión! La verdad es que es una lástima.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Atauche.

Tiene el uso de la palabra el senador Guillermo Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señora presidenta.

Voy a ser claro: hago una moción de orden para que se cierre el debate –artículo 140–, que se cierre la lista de oradores y que se pase a votar el Plan de Labor Parlamentaria –inciso 5º.

El artículo 59 es muy claro: tienen que hablar cinco minutos por bloque sobre la Labor que se está presentando. Ya se presentó la Labor, se tiene que votar. Es lo que solicito como moción de orden.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, antes de pasar a la votación, le pregunto al senador Mayans si acepta la propuesta del senador Lousteau respecto del tema YPF, acerca de constituir una sesión secreta o tratarlo en otro día.

Sr. Lousteau.- No, no; en otro día no.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, constituir sesión secreta.

Sr. Lousteau.- Yo lo que decía es que no podemos tratar primero ese tema, porque está abierto todo un capítulo en los Estados Unidos. Para la hora en la que, de acuerdo con la Orden de Labor propuesta por el senador Mayans, toque tratar YPF, para mí está bien, porque ya va a haber cerrado el juzgado allá. No hay ningún problema.

Sí me parece que, después, deberíamos constituirla en sesión secreta para ese tema específico.

Sra. Di Tullio.- Apoyo la moción del senador Mayans.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Sí, gracias presidente.

Sí, por supuesto, así como dice él, cuando llegue el momento del tratamiento ahí definimos, como cada tema. Lo que estamos votando ahora es el temario completo.

Sra. Di Tullio.- Nominal, presidenta.

Sr. Lousteau.- Perdón, un tema adicional, porque ha habido una discusión acerca de lo reglamentario y no reglamentario. Somos los senadores los que interpretamos nuestro Reglamento.

Entonces, en esta moción, me parece que está incluido: cuando se vote, si hay mayoría, la interpretación mayoritaria del Cuerpo es que los dictámenes son válidos. Artículos 224 y 225. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se pone a consideración de los señores senadores la propuesta del senador Mayans, sin que esto implique ejercer opinión sobre las cuestiones interpretativas de los tres proyectos que cuentan con media sanción de Diputados, los cuales se abordarán posteriormente.

Sra. Di Tullio.- No es lo que mocionó.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se vota, primero, la moción del senador Mayans y, luego, la moción del senador Vischi.

Sr. Mayans.- Presidenta…

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Mayans.

Sr. Mayans.- En primer lugar, yo aclaré bien, en mi fundamentación, que los despachos son válidos y dije dos esquemas: uno con despacho y el otro que tiene dos tercios. Entonces, le pido, por favor, que no interprete lo que yo estoy diciendo de forma distinta.

Ahora vamos a votar lo que justamente dijo el senador Lousteau. Son despachos válidos, porque tienen obviamente despacho de comisión. Después, discutiremos cada tema, obviamente. Si quieren hacer otra moción, lo pueden hacer. Pero, en este momento, estamos discutiendo eso. Gracias, presidente.

Sra. Di Tullio.- Presidenta…

Sr. Mayans.- Ponga a votación, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, señora presidente.

Está claro que lo que estamos votando es el orden de tratamiento de los temas que vamos a proceder a discutir en esta sesión. Luego, cada tema tendrá que discutirse en el momento correspondiente, es decir, si el dictamen es válido o no es válido para poder avanzar.

Hay una resolución del Senado que tendremos que discutir y votar específicamente, porque son temas distintos. No podemos votar todo en una misma bolsa, porque puede haber algunos entendimientos distintos. Me parece que es lo más razonable, para emprolijar la sesión. Es lo que corresponde.

Me parece que, primero, votemos el orden de tratamiento de los temas y, después, cuando se va a abordar cada tema, volvemos a tratar si existe o no dictamen de cada una de las comisiones.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, vamos a poner a votación nominal la primera moción propuesta por el senador Mayans respecto del orden de la sesión del día de hoy y de los temas a tratar.

Les pido a los que no están identificados, por favor, que ingresen su huella. Quedan todavía dos senadores sin identificar.

Les pido, por favor, si pueden adelantar aquellos que vayan a abstenerse.

Les pido si hay autorización para abstenerse.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Aprobado

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Abad, se puede… Senador Goerling y Leavy, ¿se pueden identificar, por favor?

Arce y Rojas se abstienen.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, iniciamos la votación, por favor.

Los senadores Gadano y Carambia también se abstienen.

Comenzamos, entonces, la votación.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 38, negativos 21 y abstenciones 5.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

8. Moción de orden a fin de determinar la validez de los dictámenes recaídos en los expedientes CD.- 4/25, CD.- 5/25 y CD.- 6/25

Sra. Presidente (Villarruel).- Ahora, corresponde entonces la habilitación de los expedientes CD.-4/25, CD.-5/25 y CD.- 6/25, requiriéndose el voto de los dos tercios de los presentes.

Varios señores senadores.- No.

Sr. Presidente (Villarruel).- La Presidencia interpreta, conforme al Reglamento y como es de práctica en este Honorable Senado, que los expedientes CD.- 4/25, CD.- 5/25 y CD.-6/25 no cuentan con el respectivo dictamen de comisión y, por lo tanto, requieren para su tratamiento de la habilitación por el voto de los dos tercios de los senadores presentes.

Tiene el uso de la palabra el senador Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- La había pedido antes, pero como sometió a votación, quería aclarar algunas cosas que se dijeron.

En principio, no se puede faltar a la verdad. La reunión de Comisión se había pedido –acá tengo copia de la nota recibida por la Comisión de Presupuesto– 48 horas antes de la autoconvocatoria. Lo que pasa es que el presidente está tan ocupado en otras cosas que no presta atención al manejo de la Comisión. En primer lugar, eso.

En segundo lugar, yo no sé, salvo que por ahí la edad me haga confundirme, pero si yo sostengo –no es lo que yo digo– que una sesión es inválida, ¿qué hago votando en la sesión? Me parece que hay un error del presidente del bloque de La Libertad Avanza. Dice que esta sesión no es válida, pero vota.

Y, en otro caso, dice que nunca ha llegado tan bajo el Senado. Y sí, la verdad es que tiene razón. Nunca el presidente del oficialismo fue tan corto y tan bajo como el actual que tiene este Senado. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador José Mayans.

Sr. Mayans.- En primer lugar, quiero que se sometan a votación, como moción de orden, estos tres temas para que el recinto dé por válidos los dictámenes.

Usted es presidente del Cuerpo. Usted tiene que conducir el Cuerpo y poner a consideración de los senadores. Usted no puede definir algo que pertenece al Senado, porque usted es del Poder Ejecutivo. Usted no puede decir que considera esto, sino que tiene que decir: “Pongo a consideración de los señores senadores”. Usted no tiene potestad para hacerlo, porque está invadiendo el trabajo de otro poder del Estado. Usted viene acá como árbitro, porque esto es lo mismo que vaya el árbitro y patee el penal. No es así. Usted diga: “Vamos a someter a consideración y si hay mayoría o minoría”. Usted no puede interpretar el Reglamento. Acá, por mayoría, vamos a definir cuál va a ser el tratamiento.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sr. Mayans.- Mucho menos puede hacerlo el secretario, que para mí cometió un error grave por imponerse –no sé si usted le dio esa instrucción– ante diecinueve senadores, diciendo que resuelve que la firma de los diecinueve no es válida. Eso es gravísimo, porque a partir de ahora le vamos a tener que preguntar al secretario parlamentario si podemos entrar al recinto o si podemos usar el ascensor, porque él puede más. ¡No hay que elegir más senadores! No hay que elegir más senadores, hay que elegir un secretario parlamentario para que actúe y diga lo que tenemos que hacer. ¡Gravísimo! Y mucho menos se debe hacer lo que hizo el presidente de bancada, a quien se le confió una comisión que decidió cerrar para hacer esto: entorpecer el tratamiento.

Mi moción de orden es que votemos que estos despachos son válidos. Estoy haciendo una moción de orden, presidente. Por lo tanto, pido que se vote inmediatamente para que demos tratamiento al tema.

El senador Atauche está en una sesión que declaró inválida. Así que, no sé qué hace acá sentado, señora presidente.

Gracias.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Atauche.
Varios señores senadores.- ¡No!
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Di Tullio.- ¡No se puede hablar!
Sra. Fernández Sagasti.- Hay moción de orden. Se vota.
Sr. Mayans.- Tiene que poner a votación la moción de orden, presidente.
Sra. Di Tullio.- Artículos 224 y 225, presidenta. ¡Aplíquelos!
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Atauche.- Tranquila, tranquila la hinchada.

A ver, acá hay algo claro: no se puede proponer que el Cuerpo interprete algo en contra del Reglamento cuando el Reglamento es claro. Y tampoco se puede obligar a la Presidencia a incumplir el Reglamento. Así que, me parece que lo que se requiere, y es claro, es que si no hay dictamen se vote la habilitación con dos tercios.

Muchas gracias.
Sr. Lousteau.- Votamos, votamos… Se vota, presidenta.
Sra. Presidente (Villarruel).- Bueno. Entonces, vamos a votar nominalmente.
Sra. Cristina.- Presidenta…
Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Cristina y, luego, procedemos a la votación.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Cristina.- Yo quiero dejar constancia de que integro la Comisión de Presupuesto y no fui citada a esa reunión…
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Di Tullio.- ¡No te invitó él!
Sra. Cristina.- Reunión que ustedes citaron irregularmente…
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Cristina.- Entonces, todo aquel senador que crea justo considerar válido este dictamen, cercenando la voz y el voto de otros senadores, sienta un precedente peligroso. Nosotros estamos representando a nuestras provincias y ustedes, haciendo esa Comisión irregular, vulneraron justamente nuestro derecho de representación.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a tener la potestad de decir que un dictamen tiene validez si el derecho de representar a nuestras provincias fue vulnerado? ¡Es absurdo! ¡No se puede! ¡No se puede interpretar esto, es una falta de respeto!
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Di Tullio.- ¡A votar, presidenta!
Sra. Presidente (Villarruel).- Hará uso de la palabra la senadora Álvarez Rivero.
Sra. Di Tullio.- Me la da a mí, entonces, a la palabra.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Álvarez Rivero.- Señora presidente: un proyecto que llega para tratamiento de esta Cámara tiene que tener dictamen previo. Ese dictamen tiene que ser conforme a derecho. Acá hay proyectos que llegaron, como dijo la senadora que recién hizo uso de la palabra, violentando el Reglamento, pasando por encima de los demás miembros de este Cuerpo que no se encontraban presentes, no fueron avisados o no pudieron estar.

No podemos pasar esto por encima. El dictamen de los proyectos –para ser considerados así– tiene que ser previo.
Sr. Mayans.- Que se vote, presidenta.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra la senadora Juliana Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Señora presidenta: todos están preocupadísimos por el Reglamento, pero el artículo 224 del Reglamento dice que todo senador puede reclamar la observancia de este Reglamento, si juzga que se lo contraviene, y el presidente –usted, presidenta– lo hará observar. Además, el artículo 225 dice: "Mas si el miembro a quien se supone contraventor, u otro, sostiene que no existe contravención, se resolverá inmediatamente a través una votación sin discusión".

Presidenta, se vota lo que pidió el senador Mayans como moción, sin discusión.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador De Angeli, tiene el uso de la palabra.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sr. De Angeli.- Uno quisiera encontrar consensos acá, pero vemos que estamos muy lejos de lograrlo.

Yo lo escuché, senador Mayans. Lo he escuchado a usted un montón de veces y durante un largo tiempo…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. De Angeli.- Hace más de veinte años que usted está acá. Déjeme hablar, por favor.

Lo escuché al senador Zimmermann por el Chaco, un senador que participa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda –que ha aportado muchísimo–, y dejó de manifiesto su malestar porque no lo convocaron a debatir esto. Además, como presidente del bloque del PRO, hay una senadora que también forma parte de esta Comisión y tampoco fue convocada. Entonces, nosotros no podemos habilitar esto sin los dos tercios. No podemos habilitarlo.

Nosotros pedimos que se vote con dos tercios para habilitar el tema en la Cámara, porque al proyecto en cuestión le falta más debate y discusión. Lo pidió el senador Zimmermann que, como sabemos, es una persona muy comprometida con los temas de muchas comisiones, principalmente los de la de Presupuesto y Hacienda. Hace años que está y lo excluyeron, ¡como la excluyeron a la senadora Andrea Cristina!

Ellos quieren sacarlo hoy. Está bien, pero vamos por los dos tercios. Si ellos tienen los dos tercios, la Cámara lo resolverá, pero no lo podemos hacer por mayoría simple. El senador Mayans tiene muchos años acá y sabe cómo manejarse, tiene facilidad y es muy inteligente debido a su experiencia. Quiere lograr que esta sesión sea pasible de ser discutida, incluso, en los estrados judiciales.

Entonces, vamos a hacer las cosas bien: si están los dos tercios, sigamos adelante y si no, que pase a comisión, como lo pidió la senadora por Mendoza.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador De Angeli.

Se va a proceder a votar la moción del senador Mayans de considerar que los tres proyectos –CD.- 4/25, CD.- 5/25 y CD.- 6/25– cuentan con dictamen sin requerir una habilitación especial.

Se va a votar nominalmente. Le pido a los dos senadores que no están identificados que ingresen la huella.

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora Vigo, por favor, identifíquese.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido que autoricen las abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Aprobado**.** Se abstiene la senadora Alejandra Vigo, el senador Flavio Fama y el senador Maximiliano Abad. Hay tres abstenciones.

Se va a iniciar la votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 42, negativos 17, abstenciones 3.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la consideración del expediente que por Secretaría se enunciará…

Sr. Mayans.- Presidente, diga "aprobado".

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

Sra. Di Tullio.- ¡Por dos tercios!

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Bueno, ya pasó el número.

9. Incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES (CD.-4/25.)

Sr. Secretario (Giustinian).- Proyecto de ley en revisión que otorga un incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. (CD.-4/25.)

10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Lousteau (S.-1.211/25.)

Sr. Lousteau.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Es para una cuestión de privilegio contra el senador Atauche y la senadora Carmen Álvarez Rivero por todo el debate que hemos tenido acá, que me parece una vergüenza. Lo quiero hacer para que se entienda afuera lo que está pasando.

Hace un mes que tenemos media sanción de los proyectos de discapacidad y jubilados; hace un mes. ¡Un mes! No se convocó nunca a ninguna de las dos comisiones, ni a la de Trabajo ni a la de Presupuesto y Hacienda. La de Presupuesto y Hacienda, que es la comisión más importante de este recinto, se reunió una sola vez este año.

Escucho a la senadora decir que es porque hay que tratar los temas en profundidad. Hoy a la mañana no sabía cuánto costaba el proyecto, la que pretende hablar de los temas en profundidad. En la Comisión de Trabajo, cuando había que tratar estos temas, la senadora trató de levantarse dos veces y la tuvo que sentar el secretario parlamentario para que no se fuera, para que siguiera presidiendo la sesión. En esa misma sesión, se paró el senador Atauche –que no es miembro de la Comisión de Trabajo– y dijo, a viva voz, ante las cámaras de televisión, que no juntaba a la Comisión de Presupuesto porque si no íbamos a dictaminar. Para que se entienda qué quiere decir "dictaminar": es la opinión que tenemos los senadores para que un tema se trate acá, en el recinto, y salga o no salga una ley.

Entonces, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dijo que no la quería juntar para que no opinemos. Por eso, también, les pedimos en la reunión de Trabajo que convocara a plenario, porque le correspondía a la senadora Carmen Álvarez Rivero convocar a plenario. Salía corriendo, pero dijo que no convocaba a plenario, es decir, que no quería convocar a la Comisión para debatir ni lo vinculado con los jubilados ni con la discapacidad.

Pedimos por nota, algunos senadores lo pidieron a la Presidencia, otros a las presidencias de las comisiones, que se convocaran a las comisiones. No nos contestaron. ¡No nos contestaron! ¿Qué hicimos? Obviamente, una mayoría de senadores de las comisiones nos juntamos a debatir los proyectos, porque si no es el mundo al revés: un senador decide que el Cuerpo no puede debatir algo nunca más. Cierra la Comisión y dice: “A mí se me canta que no se trate jubilados, se me canta que no se trate discapacidad” y setenta y dos senadores no pueden debatir. Es exactamente al revés de lo que he escuchado decir –que se les cercena el derecho a participar a algunos– porque el derecho a participar estaba cercenado desde el minuto en que no se convocaba a ninguna de las dos comisiones. Después de un mes, para tratar los temas de jubilados y discapacidad, nos juntamos y, como se hizo acá, como se acaba de validar, emitimos los dictámenes.

Después de eso hubo una nota vergonzosa del secretario parlamentario, que es parcial, porque no contó todo esto que estoy diciendo. Citó parcialmente el artículo 103; omitió una frase dentro del artículo 103. Se puso por encima de la mayoría para representar al Cuerpo, cosa que no está en ninguna de las atribuciones que tiene de acuerdo con nuestro propio Reglamento. Eso sí me parece un antecedente gravísimo, ¡gravísimo!, que dos senadores, que son presidentes de comisiones, digan que las van a juntar cuando quieran, independientemente de la mayoría de cada una de esas comisiones.

Me parece gravísimo, también, que un secretario parlamentario diga: “Voy a decidir yo”. Por eso es que hoy nos vimos forzados a votar y, por dos tercios, interpretar que hubo, efectivamente, dictamen.

En ese mismo texto se habla de modificaciones reglamentarias. No hay ninguna modificación reglamentaria, sino, como se dijo, la interpretación del Reglamento que nos damos los senadores de acuerdo con los artículos 224 y 225.

Nadie, desde el punto de vista administrativo, nadie desde el punto de vista administrativo, puede estar por encima de la voluntad de un cuerpo colegiado elegido por el pueblo. ¡Nadie, nadie, nadie!

¿Y cuál es la verdad de esto? ¡La verdad de esto es que no se quiere que traten jubilaciones y discapacidad, digan la verdad! Y las demoras y el pedido de palabra son para que el otro tema –les aviso a los gobernadores– tarde tanto que tampoco se trate. Porque eso es lo que quiere el oficialismo, que no se trate jubilaciones y discapacidad, pero que tampoco se trate el otro tema. Por eso hacen intervenciones de diez minutos sin ningún sentido.

Ahora lo acabamos de decidir, como dije antes, de acuerdo con los artículos 224 y 225. Pero para los que dudan de si esto está bien, como dijo el senador Atauche –que habla a pesar de que dice que esta no es una sesión–, es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Yo estaba acá cuando debatimos la reglamentariedad de las sesiones virtuales. Voy a citar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice: “El Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio Reglamento”. Eso es.

Entonces, todo lo que se está contando es exactamente al revés. Acá no se permitía al Cuerpo trabajar en discapacidad, no se permitía al Cuerpo trabajar en las jubilaciones, a pesar de que los proyectos tenían media sanción desde hace un

mes. ¿Por qué? Porque no quieren que se traten, no quieren que salgan. Tienen su derecho a opinar que no. Si no quieren que salgan, que no voten, pero a lo que no tienen derecho es a que el resto de nosotros podamos opinar de si son buenos o malos proyectos.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Lousteau.

Pasa, entonces, a Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

11. Incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES (CD.-4/25.) Continuación.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra, el senador Mariano Recalde.

Sr. Recalde.- Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta.

Bueno, finalmente, después de muchas trabas, de muchos palos en la rueda, de muchas excusas para no debatir el tema que hoy vamos a debatir, finalmente, ponemos en consideración estos proyectos tan esperados por los jubilados y pensionados.

El proyecto de ley de incremento excepcional y de emergencia, y el proyecto de ley que restablece, otra vez, el plan de pago de deuda previsional, conocido como la moratoria previsional.

La verdad es que en estas semanas vimos todo tipo de maniobras y de excusas, algunas muy cínicas, planteando que querían debatir, que querían participar, que no fueron invitados; y la verdad es que cuando toca el momento de discutir, de debatir o de presentar argumentos, se van.

Estos son dos temas, además, que no son novedosos, ni aparecen de sorpresa. Se aprobaron hace un mes en la Cámara de Diputados con amplio debate, pero, además, son temas que ya los discutimos en esta Cámara, porque hay que recordar que el incremento fue votado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Este mismo tema, lo debatimos mucho, lo votamos, lo aprobamos y, después, fue vetado por el presidente.

O sea que todas estas excusas de querer participar, debatir, ampliar, eran, nada más y nada menos, que la única manera que encontraban de que este proyecto no se apruebe, porque la voluntad de la mayoría de los representantes de los pueblos y de las provincias es ir para adelante con el aumento a los jubilados y con el restablecimiento de la moratoria previsional.

Voy a comentar brevemente algo que ya todos sabemos, pero para que la sociedad lo recuerde: en primer lugar, estamos votando un leve, un pequeño incremento, un alivio para la situación en la que viven hoy los jubilados y pensionados de todo el país. Un incremento del 7,2 por ciento en los haberes que tiene como origen el congelamiento que hizo el Poder Ejecutivo luego de una enorme…

–Murmullos en el recinto.

Sr. Mayans.- Presidente, que salgan los dos senadores que están ahí hablando. Es una falta de respeto.

–Luego de unos instantes:

Sr. Recalde.- Gracias.

Cuando se modifica la fórmula de actualización de los haberes, en el mes de marzo –contando recién el índice del mes de febrero– se comieron la inflación del

mes de enero. En enero hubo un 20 por ciento de inflación y para compensar eso el Poder Ejecutivo dispuso un aumento del 12 por ciento que, obviamente, les comió un pedazo de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados de todo el país. Por eso, este incremento del 7,2 por ciento a partir de ahora.

Y la segunda parte de este incremento de emergencia es el aumento del bono, de ese bono de 70.000 pesos que cobraban y que tienen congelado desde marzo del año pasado –más de un año–, que se incrementa de 70.000 a 110.000 pesos.

Hemos escuchado –porque se ha debatido mucho este proyecto– que darles este pequeño aumento, este aumento que apenas alcanza para un par de docenas de empanadas, que apenas alcanza para cubrir alguno de los servicios que deben pagar los jubilados y pensionados –con suerte el alquiler, que en muchos casos supera ampliamente este aumento– iba a provocar un desequilibrio fiscal, que éramos degenerados fiscales y que no se iba a poder afrontar. La verdad es que, además de que no es una excusa el supuesto equilibrio fiscal, este proyecto de ley cuenta con fuentes de financiamiento propias que permitirían no solamente llevarles un pequeño alivio a los jubilados y pensionados, sino, también, responder fiscalmente a esta necesidad.

El proyecto prevé la eliminación de la exención del IVA para directores de empresas. También prevé la eliminación de la exención de las ganancias de las sociedades de garantía recíproca. También prevé financiar este pequeño aumento con el ahorro por la quita de sobrecargos de los intereses que se logró con el Fondo Monetario Internacional. Y, además, también prevé y plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE, para llevar tareas de inteligencia y de espionaje sobre todos los argentinos.

La verdad es que este aumento a nosotros nos deja sabor a poco; es un aumento que se da en un contexto en el que no solo la mayoría de los jubilados y pensionados no llegan a fin de mes, sino que tampoco la mayoría de los argentinos, según datos que estamos viendo todos los días vinculados con la baja del consumo.

Tengo acá algunas noticias: Crece la morosidad y los bancos endurecen el acceso al crédito; el consumo mostró señales de deterioro en rubros esenciales, según un indicador del Banco Provincia; las ventas minoristas pyme bajaron 0,5 por ciento interanual y 6,7 por ciento respecto del mes anterior; crece el endeudamiento de las familias y ya más de la mitad recurre al crédito para comprar alimentos. Y, ¡oh casualidad!, baja el consumo, bajan las ventas de alimentos y el principal vendedor de alimentos de la Argentina, el supermercado Carrefour, anuncia que se va del país.

Bajó el consumo. ¿Y qué trajo aparejado inmediatamente? El endeudamiento de las personas, de las familias.

Cito datos del IETSE de mayo de este año. El 91 por ciento de los hogares argentinos está endeudado –muchos son jubilados, por supuesto– y el 73 por ciento –tres de cada cuatro de esas deudas– se tomaron en el año 2024. El endeudamiento total de las familias pasó del 2,34 por ciento del PBI en marzo del año pasado al 5 por ciento en marzo de este año. La situación económica de las familias, de los jubilados, es calamitosa es angustiante, es desesperante, y el Congreso tiene que estar a la altura, y el Congreso tiene la voluntad, tiene la decisión –una vez más– de aprobar este incremento para los jubilados.

También se nos dijo –en un cruce que tuve con el ministro de Economía– que nosotros planteamos estos aumentos y les redujimos el 30 por ciento –no sé de dónde sacó esa cifra– al poder adquisitivo de las jubilaciones.

Mire, yo le quiero decir que si actualizáramos al día de hoy el haber mínimo de los jubilados que cobraban en noviembre de 2015 –último mes de Cristina–, hoy serían 541.181 pesos. Ese sería el valor actual de las jubilaciones de noviembre de 2015.

En noviembre de 2015, con una jubilación mínima se compraban 164 kilos de pan; hoy, con una jubilación mínima se compran 111.

En noviembre de 2015, con la jubilación mínima se compraban 50 kilos de asado –todos estos son datos del INDEC–; hoy, solo 32.

En litros de leche, con la jubilación mínima en 2015 se compraban 392 litros de leche y en el día de la fecha se compran 238.

Y en 2015, con dos jubilaciones mínimas se cubría el 94,4 por ciento de la canasta básica, esa que algunos diputados no saben de cuánto es. Hoy solo alcanza para el 49 por ciento con dos jubilaciones mínimas.

Entonces, este aumento se vuelve urgente, necesario, imprescindible. Esperamos que, así como tuvimos dos tercios para tratarlo en esta sesión, más allá de las discusiones, tengamos los dos tercios no solamente para aprobarlo ahora, sino, también, para insistir cuando Milei lo vete.

Espero que a los senadores, como hasta ahora, les pese más lo que piensan los jubilados y las jubiladas que lo que piensan las tapas de los diarios, algún periodista o alguna ministra que “aprieta” por los canales de las redes sociales.

En cuanto al segundo proyecto, que es el de la moratoria previsional, nosotros ya lo discutimos acá. Con Anabel Fernández Sagasti fuimos los autores del proyecto original de plan de pago de deuda previsional que prevé la posibilidad de que aquellas personas –en este momento siete de cada diez varones y nueve de cada diez mujeres– que cumplan la edad jubilatoria y no tengan los treinta años de aporte, igualmente puedan acceder a la jubilación.

Entendemos que esto es justo y necesario, porque –a diferencia de lo que opinan los detractores de este proyecto– no creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca y tampoco que haya llegado esa edad sin haber aportado al sistema. Es mentira. Son muy pocas las excepciones de personas que pueden llegar hasta los 65 años sin haber trabajado nunca –en todo caso, los encontraremos en otro lugar; son parte de las familias ricas, adineradas, que viven de otra cosa, que viven de rentas y no necesitan la jubilación– y mucho menos que no han aportado. Y acá hay un error profundo y conceptual, que lo tuvimos presente a la hora de discutir anteriormente este proyecto y también, ahora, en la Comisión de Trabajo, con el poco intercambio que pudimos tener con la presidenta de la Comisión –obviamente informal, porque no abrió el debate para tratar este tema–, que es cómo se financia el sistema previsional en la Argentina y en el mundo.

Producto de los cambios demográficos y producto, además, de políticas de desfinanciamiento del sistema previsional, con exenciones impositivas, con moratorias como la que se aprobó con la Ley Bases hace exactamente un año, perdonándoles las deudas a aquellos empleadores que no hicieron los aportes, con estos planes que bajo la excusa de fomentar la creación de empleo en determinados sectores –empleo joven u otros– eximen de los aportes y cargas patronales a las empresas –algo que siempre utilizan las grandes empresas y nunca las pymes–, se fue desfinanciando el sistema de seguridad social.

Y en la Argentina, producto de la situación demográfica y de estas políticas, como en todo el mundo, el sistema se sostiene, una parte, con aportes y contribuciones patronales y laborales y, otra parte, con impuestos generales. Repito, esto pasa en la Argentina y en todo el mundo.

En la Argentina el problema empezó, fundamentalmente, a partir de la privatización del sistema previsional y la llegada de las AFJP. En ese momento, cuando se les entrega el sistema previsional a las AFJP, el 80 por ciento de los recursos salía de aportes y contribuciones del sector laboral, y solo el 20 por ciento de impuestos generales. Cuando el Estado recupera el sistema previsional, los aportes patronales y laborales se habían reducido al 50 por ciento, y el otro 50 por ciento se financiaba con impuestos generales. Tuvieron que venir Néstor y Cristina para recuperar el empleo registrado, recuperar el nivel de los salarios, recuperar la actividad económica, para que otra vez se vuelva a incrementar la masa financiada desde los recursos propios del sistema al 65 por ciento. Obviamente, después vino Macri y volvió a quedar 50 a 50. Y hoy estamos en esa proporción otra vez.

Entonces, si el sistema se financia 50 por ciento con impuestos generales, fundamentalmente el IVA, ¿cómo alguien puede decir que una persona que llegó a los 65 años no aportó? Seguramente, toda la vida pagó el IVA, compró fideos, compró comida, bienes y servicios que están alcanzados por el IVA. Así es que sí aportó al sistema, y sí merece jubilarse cuando cumpla la edad, como el resto de las personas que tienen los treinta años de aportes cuando se jubilan. Repito: sí hicieron los aportes.

También me parece un acto de justicia que las amas de casa que trabajaron toda su vida, que sostienen el funcionamiento de la vida familiar –¿y por qué no de la economía?–, tengan el derecho a una jubilación cuando llegan a la edad de sesenta años. Y no de sesenta y cinco, como les quiere poner la PUAM. Y este proyecto de ley, si tiene alguna novedad, es esa: vuelve a establecer en sesenta la edad para acceder al beneficio previsional, que había sido elevada a sesenta y cinco durante el gobierno de Macri.

Así que nosotros vamos a empujar este proyecto de ley y vamos a empujar también todas las medidas que tiendan a proteger la industria nacional, a incrementar la actividad, a incrementar el empleo, a incrementar la suba de salarios y a desincentivar la evasión laboral; una evasión laboral que no solamente fue premiada con la última Ley Bases, que condonó y dio un perdón a los evasores laborales, sino que les dio un perdón para adelante, eliminando todo tipo de sanción para aquellos empresarios que evadan sus obligaciones laborales. Todo, con la promesa de que se iba a generar empleo; les quitaron las sanciones a los empresarios inescrupulosos y aumentó el desempleo. No crearon ni un solo empleo nuevo. Por el contrario, se perdieron 130.000 empleos registrados, según datos del SIPA.

Así que, señor presidente, vamos a acompañar estos dos proyectos de ley, vamos a pedir la votación y vamos a esperar a que el conjunto de los senadores y senadoras tenga más consideración por lo que viven y sufren los jubilados y las jubiladas, que por las presiones que llegan desde los medios de comunicación. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Recalde.

Tiene la palabra la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- La verdad es que le pediría al senador que me mencionó que defina con quién juega, pero bueno, eso lo dejaremos para después, para otro momento.

Me preocupan los jubilados. ¿Queremos ayudar de verdad a los jubilados? Tenemos que tomar el toro por las astas, tenemos que resolver el tema de 10 millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan.

Yo les doy una idea: eliminemos todas las jubilaciones de privilegio ¡Todas! Desde la primera hasta la última. Y que eso vaya, en primer lugar, a los que cobran

la mínima y han hecho aportes durante treinta años o más. Eso sería estricta justicia con los jubilados, y tener palabra como Estado.

El problema previsional es estructural. Desde 2012 que no crece el empleo genuino en la Argentina. Y si alguno no recuerda quién estaba gobernando, era el kirchnerismo; eran quienes hoy dicen que van a defender a los jubilados.

Tenemos que permitir que los jubilados que quieran seguir trabajando y aportar para tener una mejor jubilación, puedan hacerlo. Necesitamos igualdad entre varones y mujeres, aportar a la misma edad, porque hemos estado décadas pidiendo la igualdad. Exactamente igual para todos. Si el sistema previsional se hace general, tal vez pueda resultar menos injusto.

Pero ya que el senador preopinante, que sí tiene que ver con el sistema previsional y con los juicios laborales –su familia entera– de los últimos treinta años, ha mencionado una de las vías con las que quiere financiar este incremento excepcional, denuncio que este proyecto quiere eliminar el crédito de las pymes. Porque las pymes del interior de la Argentina, al menos de la zona centro, requieren avales. Y las sociedades de garantías recíprocas son la garantía para poder acceder al crédito, igual que una garantía para alquilar un departamento de alguien de clase media.

Las pymes de clase media necesitan de ese aval, que está dado por un sistema que, inclusive, no usa plata del Estado, sino que la aporta. Simplemente, retarda un poco en que llegue, y eso al medio circula, y una pyme puede usar ese aval cuatro veces ¿Qué genera eso? Empleo formal, economía formal ¡Es por ahí! Es por ahí que la Argentina sale de la pobreza. No es con esta ley. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señor presidente.

Claramente, gobernar es establecer prioridades. Y, obviamente, en función de eso, ocuparse de esas prioridades.

En una Argentina que tiene los problemas que tiene, con las crisis, con las emergencias, fijar prioridades, además, nos establece el rumbo del país que queremos construir.

Está más que claro, en función de lo que vienen diciendo los senadores y lo que vienen diciendo los diputados, que los jubilados no son una prioridad para este gobierno; son el último orejón del tarro, claramente.

Por ejemplo, las pérdidas de lo que las jubilaciones representan en el gasto público, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nos muestran que a fines de 2024 las jubilaciones y pensiones soportaron el 43 por ciento del recorte del gasto público. Esto me lleva a una clara reflexión, casi como un principio de revelación: que, para el gobierno, la casta son los jubilados. Ningún otro sector sufrió tanta pérdida y soportó tanto el equilibrio fiscal o la baja del déficit fiscal, como los jubilados. Son la casta, para este gobierno; por más que digan, desde el relato, cosas distintas.

Esta decisión, claramente, de dejar a los jubilados como último orejón del tarro, tampoco es única responsabilidad de este gobierno. Lo sabemos perfectamente. Cuando la gestión pasada eliminó, por decreto, la fórmula de movilidad que se había aprobada en 2017, después de las ocho toneladas de piedra en este Congreso, también dejó a los jubilados en una situación peor a la que hubiesen estado si seguía vigente la fórmula de movilidad.

Pero, más allá de eso, mi indignación no es selectiva. No es que, en algunos momentos, de acuerdo al cierre electoral, depende de quién esté gobernando, depende de si tengo que renovar una banca o no, y depende de si tengo espacio

dentro del gobierno o no, me indignan los jubilados o no. Yo no cambio mi votación de acuerdo al momento electoral y cómo soplen los vientos.

Yo lamento profundamente que tanto en Diputados y, probablemente, acá en el Senado, se vea esta indignación selectiva que tienen algunos líderes políticos en la Argentina. Eso también para mí es casta. Esa indignación selectiva frente a las realidades y a los problemas de la gente y, sobre todo, de los jubilados –ni hablar de la universidad pública, de la salud, de las pymes, del campo, de la industria–, para muchos, en la Argentina, es selectiva. Yo ya lo dije: la coherencia intelectual no está de moda, pero, para mí, es un valor, así que pretendo seguirlo.

Porque, como decía recién el senador que operó de miembro informante –y no voy a repasar los números, porque después va a hablar el senador Lousteau, que lo hace mucho mejor que yo respecto de los números–, por más que nosotros claramente en este Senado también aprobamos una recomposición de los jubilados frente a la deuda del 12,5 que se estaba comiendo el gobierno, el gobierno la vetó; y la Cámara de Diputados, con muchos que tienen memoria selectiva e indignación selectiva, acompañó y apoyó ese veto.

Inevitablemente, estamos casi un año después, volviendo acá los senadores que seguimos teniendo este compromiso, con muchísimo esfuerzo, debatiendo esta situación, después de todos los artilugios que hicieron, habidos y por haber, hasta hace dos minutos, de decir que, directamente, esta sesión y los senadores no pueden opinar. Un senador solo puede decir que nadie hable; once senadores no podemos opinar. Y menos cuarenta y pico, sentados acá, porque no estamos... Nosotros no tenemos votos. Los únicos votos válidos, el voto válido –es el único voto–, es el del presidente y de lo que él opina. Si opinamos distinto, ya tampoco son válidos.

En función de esto, es que voy a acompañar la recomposición a las jubilaciones. Porque, además, como decía uno de los senadores preopinantes, yo no niego la importancia del equilibrio fiscal. Claramente, sin las cuentas ordenadas, sin la macro ordenada, no se puede resolver absolutamente nada. Pero este proyecto tiene fuente de financiamiento. No significa un aumento en el déficit fiscal, como nos quieren hacer creer desde algunos medios. Es falso. Tiene fuente de financiamiento.

Obviamente, como otros senadores han planteado el tema en forma conjunta, yo sigo teniendo coherencia intelectual. Y frente al otro proyecto que trata sobre la moratoria, en su momento, no lo acompañé. No lo acompañé porque no creo en un proyecto que, como dije en ese momento, vamos a estar dentro de tres años discutiendo, nuevamente, una moratoria, porque no se está resolviendo el tema de fondo. Y acá estamos, nuevamente, tres años después –yo siendo senadora en este momento también–, diciendo: “Muchachos, esto no va a resolver”. Cuando el 67 por ciento de la vida laboral de las personas tiene que estar en blanco, en un país que tiene los niveles altísimos de informalidad –hace décadas–, es imposible que cualquier persona pueda acceder a una jubilación. Y no creo en un Estado ni en un país que determine que el problema es de aquellos que no cumplieron con los treinta años y se tienen que quedar sin nada. No. Yo creo, y sigo sosteniendo, un sistema que sea solidario, justo y equitativo. Pero también es cierto que es imposible que el sistema, con la poca cantidad de gente en blanco que tiene, pueda soportar a la gran masa de informalidad.

Por eso, en su momento, con el senador Lousteau y con otros senadores, hemos presentado proyectos para poder discutir la edad necesaria, los años de aportes. Y Lo volvemos a presentar, porque creemos que en la Argentina tenemos que garantizarnos, entre todos, una jubilación, un ingreso mínimo a la vejez, y

también respetar los años de aporte de cada persona. Si aportó en cinco, será cinco proporcional; y si aportó veinte, será veinte. Pero seguir poniendo un esquema obligatorio de treinta años de aporte en blanco, lo único que significa es que gran parte de la población se queda afuera. No creo en las moratorias donde alguien que no aportó cobre lo mismo, a precio de remate, que el resto de los trabajadores. Pero tampoco creo en un Estado, en un país, en donde aquel que no pudo aportar treinta años se quede en la lona.

En función de eso, hemos presentado un proyecto, nuevamente, que establece –al quitar la cantidad de años de aporte– lo que hoy es la PUAM, que es un ingreso universal a la vejez y, a partir de la cantidad de años que cada uno pudo reconstruir en su historia laboral, tener proporcionales de esa jubilación.

En función de eso es que no acompaño el proyecto de moratoria y sigo insistiendo en nuestro proyecto, que significa hacer un sistema justo, equitativo, pero también sustentable. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri.

A continuación, tiene la palabra la senadora Mónica Silva.

Sra. Silva.- Gracias, presidente.

Como todos saben, este proyecto de ley ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y viene en revisión a la Cámara de Senadores.

No tenemos que repetir lo que todos los miércoles repetimos acá, en los pasillos, en nuestras oficinas, cuando vemos los reclamos por la jubilación mínima.

La jubilación mínima es un problema que se agudizó a principios de 2024, cuando perdieron un 20 por ciento de su poder adquisitivo. La situación de los jubilados, con la mínima, es una situación límite. Los adultos mayores no llegan a cubrir una parte importantísima de la canasta básica. Perciben, si no fuera por el bono, 304.703 pesos, y con el bono, se elevan a 374.703 pesos. Esto, evidentemente, no resguarda, no respalda, no permite una vida digna. Los jubilados las jubiladas tienen que acudir a sus seres más cercanos para poder pedir prestado y poder afrontar la cotidianeidad.

A esto se le suma una grave pérdida, también, por las modificaciones que ha hecho el PAMI en la política de medicamentos, ya que no cubre la totalidad: no todos los medicamentos están cubiertos al ciento por ciento, se modificaron los criterios de acceso a los medicamentos gratuitos, y esto implica, en la práctica, que menos jubilados puedan acceder a este beneficio. Además de que los medicamentos han incrementado notoriamente su valor.

Como decían las senadoras y los senadores preopinantes, la ley no significa una erogación extra, porque la propia ley, el propio texto de la ley, indica de dónde obtener los fondos necesarios para un aumento del 7,2 por ciento en las jubilaciones mínimas.

Si se toman las recomendaciones que los expertos hicieron y que están reflejadas en la ley, tranquilamente podemos pensar en que esta ley se lleve adelante, se lleve a la práctica, y no en que esta ley, una vez que sea aprobada acá, sea vetada nuevamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Me parece que la ley contiene los elementos para ser verdaderamente aplicable. Y no creo que aquí haya personas que pretendan el rompimiento de un equilibrio fiscal al que, pareciera ser, que estamos accediendo en este tiempo, aunque yo no lo tengo tan claro. No, esta ley no rompe ningún equilibrio fiscal. Lo que pretende la ley es, simplemente, estar atentos, dar una solución, dar una respuesta a aquellas personas –mujeres y hombres, adultos mayores– que nos están pidiendo que los miremos, que no tengamos nublada nuestra visión cuando

ellos nos están diciendo que no pueden más. Nos están pidiendo que los miremos, que aceptemos que aquí hay algo que hay que hacer.

Entonces, con lo que nosotros evaluamos del texto de la ley consideramos que es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta norma y que apelemos a la sensibilidad de los equipos que gobiernan hoy nuestro país en el Poder Ejecutivo para que, verdaderamente, la ley sea aplicable y la mejora que hoy ha sido motivo de debate –y sigue siendo motivo de debate en este recinto– llegue al bolsillo de los adultos mayores. Que no quede solamente en este debate; que se posibilite que los adultos mayores se beneficien de este pequeño aumento que solamente intenta compensar lo que han perdido por la inflación, lo que han perdido en su momento –como decía recién– a inicios de 2024.

Simplemente, quiero expresar mi voluntad total, absoluta, la voluntad de la provincia a la que yo represento, Río Negro, de votar a favor de esta ley, que beneficia –como decía– levemente a los jubilados, pero que puede llegar a ser un paliativo para sus bolsillos tan mermados. Nada más. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Mónica Silva.

A continuación, tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Hoy es un día de asombro permanente, porque escuché muchas argumentaciones de que esto no se debía tratar hoy porque había que profundizar, y ahora que tenemos que debatir, hay solo cinco oradores.

Entonces, teníamos que profundizar el debate sobre esta cuestión, y no hay debate. La verdad es que es muy llamativo.

Es increíble que estemos, otra vez, con este tema, que hace casi un año tratamos en este mismo Senado: el 22 de agosto de 2024 tratamos la media sanción que venía de Diputados, que se había aprobado por dos tercios, y que tenía trece artículos, que hacían algo muy concreto. Ese proyecto se aprobó, y es el que después vetó el presidente. Y que celebró el presidente que vetaba.

Pasaron once meses de crueldad e indiferencia; y además de crueldad e indiferencia, con aquellos jubilados que marchan alrededor del Congreso, también de represión.

En aquella oportunidad, tuvimos debate en comisión; tres reuniones informativas. También tuvimos la exposición de expertos. Digo esto, porque este proyecto y aquel, son muy pero muy parecidos. Tienen muy pocas diferencias.

¿Qué hacía aquel y qué hace este? Primero, recompone lo que perdieron los jubilados en enero de 2024. Porque, producto de la devaluación, en enero, hubo un 20,6 por ciento de inflación, y a los jubilados se les reconoció solamente el 12,5 por ciento.

Entonces, tanto en aquella oportunidad como en esta, lo que se hizo y lo que se hace, es aumentar por esa diferencia, que hoy es 7,2 por ciento.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Lousteau.- Perdón, presidente, hay mucho ruido y es muy difícil concentrarse.

Sr. Presidente (Abdala).- Silencio, por favor.

Adelante, senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- ¿Cuánto es ese 7,2 por ciento? Para que tengamos una idea de aumento de la mínima: 21.700 pesos. Ese es el aumento que tiene la mínima con este proyecto; 21.700 pesos.

Estamos haciendo esto dieciocho meses después. Esto tendría que haber sido hecho en enero de 2024, cuando los jubilados perdieron ese 7 por ciento de poder adquisitivo. Lo deberíamos haber tratado mucho antes.

En la Ley Bases, yo hice un dictamen diferente y, en el capítulo fiscal, había incorporado ese 7 por ciento, que el oficialismo y muchos no votaron.

También había un proyecto para reemplazar la moratoria y para lo que dijo la senadora por Córdoba respecto a qué hacer con las jubilaciones de privilegio.

Entonces, dieciocho meses después, este tema vuelve, pero mientras tanto hubo un año y medio de padecimiento innecesario de los jubilados y de las jubiladas.

¿Qué más hace este proyecto? Este proyecto aumenta el bono. ¿Por qué aumenta el bono? Porque el bono se estableció en 70.000 pesos en marzo de 2024, pero cuando uno mira la inflación de 2024 hasta acá, perdió el 40 por ciento del poder adquisitivo el bono. Si uno ajusta el bono por inflación de marzo de 2024 a hoy, da 116.000 pesos el bono. Estamos poniendo 110.000; ni siquiera la recomposición del bono producto de la inflación.

Entre las dos cosas, los jubilados van a percibir 62.000 pesos más; 62.000 pesos más.

Y yo dije que perdieron poder adquisitivo, de hecho, desde que arrancó Milei, perdieron 7 por ciento de poder adquisitivo. Pero desde 2017 los jubilados perdieron 50 por ciento de poder adquisitivo en la jubilación mínima. ¡50 por ciento! Hoy, con las jubilaciones, compran la mitad de lo que compraban en 2017, hace ocho años.

Inclusive, si uno considera el bono, perdieron 33 por ciento del poder adquisitivo. Compran dos terceras partes de lo que compraban en 2017. Perdieron uno de cada tres pesos de poder adquisitivo.

Pero eso es solo si uno lo compara con la inflación. La inflación del año pasado fue del 118 por ciento. Ahora voy a decir cuánto subieron otras cosas: los medicamentos, subieron 361 por ciento; el alquiler, subió 263 por ciento; la electricidad en la ciudad de Buenos Aires, subió 350 por ciento; el gas en la ciudad de Buenos Aires, subió 550 por ciento; los trenes y colectivos, subieron entre 7 y 8 veces; la parte que el afiliado de PAMI paga cuando va a la farmacia –la parte de la que se tiene que hacer cargo–, subió del 15 al 27 por ciento: subió un 80 por ciento. Y, además, hubo una reducción a solamente cuatro de la lista de medicamentos totalmente gratuitos, y solo para aquellos que cobran una mínima y media. Eso es lo que les pasó a los jubilados. Estamos diciendo 62.000 pesos. Eso es lo que les pasó a los jubilados en la Argentina.

E, insisto, les viene pasando desde hace mucho, porque es medio gobierno este, medio gobierno de Macri, y el gobierno entero de Alberto Fernández, para ver que cayó un 50 por ciento el poder adquisitivo de la jubilación mínima.

Como dije, desde que arrancó este gobierno, la caída es del 7 por ciento. Y eso es lo que se está recomponiendo.

Hoy, los jubilados explican uno de cada ocho pesos de baja del gasto en la Argentina. Uno de cada ocho pesos de baja del gasto en la Argentina, se lo cargaron los jubilados. Y representan uno de cada cuatro pesos de mejora del resultado fiscal.

Cuando dicen “Hicimos el mayor ajuste de la historia y conseguimos superávit primario”, uno de cada cuatro pesos que ajustaron ahí, lo ajustaron los jubilados.

El proyecto hace esto: nada más ni nada menos, que recomponer lo que perdieron, no en los últimos ocho años, sino desde enero de 2024. Y agrega una cosa más, que ya tenía el proyecto anterior y que ya tratamos en este recinto, que es la compensación rápida, de acuerdo a la ley, a las cajas provinciales no transferidas.

¿Qué no tiene este proyecto que el otro sí tenía? El otro tenía una garantía de que las jubilaciones mínimas iban a ser de 1,2 veces la canasta básica. Este no la tiene. Tiene un aumento, pero no tiene eso. Si la canasta mañana subiera mucho más, no tiene eso. Es decir, este proyecto es más modesto que el anterior.

¿Qué no tiene este proyecto, cuando escucho hablar de jubilaciones de privilegio? Porque el gobierno, en un momento, se llenó la boca diciendo que eliminaba las jubilaciones de privilegio, pero no eliminó ni una. Lo único que hizo fue eliminar la del presidente y vice, para adelante. Pero, para atrás, no eliminó ni uno solo de lo que se llaman regímenes especiales o diferenciales.

El proyecto anterior que teníamos –y también lo había incluido en mi dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal– decía que había que hacer un análisis de cuánto costaba y cuánto era ese privilegio, con respecto a los que están en el régimen general. Recordemos que cuando hablamos del régimen general en la Argentina, es la ley 24.241. Menos de la mitad de los jubilados y jubiladas están en ese régimen. Esa es la circunstancia. Esas cosas, este proyecto, no las tiene.

¿Qué tiene este proyecto, que el otro no tenía? Fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son? La primera es la eliminación de dos exenciones tributarias: IVA y ganancias, en casos muy específicos.

Gasto tributario: cuando alguien dice gasto tributario, es lo que se deja de recaudar, porque alguien no paga el impuesto igual que el resto de los ciudadanos o empresas en la Argentina. El gasto tributario en la Argentina es varias veces lo que le vamos a dar de aumento a los jubilados, el costo fiscal. Varias veces. Algo que el gobierno no solamente no quiere tocar, sino que inventó un nuevo gasto tributario que se llama RIGI, que bajó el IVA, que bajó ganancias, que bajó ingresos brutos, que bajó débitos y créditos, y que eliminó retenciones. Allí hay gasto tributario nuevo creado. Después, el gobierno se pregunta de dónde sale el dinero para pagarles a los jubilados. ¡Dejen de bajar impuestos a otros!

Recordemos también que en la Ley Bases y el paquete fiscal se hizo una rebaja para los más ricos entre los más ricos. Un régimen especial que se llama Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales, que eran rebajas de hasta dos veces y media lo que pagaba alguien con el mayor nivel de patrimonio en la Argentina, y que además hizo un blanqueo que fue gratuito. Alguien que blanqueó en 2016 con Macri, que blanqueó con Alberto Fernández, podía volver a blanquear y después decidir que pagaba un régimen de bienes personales mucho menor al que existía y, además, congelar eso por quince años. Entonces, para los jubilados hay ajuste, pero para las empresas del RIGI hay baja de impuestos, y para los más ricos entre los más ricos, hay baja de impuestos.

Voy a aprovechar, porque ya tuvimos un enorme debate sobre el orden de la sesión y un enorme debate reglamentario, para tratar algunos de los otros temas, así acortamos la sesión y le podemos dar certidumbre a todos aquellos que están esperando certidumbre. El gobierno dice: “No hay plata”. Una de las cosas que vamos a votar hoy es la insistencia ante el veto a la ayuda a Bahía Blanca.

Voy a decir algo que dije ese día en comisión: la ayuda que el presidente veta son 200.000 millones de pesos.

Voy a nombrar tres programas: hay un programa que se llama Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidráulica, hay otro que se llama Apoyo de la Expansión a Obras para la Adaptación al Cambio Climático Extremo y hay otro que se llama Programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica. Hay programas y subprogramas, entre los tres hay 1.447 millones de pesos, 27.500 millones de pesos y 74.651 millones de pesos. ¿Cuánto se ejecutó de eso? Menos del 20 por ciento en el año 2024. Y si yo agarro esos 100.000 millones de pesos y los traigo, por la

inflación de 2024, a 2025, hay 200.000 millones de pesos sin ejecutar para cosas, específicamente, como las que les pasaron a Bahía Blanca o a Santa Fe. Específicamente para eso. Entonces, hay plata, solo que no la ejecutan.

¿Cuánto gasta YPF en publicidad? Ya lleva gastados más de 100.000 millones de pesos, la mitad de lo que necesita Bahía Blanca. Entonces, hoy vamos a defender a YPF, pero, por otro lado, gasta en publicidad la mitad de lo que necesita Bahía Blanca. Obviamente que voy a acompañar la insistencia de la ayuda a Bahía Blanca.

La verdad es que es justa la recomposición a los jubilados, pero es poquísima. Acá, los jubilados marchan desde hace años, años y años tratando de contar qué es lo que les pasa, de manifestar en un lugar y llamarnos la atención a nosotros diciendo: “Por favor, atiendan lo que me ocurre”. Nunca cortaron la calle, nunca molestaron a nadie. Ahora, lo que pasa es que a esos jubilados que tratan de alertar sobre esta situación se los reprime salvajemente.

Es la primera vez que veo un gobierno que, cuando ajusta a un sector, encima se burla del sector. Nunca vi eso. A veces, uno tiene que tomar decisiones difíciles, pero ajustar a alguien y reírte de esa persona... Ajustar a un jubilado, pegarle y decirle viejo meado… Ajustar a los discapacitados y después, como dijo Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, decir: “Si tuviste un hijo con discapacidad, el problema es tuyo, no del Estado”. Decírselo a una familia que tiene un hijo con trastorno del espectro autista. Nunca lo vi. Ajustar a los médicos del Garrahan y decirles: “Te equivocaste, hubieras estudiado efectos especiales”, como les dijo la diputada Lemoine. Nunca lo vi en mi vida. La verdad es que ajustar y burlarse del que está padeciendo es una cosa que no tiene nombre.

Como dije recién, esta recomposición es mínima, es la nada misma, pero es un gesto mínimo para decir: “Los estamos viendo; entendemos que en este momento difícil de la Argentina la están pasando muy mal”. Es nada más ni nada menos que eso. Es increíble que tengamos que volver a debatirlo. Es realmente increíble que tengamos que volver a debatir esto. Obviamente que voy a votar a favor.

Con respecto a la moratoria, ya lo adelantó la senadora Tagliaferri, cuando las AFJP estaban de moda, hace mucho tiempo, escribí un libro explicando por qué eran malas, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social. Desde el punto de vista técnico, van a llevar a la insolvencia y, desde el punto de vista social, queda un montón de gente afuera con la 24.241, porque pide un doble requisito, que es la edad y la cantidad de años de aportes. En un contexto donde ese modelo tendió al desempleo, donde la gente entra y sale, y, si tiene suerte, vuelve a entrar, porque hay mucha informalidad, cada vez el problema es más grande.

Creo que lo dijo el senador Recalde, todos los sistemas provisionales del mundo no se sustentan solamente con el componente. contributivo. Todo aquel que compra cosas en la Argentina, aunque esté en negro o no esté trabajando, está pagando impuestos. Entonces, no es solamente un tema de solidaridad, le corresponde tener algo. ¡Le corresponde tener algo! Por eso, en su momento, proponía que existiera una pensión universal a la vejez, que después se llamó PUAM.

Ahora, también sé que hemos hecho un montón de moratorias mal calibradas, injustas, pero todo el mundo tiene que estar adentro del sistema. Todo el mundo tiene que estar adentro del sistema y saber que, cuando viene la etapa en que deja de estar en el mercado laboral, puede vivir; como mínimo, saber que tiene un ingreso.

Creo que la resolución es distinta, como lo decía la senadora Tagliaferri porque, si no, las moratorias también se utilizan políticamente y se dan un año antes de las elecciones. Y no está bueno jugar con el sistema previsional porque después, cuando uno lo descalibra, genera unos problemas grandísimos.

Nosotros creemos que el mecanismo que proponemos es más justo, es más estable, menos apropiable políticamente, como decía recién, y más sostenible en el tiempo. Ya estaba en el proyecto de Ley Bases nuestro; lo hemos planteado cuando hubo otras discusiones sobre la moratoria y lo volvemos a plantear en el dictamen. Básicamente, lo que hace es tener una PUAM y para aquel que, producto de que aportó algunos años de su vida laboral, le correspondería más, eliminar el requisito de que tengan que ser treinta, porque no va a llegar nunca a los treinta. Pero, por ahí, con lo que aportó, le corresponde algo más que la mínima. Nos parece que eso es mejor. Por eso, en el caso específico de la moratoria, me voy a abstener.

Por último, en el tema de discapacidad, creo que hay resoluciones mejores al tema, tal como viene la media sanción de Diputados. Pero también veo, como dije antes, que este es un gobierno que tensa, tensa, lastima, ajusta, se burla, pero hay un momento en que hay que lidiar con la emergencia. Y la emergencia y la urgencia, por ahí, no admiten soluciones que a uno le gustarían más. Pero también el sector entero, desde aquellos que tienen una discapacidad y sus familias hasta los prestadores y los profesionales, no da más. Repito, no dan más, necesitan tener un poco de tranquilidad y que se les lleve un poquito de alivio a aquellas familias que atraviesan una situación que, por ahí, ninguno de nosotros nos podemos imaginar.

Creo que el gobierno, cuando habla de libertad, habla de la libertad de no tener empatía, habla de la libertad de poder desentenderse del prójimo. Nosotros vemos la sociedad de manera distinta: cada vez que nos cruzamos con alguien que está en una situación más difícil que nosotros, siempre pensamos que, si no hubiéramos tenido suerte, podríamos ser esa otra persona. Si no hubiéramos nacido donde nacimos, podríamos estar en el lugar del que tiene otra dificultad. Si no hubiéramos podido estudiar o nuestros padres no hubieran hecho un esfuerzo para que estudiemos, estaríamos en otra circunstancia totalmente distinta. Entonces, no creemos en esa sociedad que proponen y no creemos en ese concepto de libertad, que es la libertad de abandonar a los demás, porque un país se construye con todos. Voy a votar a favor del proyecto de discapacidad.

Muchas gracias.

Sr. Mayans.- Presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senador Mayans, tiene la palabra.

Sr. Mayans.- Sí, presidente, es para aclarar el sentido del voto. Lo que estamos pretendiendo votar es primero, el CD.- 4/25, que es el tema del incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones. Ese es el primero que queremos votar. Y queremos votar el CD.- 6/25, el Plan de Pago de Deuda Previsional y Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Eso queremos votar. Y dejamos para después el tratamiento del tema de discapacidad. Porque quieren hacer fundamentaciones algunos senadores.

Entonces, vamos a dar por ya fundamentados estos dos primeros. Votamos esto y después entramos al tema discapacidad para que los que quieran hacer fundamentación del proyecto, lo puedan hacer.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Blanco.

Sr. Blanco.- Es en parte para aclarar el sentido de mi voto.

En lo que tiene que ver con el tema previsional, voy a votar en general y a oponerme al artículo 10 de la media sanción de Diputados. Por eso yo firmé, en esa reunión de comisión, en disidencia.

Con respecto a la moratoria, voy a votar en contra. Si bien reconozco que me molesta cuando se habla permanentemente acá o a través de los medios de comunicación como que hay millones de personas que se han jubilado producto de la moratoria y se castiga a aquel que se jubiló o no se puede jubilar por la moratoria, pero no se castiga a aquel que durante muchos años tuvo a esa gente trabajando, haciéndole las retenciones a su trabajo y sin aportarlas…Y, sin embargo, distintos gobiernos a esos que no cumplieron con la obligación con sus trabajadores de hacer los depósitos de los aportes y las retenciones correspondientes, les dan amplios márgenes de moratorias y planes de pago. Pero a aquel que trabajó toda su vida y al que no le hicieron los aportes y no le depositaron las contribuciones, queremos negarle el derecho a la jubilación.

También es cierto que está descalzado el sistema previsional. Entonces, no es que esté en contra de las moratorias. Lo que sí creo es que hay que hacer rápidamente un estudio para analizar esta situación, para que la incorporación de nuevos ciudadanos a través de la moratoria no vaya en desmedro del conjunto de los jubilados.

Anoche me enteré, mirando la televisión, de que los jubilados ganan 900.000 pesos. Así dijo el ministro de Economía muy suelto de cuerpo: que los jubilados ganan 900.000 pesos.

La verdad es que, como decía días pasados al jefe de Gabinete cuando vino acá, yo creo que vivo en otro país. Yo no vivo en un país donde el promedio de las jubilaciones es 900.000 pesos o más, como dijo el ministro de Economía. Yo vivo en un país donde a los jubilados no les alcanza ni siquiera para pagar los remedios.

Pero bueno, reitero: voy a acompañar el proyecto previsional con la oposición al artículo 10. Voy a rechazar el tema de la moratoria, porque creo –insisto– que hay que hacer un estudio más profundo a efectos de no perjudicar a todo el mundo. Pero hay que hacerlo rápidamente.

Y después, cuando se trate el tema discapacidad, también voy a hacer uso de la palabra.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Vischi.

–Manifestaciones del señor senador Blanco fuera del alcance del micrófono.

Sr. Blanco.- Y después, en particular, para poder manifestar el voto negativo.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Es moción suya, senador Blanco?

Sr. Blanco.- Es una propuesta o una moción, tómela así.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

En realidad, lo que queremos aclarar, porque recién decía el senador Mayans cuáles son los expedientes que están en tratamiento… Y es cierto, por ahí el debate está basado en dos expedientes: el del aumento de las jubilaciones y, a su vez, también estamos debatiendo el de la moratoria. Pero debemos, obviamente, separar ambos expedientes y votar en general y en particular cada uno. Porque tenemos algunos reparos y porque entiendo que el senador Recalde debería autorizar o no la reforma.

Pero, en realidad, quiero dejar planteadas algunas cosas que por ahí no queremos acompañar.

Estamos de acuerdo con que han perdido el poder adquisitivo nuestros jubilados. Además, este es un debate del año pasado que, en definitiva, también habíamos acompañado.

Por supuesto, también está claro que esta ley, a diferencia de otros años, viene con una propuesta de financiamiento, lo cual es bastante valorado, a pesar de que algunos de los puntos de financiamiento, como recién decía el senador Blanco respecto del artículo 10, que es ínfimo lo que puede aportar al sistema, generan un gran trastorno al sistema de garantías de los créditos.

Según alguna información, tiene que ver con que uno de cada tres créditos está apalancado con ese sistema de SGR, que es el Sistema de Garantía Recíproca que tienen la mayoría de los créditos de las pymes de la Argentina.

Por eso, también pido a la bancada de UP que nos acompañe con el retiro de este artículo para que el Sistema de Garantía Recíproca no se resienta.

También, quiero manifestar el agrado por que se coloque aquí la posibilidad de que se haga un adelanto de los fondos para las cajas provinciales. Hay trece provincias donde las cajas provinciales no han pasado al sistema nacional. Y la verdad es que es muy engorroso y están prácticamente bloqueadas desde hace un buen tiempo las distintas auditorías, de forma que, por lo menos Corrientes, desde 2017 no tiene auditorías para poder recibir los fondos que son los que hacen que los déficits de las cajas, que, además, el Estado Nacional recauda y se queda. Esos fondos, como decía, no se los están transfiriendo a las provincias.

Por lo tanto, este proyecto tiene la decisión de hacer los cálculos anuales y dividirlos por doce para poder hacer que las cajas provinciales también los puedan recibir en tiempo y forma.

Por supuesto, también adelanto que no voy a acompañar el tema de las moratorias en función un poco de lo que decía la senadora Tagliaferri recién respecto de la cuestión de resolver lo antes posible...

Sra. Di Tullio.- Presidente: no anda el tablero.

Sr. Vischi.- ¿Qué pasó?

Sra. Tagliaferri.- Nos bloquearon a todos.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Tagliaferri.- Es un chiste, Agustín.

Sr. Vischi.- Simplemente, quiero decir que el sistema de moratoria no resuelve la cuestión y es importante hacerlo, como ya decíamos el año pasado, con un cambio importante, un poco ajustado a esto de que existe una PUAM y que, de acuerdo a los aportes, se pueda resolver algún aumento de cada una de las jubilaciones.

Simplemente, quería dejar aclarado eso. Pero fundamentalmente también la apertura de la posibilidad de la votación en general y en particular para poder hacer el uso de nuestro voto en cada uno de los artículos.

Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Vichi.

A continuación, quiero aclarar que cuando se vote –yo estoy cumpliendo este rol ahora, en ausencia de Victoria–, lo más probable es que me abstenga o no participe de la votación.

Sra. Di Tullio.- No tenés que abstenerte.

Sr. Lousteau.- Pero estás presidiendo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Recalde.

Para no convalidar la sesión, conforme a la decisión de mi bloque, La Libertad Avanza…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Recalde.

Sr. Recalde.- Bueno, azorado por su afirmación, pero contestando al senador Vischi, vamos a proponer que se vote por separado, es decir que sea una votación

nominal, en general primero y en particular después. Pero no aceptamos ningún cambio. Queremos que se vote tal cual vino de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Que se vote la moción del senador Vischi.

Perdón, tiene la palabra la senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Como están resolviendo el tema del tablero, aprovecho…

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Tagliaferri.- Ahora le doy la palabra, Mayans.

Quiero hacer una reflexión, ya que estamos acá, discutiendo.

Yo no sé cómo va a terminar saliendo la votación de la moratoria, pero a mí me parece muy interesante que tanto en Diputados como acá, en el Senado, ahora, como hace tres años con la moratoria anterior, como el año pasado, siempre escucho este cántico que dice: "Nos encantaría reformar, y estamos de acuerdo, y la moratoria" y demás, pero, al momento de sentarse a armar los proyectos, discutir y bancarlos, desaparecen todos. Desaparecen todos. Cada uno sabe de lo que estoy hablando.

Entonces, si sale, saldrá. Y si no sale, aquellos senadores y aquellos diputados –incluso, algunos miembros diputados y senadores del oficialismo–, que dicen que les parece que es un mecanismo, que lo hagan realidad. Porque si no, seguimos mintiéndole a la gente. De un lado y del otro. Con moratoria o sin moratoria.

Entonces, vamos a todos los canales de televisión, diciendo que hay que reformarla, pero, al momento de resolver el tema, se esconden todos.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sra. Di Tullio.- En cualquier momento nos quedamos sin micrófono.

Sr. Mayans.- A mí me dijeron que Atauche fue y sacó el fusible del tablero, así que pídale a Atauche que ponga el fusible en el tablero. Es una vergüenza lo que están haciendo. Es la primera vez que pasa.

Por otro lado, usted debería retirarse de la Presidencia y permitirle a la senadora Sapag que presida. Porque si usted considera que es inválida y se va a abstener, es como que usted está ausente acá.

Entonces, por favor, retírese de la Presidencia y entregue la Presidencia…

Sra. Fernández Sagasti.- O se abstiene o…

Sra. Di Tullio.- Si no, votás.

Sr. Mayans.- O se abstiene o preside. ¿Verdad? No puede hacer lo que está haciendo.

Sr. Presidente (Abdala).- Yo tengo la decisión como senador para votar o no votar. Eso es así.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Entonces, no puede presidir. Porque si usted dice que esta sesión no es válida…

Sr. Presidente (Abdala).- Ya manifesté que voy a ser coherente…

Sr. Mayans.- No, no. Usted no puede presidir la sesión.

Sr. Presidente (Abdala).-… con la decisión de mi bloque, La Libertad Avanza, respecto de lo que se manifestó acerca de la validación o no de esta sesión.

Sr. Mayans.- Usted está "incidentando" la sesión.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador.

Sr. Mayans.- No, no. Usted es par mío. Usted es senador, igual que yo. Usted está "incidentando" la sesión, sentándose en una sesión que dice que es inválida. Por lo tanto, no la puede presidir. Retírese, por favor, de la Presidencia y deje en la

Presidencia a una persona que pueda presidir y que pueda votar. Tiene que tener el informe. Retírese, por favor, de la Presidencia.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Blanco.

Sr. Blanco.- Solo para hacer una pequeña aclaración, porque se ve que al Reglamento no se lo lee.

Si usted se abstiene, es como si estuviera ausente. Entonces, un ausente no puede presidir una sesión. Entonces, no puede abstenerse. Si está presente, tiene que votar por sí o por no. No puede abstenerse porque no está en el Reglamento del Senado. No está presente. Entonces, ¿vamos a estar presididos por un fantasma? Lo digo con todo respeto.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Fama.

Sr. Fama.- Gracias.

Presidente: llamo su atención, por favor. Esto no funciona. ¿Cómo vamos a votar? Primera cuestión, por favor, para que no exista ningún tipo de confusión.

Sr. Mayans.- ¡A viva voz!

Sr. Fama.- Segundo tema. Se ha pedido acá que se vote, primero, en general y, después, en particular todos los proyectos: uno a uno. Porque algunos senadores tenemos algunos reparos respecto de algunos artículos, que creo que es lo que manda el Reglamento.

Así que le pido que se ordene la sesión, resolvamos este tema y, después, procedamos a la votación. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias.

Mi voto lo voy a dar en el momento de la votación, motivo por el cual me parece que las palabras fueron exacerbadas y exageradas. Muchas gracias.

Sr. Mayans.- Presidente: es serio lo que está pasando.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Estamos solucionando el problema que tiene el tablero. Si no es así, se votará a viva voz.

Sr. Mayans.- Lo del tablero ya vimos que es una falta. Vamos a tener que tener un nuevo secretario administrativo si seguimos así, con todo este tema. Otra cosa, presidente…

Sr. Presidente (Abdala).- Se está solucionando el tema del tablero, así que me parece que no…

Sr. Mayans.- No lo autorizamos a que usted pueda abstenerse. El Cuerpo no lo autoriza a abstenerse. O sea, vota por sí o vota por no.

Sr. Presidente (Abdala).- Al momento de la votación, manifestaré mi voto.

Sr. Mayans.- No. El Cuerpo no lo autoriza a abstenerse.

Sr. Presidente (Abdala).- No me puede obligar usted a mí…

Sr. Mayans.- Entonces, si se va a abstener, se tiene que…

Sr. Presidente (Abdala).- Usted no me puede obligar a mí a manifestar mi voto. Gracias.

Tiene la palabra el senador Camau Espínola.

Sr. Espínola.- Perdón.

Pongamos a consideración si se puede abstener o no. Antes, tenemos que votarlo; no es que el senador Mayans lo va a decidir en nombre de los demás. Me parece que, como en toda votación, tenemos que autorizar si se abstiene o no se abstiene, en general, todos los senadores.

Sr. Presidente (Abdala).- Primero, está pendiente la moción del senador Vischi, que teníamos que votar si lo hacíamos en general o en particular.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Lo votamos a mano alzada lo del senador Vischi?
Sra. Fernández Sagasti.- Le estoy pidiendo la palabra, presidente, para aclarar el sentido de la moción.
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente.

El miembro informante no aceptó introducir modificaciones y se pidió votar por separado cada uno de los órdenes del día que estamos tratando y en general y en particular.

Si tienen algún texto que quieren votar en contra o algún artículo, estaría bien que lo aclaren antes, así hacemos solamente dos votaciones. Si les parece, en general y en particular una y, en general y en particular, la otra.

Y procedamos también a la votación a viva voz, por favor, porque, si no, vamos a estar acá todo el día que el secretario parlamentario…
Sr. Presidente (Abdala).- Se volvió a caer el tema del tablero. Ahora lo recuperaremos nuevamente.
Sra. Fernández Sagasti.- ¡Estoy en el uso de la palabra, presidente!
Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senadora. Continúe.
Sra. Fernández Sagasti.- La moción es votar en general y en particular por separado cada uno de los órdenes del día y que comience ya la votación a viva voz.
Sr. Presidente (Abdala).- Hay una moción de la senadora…

Tiene la palabra el senador Vischi.
Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Me parece que es claro. Votamos en general y, luego, en particular artículo por artículo. Y que cada uno vote lo que quiera. Me parece que es lo que corresponde. Por eso, no entendí cuál era el planteo que hacía la senadora… Aparte, son pocos artículos, no habría inconvenientes. Votamos artículo por artículo, después, cuando se vota en general.
Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto.

Corresponde entonces…
Sra. Álvarez Rivero.- Presidente.
Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senadora Carmen Álvarez Rivero.
Sra. Álvarez Rivero.- El desorden y la falta de adhesión al Reglamento, de punta a punta, que ha tenido esta sesión y todas las actividades de la última semana merece que todo este tratamiento, todas estas leyes, vuelvan a comisión. ¡Esto por supuesto que está avalado por el propio Reglamento!

La falta de apego al Reglamento la han señalado desde todos los sectores. Por mil razones. Esto es imposible de avalar.
Sr. Mayans.- ¡Ya se discutió eso, presidente! Es una maleducada.
Sra. Álvarez Rivero.- Incluso, no estamos en condiciones...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Silencio, por favor, así votamos.
Sra. Álvarez Rivero.- No estamos en condiciones de garantizar que esto no se judicialice. Es mucho más respetuoso para el honor de esta Casa volver a trabajarlo en las comisiones. Y cuando esté perfectamente debatido… Porque acá se habla del debate de Diputados, acá no hablamos de los temas. No debatimos los temas. No debatimos…
Sr. Mayans.- No se está discutiendo eso, presidente.
Sra. Álvarez Rivero.- No debatimos los temas que nos pueden llevar de nuevo a la misma situación en la que nos dejó el kirchnerismo.
Sr. Mayans.- ¡Hágale un examen psicológico a la senadora, presidente!

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Álvarez Rivero.- Por favor, señor presidente…
Sr. Presidente (Abdala).- Tenemos que votar, senadora.
Sra. Álvarez Rivero.- Señor presidente: levántese y dé por acabada y finalizada esta sesión. *(Risas y Aplausos.)*
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Carmen Álvarez Rivero.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Presidente (Abdala).- Silencio, por favor.
Continuamos con el orden de la sesión.
Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones de este Senado. Senador Arce, Rojas Decut…
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: ante este boicot indisimulado que están haciendo, porque esto no es casualidad, someta a votación en general por listado y, después, en particular. No tenemos problema. ¡Vamos!
Sra. Di Tullio.- ¡A viva voz!
Sr. Mayans.- Hay que abrir una investigación, presidenta.
Sra. Di Tullio.- El secretario parlamentario tiene que tomar a viva voz el voto en general.
Sr. Secretario (Giustinian).- Primero, votamos en general y, después, en particular.
¿Estamos de acuerdo?
–Asentimiento.
Sr. Secretario (Giustinian).- Bien.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidente (Sapag).- Se pone a votación en general.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Secretario (Giustinian).- Se está votando.
Sra. Presidente (Sapag).- A viva voz.
Por Secretaría se va a ir tomando el nombre de cada uno de los senadores y senadoras y estableciendo su voto en la planilla.
Ahora vamos a votar en general el proyecto CD.- 4/25, sobre el aumento de las jubilaciones.
Se pone a votación.
Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Abad.
Sr. Abad.- Positivo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Positivo.
Senador Abdala, ausente.
Senadora Álvarez Rivero.
Sra. Álvarez Rivero.- ¡Es un atropello!
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Secretario (Giustinian).- ¿Es afirmativo o negativo?
Sra. Álvarez Rivero.- ¡Esta sesión no tiene ninguna validez!
Sr. Secretario (Giustinian).- No vota.
Ausente, entonces.
Andrada…
Sra. Álvarez Rivero.- ¡Ustedes se quieren llevar puesto el Senado y no lo voy a permitir!
Sr. Secretario (Giustinian).- Arce….
Sra. Álvarez Rivero.- Es un atropello a la democracia. Es una falta de respeto al Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Giustinian).- Andrada.

Sr. Andrada.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo, Andrada.
Sra. Álvarez Rivero.- ¡No puede hacerse cualquier cosa!
Sr. Secretario (Giustinian).- Carlos Arce…
Sra. Presidente (Sapag).- Puede retirarse, senadora, en silencio.
Muchas gracias.
Sr. Arce.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Arce se abstiene.
Ivanna Arrascaeta, ausente.
Ezequiel Atauche, ausente.
Beatriz Ávila.
Sra. Ávila.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Vilma Bedia, ausente.
Daniel Bensusán.
Sr. Bensusán.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Pablo Blanco.
Sr. Blanco.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Carambia.
Sr. Carambia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Lucía Corpacci.
Sra. Corpacci.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stefanía Cora.
Sra. Cora.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carmen Lucila Crexell, ausente.
Andrea Cristina.
Sra. Cristina.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Alfredo De Angeli, ausente.
Eduardo de Pedro.
Sr. De Pedro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Juliana Di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudio Martín Doñate.
Sr. Doñate.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Eugenia Duré.
Sra. Duré.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Mauricio Espínola.
Sr. Espínola.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Flavio Sergio Fama.
Sr. Fama.- Afirmativo.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Natalia Elena Gadano.
Sra. Gadano.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Galaretto.
Sr. Galaretto.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Giménez Navarro.
Sra. Giménez Navarro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Nora del Valle Giménez.
Sra. Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Enrique Martín Goerling Lara, ausente.
María Teresa González.
Sra. González.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Victoria Huala.
Sra. Huala.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Luis Alfredo Juez.
Sr. Juez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariana Juri, ausente.
Alicia Margarita Kirchner.
Sra. Kirchner.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Daniel Kroneberger.
Sr. Kroneberger.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Ahí, ya les pasamos el resultado.
Sra. Tagliaferri.- ¡Yo no voté!
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Secretario (Giustinian).- Perdón.
Sergio Napoleón Leavy.
Sr. Leavy.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Claudia Ledesma.
Sra. Ledesma Abdala.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Marcelo Lewandowski.
Sr. Lewandowski.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Linares.
Sr. Linares.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.

Cándida López.
Sra. López, Cándida Cristina.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Florencia López.
Sra. López, María Florencia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carolina Losada.
Sra. Losada.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Martín Lousteau.
Sr. Lousteau.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Juan Luis Manzur.
Sr. Manzur.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Miguel Ángel Mayans.
Sr. Mayans.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sandra Mariela Mendoza.
Sra. Mendoza.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Carolina Moises.
Sra. Moises.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gerardo Montenegro.
Sr. Montenegro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Emilio Neder.
Sr. Neder.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stella Olalla, ausente.
Bruno Olivera Lucero, ausente.
Juan Carlos Pagotto, ausente.
Francisco Paoltroni, ausente.
Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Inés Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariano Recalde.
Sr. Recalde.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Jesús Fernando Rejal.
Sr. Rejal.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Antonio Rodas.
Sr. Rodas.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sonia Rojas Decut.
Sra. Rojas Decut.- Abstención.

Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Juan Carlos Romero, ausente.
Fernando Aldo Salino.
Sr. Salino.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Silvia Estela Sapag.
Sra. Sapag.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mónica Esther Silva.
Sra. Silva.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Rodolfo Alejandro Suárez, ausente.
Guadalupe Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Edith Elizabeth Terenzi.
Sra. Terenzi.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Sergio Mauricio Uñac.
Sr. Uñac.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gabriela Valenzuela.
Sra. Valenzuela.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Alejandra María Vigo.
Sra. Vigo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Vischi.
Sr. Vischi.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Víctor Zimmermann, ausente.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Leo el resultado: 52 afirmativos, cero negativos y 4 abstenciones.
Son 56 senadores presentes en total.
– Para ver el detalle de la votación, haga clic aquí.
Sr. Mayans.- Presidenta...
Sra. Presidente (Sapag).- Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Reclamo que es por unanimidad.
Sra. Presidente (Sapag).- Muy bien.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidente (Sapag).- Con 56 presentes: votos afirmativos, 52; votos negativos, ninguno; y 4 abstenciones.
Por unanimidad, resulta aprobado en general.
Ahora, votamos en particular...
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidente (Sapag).- Corrijo lo que acabo de decir.
Al haber cuatro abstenciones, son 52 los presentes. Por lo tanto, hay 52 votos afirmativos y ninguno negativo. Por lo tanto, es unanimidad. Muchas gracias.
Tiene la palabra senador Mayans.

Sr. Mayans.- Propongo, para poder facilitar el tema, que expliquen los artículos en los que no coinciden, para que queden registrados en la Secretaría. Y que el resto se vote si se quiere a mano alzada, inclusive.
Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra senador Vischi.
Sr. Vischi.- Gracias.

Terminamos unificando en ciertos artículos que no vamos a acompañar. En todo caso, después tendríamos que levantar la mano los que no acompañamos; no sé cómo vamos a resolverlo.

Le voy a decir cuáles son los artículos. Los que vamos a rechazar o no vamos a votar: serían los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 11 y 12, y nada más.
Sra. Fernández Sagasti.- Es una tomada de pelo esto.
Sr. Vischi.- Pero pará… Esperá que te pregunto a vos lo que tengo que votar.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Sapag).- Vamos a explicar. Vamos a votar el artículo 1° y los artículos 8° y 9°.

Una aclaración del secretario.
Sr. Secretario (Giustinian).- Una propuesta: podemos votar en orden los artículos, como van apareciendo en la ley. O podemos hacer dos votaciones: una con los que no tienen objeciones, con todos los artículos que no tienen objeciones, y otra votación con los que tienen objeciones.

Entonces, reducimos solo a dos votaciones. ¿Está bien?

–Asentimiento.

Sr. Secretario (Giustinian).- Leemos, primero, los artículos que se votarían en primer término y, después, los que se votarían en segundo. ¿Les parece bien?

–Asentimiento.

Sra. Presidente (Sapag).- ¿El 12 es el último artículo?
Sr. Secretario (Giustinian).- No.
Sra. Presidente (Sapag).- Vamos a poner a votación nominal los artículos que no tienen objeciones, que son el 1°, el 8°, el 9°, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Repito: el 1°, el 8°, el 9° y del 13 al 21.

Son los artículos que no tienen objeciones y que se ponen a votación nominal en este momento.
Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Abad.
Sr. Abad.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.

Abdala, Bartolomé, ausente.
Álvarez Rivero, ausente.
Andrada.
Sr. Andrada.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.

Carlos Arce.
Sr. Arce.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.

Ivanna Arrascaeta, ausente.
Ezequiel Atauche, ausente.
Beatriz Ávila.
Sra. Ávila.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.

Vilma Bedia, ausente.
Daniel Bensusán.
Sr. Bensusán.- Afirmativo.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Pablo Blanco.
Sr. Blanco.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Carambia.
Sr. Carambia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Lucía Corpacci.
Sra. Corpacci.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stefanía Cora.
Sra. Cora.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carmen Lucila Crexell, ausente.
Sr. Secretario (Giustinian).- Andrea Cristina.
Sra. Cristina.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Alfredo Luis De Angeli, ausente.
Eduardo de Pedro.
Sr. De Pedro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo
Juliana Di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudio Martín Doñate.
Sr. Doñate.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Eugenia Duré.
Sra. Duré.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Mauricio Espínola.
Sr. Espínola.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Flavio Sergio Fama.
Sr. Fama.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Natalia Elena Gadano.
Sra. Gadano.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Galaretto.
Sr. Galaretto.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Giménez Navarro.
Sra. Giménez Navarro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.

Nora del Valle Giménez.
Sra. Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Enrique Martín Goerling Lara no está, ausente.
María Teresa González.
Sra. González.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Victoria Huala.
Sra. Huala.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Luis Alfredo Juez.
Sr. Juez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Alicia Margarita Kirchner.
Sra. Kirchner.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariana Juri, ausente.
Daniel Kroneberger.
Sr. Kroneberger.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sergio Leavy.
Sr. Leavy.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudia Ledesma.
Sra. Ledesma Abdala de Zamora.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Marcelo Lewandowski.
Sr. Lewandowski.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Linares.
Sr. Linares.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Cándida Cristina López.
Sra. López, Cándida Cristina.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Florencia López.
Sra. López, María Florencia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carolina Losada.
Sra. Losada.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Martín Lousteau.
Sr. Lousteau.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Juan Luis Manzur.
Sr. Manzur.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Mayans.
Sr. Mayans.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sandra Mendoza.

Sra. Mendoza.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Carolina Moises.
Sra. Moises.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gerardo Montenegro.
Sr. Montenegro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Neder.
Sr. Neder.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stella Olalla, ausente.
Bruno Olivera, ausente.
Juan Carlos Pagotto, ausente.
Francisco Paoltroni, ausente.
Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Inés Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariano Recalde.
Sr. Recalde.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Jesús Fernando Rejal.
Sr. Rejal.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Antonio Rodas.
Sr. Rodas.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sonia Rojas Decut.
Sra. Rojas Decut.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Juan Carlos Romero, ausente.
Fernando Salino.
Sr. Salino.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Silvia Estela Sapag.
Sra. Sapag.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mónica Esther Silva.
Sra. Silva.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Rodolfo Suárez, ausente.
Guadalupe Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Edith Terenzi.
Sra. Terenzi.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Sergio Uñac.

Sr. Uñac.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mercedes Gabriela Valenzuela.
Sra. Valenzuela.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Alejandra María Vigo.
Sra. Vigo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Alejandro Vischi.
Sr. Vischi.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Víctor Zimmermann, ausente.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidente (Sapag).- La votación de los artículos 1°, 8°, 9° y del 13 al 21 resulta con 52 votos afirmativos, ninguno negativo y 4 abstenciones.
– Para ver el detalle de la votación, haga clic aquí.
Sr. Mayans.- Por unanimidad.
Sra. Di Tullio.- Por unanimidad.
Sra. Presidente (Sapag).- Por unanimidad, nuevamente, resulta aprobado.
Ahora vamos a pasar a la votación de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 11 y 12.
Se va a votar en forma nominal.
Tiene la palabra, senador.
Sr. Fama.- Yo voy a hacer una objeción. Voy a solicitar que esta votación se divida en dos partes: una del artículo 2° al 7°, y luego del 10 en adelante.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Fama.- Perfecto. Entonces, hago la aclaración cuando me toque. Gracias.
Sra. Presidente (Sapag).- Sí, senador. Haga la aclaración cuando le toque, ya que estos son los artículos con los que algunos otros senadores tienen objeciones.
Lo vuelvo a repetir: ponemos a votación los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 11 y 12.
Se pone a votación.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abad, Maximiliano.
Sr. Abad.- Del 2° al 7°, positivo; 10, 11 y 12, negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Bartolomé Abdala, ausente.
Álvarez Rivero, ausente.
Guillermo Andrada.
Sr. Andrada.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Arce
Sr. Arce.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Arrascaeta, ausente.
Atauche, ausente.
Beatriz Ávila.
Sra. Ávila.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Vilma Bedia, ausente.
Daniel Bensusán.
Sr. Bensusán.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.

Pablo Blanco.
Sr. Blanco.- Negativo el 10, y el resto afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Vota el 10 negativo y el resto afirmativo.
José María Carambia.
Sr. Carambia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Lucía Corpacci.
Sra. Corpacci.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stefanía Cora.
Sra. Cora.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Crexell, ausente.
Andrea Cristina.
Sra. Cristina.- Abstención
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Alfredo De Angeli, ausente.
Eduardo de Pedro.
Sr. De Pedro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Juliana Di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudio Martín Doñate.
Sr. Doñate.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Eugenia Duré.
Sra. Duré.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Mauricio Espínola.
Sr. Espínola.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Flavio Fama.
Sr. Fama.- Del 2° al 7, positivo; 10, 11 y 12, negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Perfecto. Gracias, senador.
Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Natalia Gadano.
Sra. Gadano.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Galaretto.
Sr. Galaretto.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Giménez Navarro.
Sra. Giménez Navarro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Nora del Valle Giménez.

Sra. Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Enrique Martin Goerling, ausente.
María Teresa González.
Sra. González.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Victoria Huala.
Sra. Huala.- Del 2° al 7°, afirmativo; 10,11 y 12, negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Del 2° al 7°, positivo; 10,11 y 12, negativo.
Luis Juez.
Sr. Juez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariana Juri, ausente.
Alicia Kirchner.
Sra. Kirchner.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Daniel Kroneberger.
Sr. Kroneberger.- Del 2° al 7°, positivo, el resto negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Bien.
Sergio Leavy.
Sr. Leavy.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudia Ledesma.
Sra. Ledesma Abdala de Zamora.- Positivo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Positivo.
Marcelo Lewandowski.
Sr. Lewandowski.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Linares.
Sr. Linares.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Cándida Cristina López.
Sra. López, Cándida Cristina.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Florencia López.
Sra. López, María Florencia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo
Carolina Losada.
Sra. Losada.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Martín Lousteau.
Sr. Lousteau.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Juan Luis Manzur.
Sr. Manzur.- Afirmativo.
José Mayans.
Sr. Mayans.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sandra Mendoza.
Sra. Mendoza.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Carolina Moises.

Sra. Moises.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gerardo Montenegro.
Sr. Montenegro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo
José Emilio Neder.
Sr. Neder.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stella Olalla, ausente.
Bruno Olivera, ausente.
Juan Carlos Pagotto, ausente.
Francisco Paoltroni, ausente.
Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Inés Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariano Recalde.
Sr. Recalde.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Jesús Fernando Rejal.
Sr. Rejal.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Antonio Rodas.
Sr. Rodas.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sonia Rojas Decut.
Sra. Rojas Decut.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Juan Carlos Romero, ausente.
Fernando Salino.
Sr. Salino.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Silvia Sapag.
Sra. Presidente (Sapag).- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mónica Esther Silva.
Sra. Silva.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Rodolfo Suárez, ausente.
Guadalupe Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Edith Terenzi.
Sra. Terenzi.- Abstención.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Sergio Uñac.
Sr. Uñac.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gabriela Valenzuela.

Sra. Valenzuela.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Alejandra Vigo.
Sra. Vigo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Vischi.
Sr. Vischi.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Y Víctor Zimmermann, ausente.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidente (Sapag).- Senadoras y senadores, si pueden mantenerse en sus bancas.
Con el resultado en particular del expediente CD.- 4/25.
Los artículos del 2° al 7º tienen 48 votos positivos, 4 negativos y 4 abstenciones.
El artículo 10 tiene 43 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Y los artículos 11 y 12 tienen 44 votos positivos, 8 negativos y 4 abstenciones.
– Para ver el detalle de la votación, haga clic aquí.
Sra. Presidente (Sapag).- Había una objeción de alguien que su voto no sé qué…
Sra. Losada.- ¿Qué hacemos?
Sra. Presidente (Sapag).- Si, por favor, puede usar el micrófono, senadora.
Sra. Losada.- Un momento, que llegue el senador.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidente (Sapag).- Resultando aprobado en general y en particular el expediente CD.- 4/25 se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. *(Aplausos.)*
Senadoras y senadores, tenemos dificultades con el sistema electrónico. Les pido que los que así lo consideren, se mantengan en sus bancas porque eso sí se registra y es necesario para saber qué senadores están y cuál es el número que tenemos, si es que tenemos quórum.
Sra. Di Tullio.- No, eso no se registra, presidente.
Sr. Mayans.- Vamos a la votación, directamente.
Sr. Leavy.- Vamos a la moratoria.
Sra. Presidente (Sapag).- Manténganse en sus bancas.
Lo que no se puede registrar de ninguna manera es el sentido del voto, que se seguirá haciendo en forma nominal.
El otro pedido que les voy a hacer es que lo hagan a través del micrófono para que se oiga bien desde esta presidencia.
Tiene la palabra, senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidenta.
Es para mocionar que, en el próximo expediente, sobre moratoria previsional, hagamos una sola votación, en general y en particular
Sra. Presidente (Sapag).- Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Sapag).- Aprobado.

12. Modificación de las leyes 27.705, Plan de Pago de Deuda Previsional, y 27.260, Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (CD.- 6/25.)

Sra. Presidente (Sapag).- Se pone a votación en general y en particular el dictamen del proyecto de ley en revisión, expediente CD.- 6/25.
Sra. Silva.- ¿Lo puede leer, presidente?
Sra. Presidente (Sapag).- Sí, cómo no.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión que modifica sus similares 27.705 del plan de pago de deuda previsional y el 27.260 de reparación histórica para jubilados y pensionados CD.-6/25.
Se pone a votación en forma nominal.
Sr. Secretario (Giustinian).- Maximiliano Abad.
Sr. Abad.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Bartolomé Abdala, ausente.
Álvarez Rivero, ausente.
Guillermo Andrada.
Sr. Andrada.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Arce, ausente.
Ivanna Arrascaeta, ausente.
Ezequiel Atauche, ausente.
Beatriz Ávila.
Sra. Ávila.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Vilma Bedia, ausente.
Daniel Bensusán.
Sr. Bensusán.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Pablo Blanco.
Sr. Blanco.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
José María Carambia, ausente.
Lucía Corpacci.
Sra. Corpacci.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stefanía Cora.
Sra. Cora.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Crexell, ausente.
Andrea Cristina.
Sra. Cristina.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Alfredo De Angeli, ausente.
Eduardo de Pedro.
Sr. De Pedro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Juliana Di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudio Martín Doñate.
Sr. Doñate.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Eugenia Duré.

Sra. Duré.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Mauricio Espínola.
Sr. Espínola.- Positivo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Positivo.
Flavio Fama.
Sr. Fama.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Natalia Gadano.
Sra. Gadano.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Galaretto.
Sr. Galaretto.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Celeste Giménez Navarro.
Sra. Giménez Navarro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Nora del Valle Giménez.
Sra. Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Enrique Goerling, ausente.
María Teresa González.
Sra. González.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Victoria Huala.
Sra. Huala.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Luis Juez.
Sr. Juez.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Mariana Juri, ausente.
Alicia Kirchner.
Sra. Kirchner.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Daniel Kroneberger.
Sr. Kroneberger.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Sergio Leavy.
Sr. Leavy.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Claudia Ledesma.
Sra. Ledesma Abdala de Zamora.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Marcelo Lewandowski.
Sr. Lewandowski.- Afirmativo.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carlos Linares.
Sr. Linares.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Cándida Cristina López.
Sra. López, Cándida Cristina.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Florencia López.
Sra. López, María Florencia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Carolina Losada.
Sra. Losada.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Martín Lousteau.
Sr. Lousteau.- Me abstengo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abstención.
Juan Luis Manzur.
Sr. Manzur.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Mayans.
Sr. Mayans.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sandra Mendoza.
Sra. Mendoza.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Carolina Moises.
Sra. Moises.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gerardo Montenegro.
Sr. Montenegro.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
José Neder.
Sr. Neder.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Stella Olalla, ausente.
Bruno Olivera, ausente.
Pagotto, ausente.
Paoltroni, ausente.
Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
María Inés Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mariano Recalde.
Sr. Recalde.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Fernando Rejal.
Sr. Rejal.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Antonio Rodas.

Sr. Rodas.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Sonia Rojas Decut, ausente.
Juan Carlos Romero, ausente.
Fernando Salino.
Sr. Salino.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Silvia Sapag.
Sra. Presidente (Sapag).- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Mónica Esther Silva.
Sra. Silva.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Rodolfo Suárez, ausente.
Guadalupe Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Edith Terenzi.
Sra. Terenzi.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Sergio Uñac.
Sr. Uñac.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Gabriela Valenzuela.
Sra. Valenzuela.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Alejandra Vigo.
Sra. Vigo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativo.
Eduardo Vischi.
Sr. Vischi.- Negativo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Negativo.
Y Víctor Zimmermann, ausente.
Sra. Presidente (Sapag).- Resultado de la votación: 38 votos afirmativos…
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidente (Sapag).- Con 53 presentes, el resultado es 38 afirmativos, 14 negativos y una abstención.
Sr. Carambia.- Señora presidenta: yo no pude entrar a votar porque no tenía corbata. ¿Le pueden informar a la gente que está en la entrada que me tienen que dejar entrar? Es más: la próxima vez vengo en pijama.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidente (Sapag).- Senador Carambia, ¿puede emitir su voto, por favor?
Sr. Carambia.- Afirmativo.
Sra. Presidente (Sapag).- Gracias.
Sr. Carambia.- Gracias.
Sra. Di Tullio.- Pero ¿qué pasó?
Sra. Fernández Sagasti.- No se entendió.
Sr. Carambia.- No me dejaban entrar recién porque decían que no tenía corbata. La señora que estaba ahí. Le dije que la próxima vengo en pijama. Le voy a decir que acá puedo entrar como tenga ganas.
–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Sapag).- Silencio, por favor.

Doy nuevamente el resultado. Con 54 presentes, hay 39 votos afirmativos, 14 votos negativos y una abstención, resultando aprobado en general y en particular el expediente CD.- 6/25. Se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.

– Para ver el detalle de la votación, haga clic aquí.

Sr. Leavy.- Con la aprobación de los dos tercios.

Sra. Presidente (Sapag).- Con los dos tercios del voto de los presentes.

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra, senador Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.

Bueno, para tratar el tema de la emergencia en discapacidad, el C.D.-5/25, que hay algunos senadores que querían fundamentar el voto. Gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Sí. Antes quiero hacer una consideración a los senadores.

Se me sugirió pasar a cuarto intermedio por las dificultades electrónicas que hay…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Sapag).- Tomé la decisión de no hacerlo, que vamos a seguir; así que, tengamos todos un poco de paciencia y buena voluntad.

13. Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiendo prorrogarse por un año más (CD.- 5/25.)

Sra. Presidente (Sapag).- Se pone a consideración el dictamen en el proyecto de ley en revisión que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive; el CD.- 5/25.

No hay lista de oradores. Si algún senador desea hablar…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Sapag).- Senador Salino.

Sr. Salino.- Gracias, señora presidenta.

Estamos tratando un proyecto más que importante. Hace unos minutos, una senadora hablaba acerca de un proyecto de acompañantes terapéuticos: no les estamos pagando. Hace seis meses que no cobran, entre otros. Si no se entiende lo que es la emergencia en discapacidad, es exactamente esto. Y estamos actuando exactamente de esta manera. Por ejemplo, legislamos sobre acompañantes terapéuticos y no les pagamos. Y el nomenclador con el que se les paga no se actualiza desde diciembre del 24. Y la actualización en ese momento fue del 0,5 por ciento. Esta es la situación de la que estamos hablando.

El defensor de la tercera edad dijo que esta es una cuestión de supervivencia. Se refería a los jubilados. Pidió la emergencia alimentaria y sanitaria para jubilados y considera que el Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Esta es la situación.

Muy brevemente, el proyecto habla –como dijimos– de aranceles, de regularizar los pagos atrasados, de las pensiones no contributivas, de mejorar la Agencia Nacional de Discapacidad y de que se respeten los cupos de trabajo.

Recién, el presidente del bloque oficialista decía que no podemos hablar de los datos de la OPC porque el dictamen corrigió algún número. Felizmente se inventó la regla de tres simple y algunas otras maneras de extrapolación, de modo que, por ejemplo, si íbamos a dar un bono de 115 y ahora es de 110, tenemos alguna posibilidad cierta de estimar el resultado. Con lo cual, el costo de este

proyecto no alcanza del 0,22 al 0,42 del producto bruto interno, según nos informó la propia OPC, que tiene serias dificultades en este sentido porque no es algo difícil de proyectar.

Cuando hablamos de la demora en el pago a prestadores, se está cortando la terapia, el transporte y las maestras integradoras, por ejemplo. Esta es la situación. Se está pagando 500 pesos el kilómetro a los prestadores. Si esto no se entiende, quiere decir que las personas con discapacidad no tienen quién los lleve a sus tratamientos o a su escuela, por ejemplo. Y no es cualquier vehículo, porque tiene que haber plataformas especiales. Es decir que no cualquier vehículo puede trasladar a una persona con discapacidad. De esto estamos hablando.

El proyecto fue realizado por gente que puso mucho esfuerzo en esto, ONG, organizaciones que hicieron un trabajo muy importante que nosotros tenemos que rescatar y esta es la razón por la que hoy pedimos, sentimos que es nuestra obligación aprobar este proyecto.

Tenemos que actualizar el certificado único de discapacidad. El CUD hoy es toda una complicación y este proyecto desarrolla una metodología en este sentido. Tenemos que respetar el cupo laboral. El cupo laboral no se está respetando y en honor a la brevedad no voy a ampliar, pero en el proyecto hay elementos que permiten que esto mejore.

Honestamente, yo creo que juzgar esto desde los números, desde la oportunidad o desde alguna otra cuestión, la verdad es que tiene muy poco sentido, porque estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de la población. Y, seguramente, cada uno de nosotros podría relatar algún caso o alguna experiencia y en casi todas las circunstancias muy desgraciada. Pero siempre transitada por el amor que proyectan estas personas, que es particularmente notable.

Por estas razones y por otras que vamos a seguir ampliando y que podemos exponer desde el interbloque, pedimos que esto sea aprobado y es lo que pedimos y lo que fervorosamente celebramos conseguir en el día de hoy.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Stefanía Cora.

Sra. Cora.- Gracias, señora presidenta.

Desde la Comisión de Población y Desarrollo Humano entendemos que una competencia central que tiene nuestra comisión es justamente defender los derechos de las personas con discapacidad y por eso lo tratamos.

En honor a las irregularidades que estamos viviendo en esta sesión es que voy a hacer un uso del tiempo muy breve, pero quiero dejar en claro que en esa Comisión y en el debate que tuvimos se expresaron las voces de las y los senadores que forman parte de la comisión. Fue una Comisión que demoró un poco más de dos horas y media, y en esa instancia pudimos construir la certeza de que este expediente, el CD.- 5/2025, es una urgencia para la Comisión, es una urgencia para este Senado y por eso hoy entendemos que es necesario que se apruebe por la mayoría más amplia que podamos conseguir. Porque ahí afuera hay una sociedad que está mirando con muchísima preocupación todo lo que está ocurriendo hoy aquí.

Este proyecto viene, de alguna manera, a que, aquella convención por los derechos de las personas con discapacidad, a la que en el año 2014 dimos rango constitucional con la ley 27.044, pueda cumplimentar todos y cada uno de esos derechos.

Lamentablemente, desde la devaluación de diciembre del 23 para acá, todos los índices están en contra del sistema que protege a las personas con discapacidad. Por eso es que, en ese encuentro, en esa comisión, también pudimos escuchar a familiares, pudimos escuchar a prestadores de servicio y pudimos escuchar a transportistas. Porque es todo un sistema el que está en crisis, es todo un sistema el que promueve que construyamos esta ley de emergencia, que ha sido además votada por una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por eso es que, en esta oportunidad, entendemos que este paquete que tenemos hoy aquí que declara la emergencia hasta el día 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de ser prorrogada por un año más y que además es de orden público, es una ley de emergencia para todo el territorio nacional que viene a saldar deudas. Esto no es una cuestión de gasto público, sino que el Estado está en deuda con las personas con discapacidad, el Estado está en deuda con las familias y con quienes prestan los servicios, y por eso nosotros entendemos que esto es empezar a saldar esta deuda.

Por estas horas, muchos de los centros de día están viviendo momentos dolorosos porque tienen que cerrar, porque están asfixiados con ARCA. Entonces, esta deuda también viene a poner en discusión eso, y saldar esa deuda de los prestadores les brindará a las personas con discapacidad la posibilidad de llevar adelante sus jornadas.

También se contempla que las pensiones por discapacidad sean compatibles con el trabajo. Durante toda la gestión de Javier Milei hemos vivido resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad que van en un sentido, luego en otro, pero lo único que hacen es confundir. Esta ley pone requisitos claros para poder acceder a la pensión por discapacidad. Y además de requisitos claros –que enumera la ley– también dice que tiene que haber auditorías. Asimismo, esta ley plantea que, en este proceso para que la Agencia Nacional de Discapacidad construya sus políticas públicas, de manera urgente pueda llevar adelante todos los programas que por ley debe llevar adelante y que no están funcionando. En el mismo sentido, esta agencia se ha alejado mucho del Consejo Federal por la Discapacidad. Lleva adelante acciones sin tener en cuenta, quienes representan en el Consejo y en el Directorio, las voces de las personas que todos los días encuentran barreras.

Una de las cosas que hace esta ley es definir a las personas con discapacidad y a eso dejarlo luego armonizado en el resto de las leyes sobre discapacidad en la República Argentina. Tenemos una serie de normativas que ha quedado desactualizada y que esta ley, en el marco de la emergencia y de la urgencia, ordena y regulariza. ¿Para qué? Para que nadie diga después que se puede confundir, citando tal o cual legislación, y simplemente llevando adelante una acción de crueldad, como las que hemos vivido en muchísimas de las definiciones que hemos escuchado de parte de funcionarios de Estado. Funcionarios de Estado que han tratado de imbéciles, que nos han faltado el respeto a los argentinos, a todos y a todas.

Para cerrar, porque es urgente la votación, señora presidenta, quiero decir que desde ningún punto de vista me van a convencer de la crueldad, que desde ningún punto de vista podemos livianamente observar cómo la crueldad tiene su máxima expresión, que es dejar de lado y no cumplir con la ley y con los pactos y tratados internacionales que este Estado argentino se ha comprometido para con las personas con discapacidad. Hay una responsabilidad de Estado. Sí. Pero también pareciera que en estas épocas hay que decir lo obvio.

Hay una antropóloga, Margaret Mead, que dice que un signo de civilización, un signo de evolución en la humanidad es cuando alguien se detuvo a cuidar a otro. Cuando hallaron un fémur reparado, arreglado –roto y arreglado– es porque alguien paró su vida y se detuvo a cuidar a otro. Bueno, necesitamos que este Estado, que cada día es más cruel, que cada día es más violento –como ahora que estamos sin sistema en este momento y tenemos que votar estos proyectos– pueda parar y pueda mirar a las personas que están reclamando, con urgencia, que esta emergencia nacional en discapacidad sea ley.

Quiero manifestar absolutamente mi voto positivo y pedirles a las y los senadores que no nos dejemos engañar con los cantos de sirenas del déficit cero; y si después existe o no existe o si la Oficina de Presupuesto del Congreso dice una cosa o dice otra. Acá, lo que está claro, es que hay una deuda del Estado Nacional para con las personas con discapacidad, con los prestadores, con los transportistas; y esta ley viene a reparar tanta injusticia. Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Cora.

Tiene la palabra el senador Juez.

Sr. Juez.- Señora presidenta: la verdad es que he pensado mucho si hablaba de este tema, porque es un tema en el que, en lo personal, probablemente esté hablando como padre y no como senador; como una persona que convive hace veinticinco años con la discapacidad.

He pensado mucho, porque es un tema que a mí en lo particular me afecta y me quita o me nubla las palabras. Me pongo medio mal y esta no va a ser la excepción.

Nuestros hijos son invisibles…

La sociedad mira, pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima: Conseguile una silla; fíjate si le podés resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van. Porque quien abraza –recién escuchaba a la senadora preopinante– la idea de cuidar a una persona que no es de uno y brindarle amor, cariño, afecto –casi se convierte en padre o en madre–, tiene una retribución casi miserable. Lo es ahora y lo fue antes.

Mire, le voy a contar una estupidez que probablemente me traiga un dolor de cabeza. Un día se sentó en ese lugar una vicepresidenta de la Nación que tenía discapacidad. ¡Uy! No se imagina usted lo que en casa interpretábamos. Decíamos: “Vamos a tener, en el segundo lugar de decisión, una persona que convive con la discapacidad”. No hicieron nada. Nada.

Lo digo y pido disculpas. Porque este es el peor momento. La verdad es que recién me preguntaba Camau si iba a hablar y le dije que no, porque me pongo así, me pongo medio estúpido. Pero no quiero ofender a nadie. En esta sociedad –no digo un partido– nuestros hijos son invisibles. ¡Invisibles!

Es más, le cuento que cuando votó Milagros por primera vez, en la última elección, estábamos enloquecidos de contentos. Me mataron en las redes. “Dejala en tu casa, que estás dando lástima”. Porque pasa eso. Nosotros vivimos con un ángel en casa y, para nosotros, nos iluminó la vida hace veinticinco años.

Pero cuando uno quiere poner en valor esto, automáticamente, esta carnicería que es la política, te masacra, te lleva a un lugar que es extremadamente incómodo.

Es cierto lo que decía el senador Salino. Nuestras prestadoras desde diciembre no han tenido un solo aumento. Cuando uno consigue un asistente terapéutico y se le va, porque tiene un salario miserable, después de que empatizó con la criatura, después de que sabe cómo tiene que comer, cómo tiene que tragar, cómo la tiene que sentar y cuáles son los horarios, es una angustia monstruosa

conseguir a alguien que empatice de vuelta con la nena. Y claro, ¿cómo no se van a ir? Si realmente hay un nivel de… Voy a ser cuidadoso con las palabras, porque sé que me estoy comprando un quilombo con esto.

¿Alguien podía pensar que yo, en este tema, podía hacerme el tonto y mirar para el costado? ¿Que por una cuestión de afecto y de cariño de este tema yo no iba a hablar? Intento no perder mi coherencia.

Quiero decirle que esta ley viene a reparar, modestamente. Una silla de rueda postural vale como un auto usado. Las obras sociales se desentienden absolutamente del tema.

Cuando uno quiere acceder a algo, tiene que ir por la vía del amparo y tiene que buscar un abogado y están los honorarios. Es todo muy tortuoso, es todo muy difícil. Es una cuesta muy empinada que para cualquiera de nosotros es normal, pero cargar con una discapacidad en este país realmente es un tema doloroso, molesto.

Sé que hay muchos que están aprovechando el tema y yo lo lamento. Sí, sé que como siempre, en la política, hay tipos que aprovechan el dolor y se quedan. Bueno, pero la culpa es de quien regala estas banderas. Este es un tema de altísima sensibilidad; una altísima sensibilidad.

Hoy a la mañana le decía a mi mujer: “No, no voy a hablar gorda, porque me voy a sentir como el traste, voy a decir cualquier estupidez y, seguramente, voy a ser ridiculizado”. Pero, ¿qué quiero decirle? Nuestros hijos merecen ser mirados, merecen ser individualizados. El Estado tiene que hacerse responsable. Eso no es un gasto. Lo digo con las obras sociales, porque claramente las obras sociales intentan… Son complicadas las cuestiones, es complicada la atención, es complicado el tratamiento, son complicadas las cuestiones. Todo es complicado. Me pasó en la pandemia, presidenta.

En la pandemia agarré una visibilidad increíble, porque nuestros hijos no estaban en ninguna lista para ser vacunados. Nosotros habíamos logrado vacunar a la Mili, pero sus amigos no habían podido ser vacunados. Y en mi provincia hubo vacunados VIP, pero nuestros hijos seguían invisibilizados, o sea, no había partida hasta que el tema se ordenó. Y eso, haber levantado la voz en ese momento, también significó haber sido el objeto de un montón de faltas de respeto y consideración.

Pero alguien tiene que hablar; alguien tiene que hablar por los que no tienen voces; alguien tiene que hablar por los que no se pueden expresar; alguien tiene que contar y decir lo que ellos no pueden decir. Y esta ley, mínimamente –la verdad mínimamente, porque ni siquiera es una reparación–, intenta darle un acompañamiento a un sector absolutamente invisibilizado de la sociedad.

Afuera está lleno de prestadoras, de gente. También hay de todo. Es cierto, mire, le voy a decir: hay 1.200.000 pensiones para discapacidad repartidas en la Argentina. Hay una gran sospecha. Yo puedo hablar de mi provincia. Hay una gran sospecha de que esas pensiones, que podían ir para nuestros hijos, la tienen hoy punteros políticos. Es cierto. Sí, es cierto. Pero eso no puede ser un obstáculo para que nosotros avancemos en la otra cuestión.

Investiguemos, quitemos, hagamos justicia, pero no puede ser un obstáculo para que los discapacitados en la Argentina no tengan la dignidad que se merece cualquier ciudadano.

Con esta desprolijidad en la exposición, porque claramente es absolutamente desprolija, porque no hay una palabra que no me salga del corazón, quiero acompañar esta ley. Y les pido a los senadores que acompañemos esta ley. No importa cuánto afecta, no importa qué dicen los economistas. Nuestros hijos no son

un número, no son una contabilidad y se merecen el mismo respeto y el mismo derecho que tenemos cualquiera de nosotros que no tenemos una discapacidad.

Así que con este sentido y de esta forma –créame que lo digo con mucho valor, porque claramente así lo siento–, voy a acompañar y le voy a pedir a los senadores que acompañemos en este momento esta emergencia de la discapacidad en la República Argentina. Nada más.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Juez.

Tiene la palabra el senador Blanco.

Sr. Blanco.- Presidenta, adelanto mi voto positivo para esta ley que lo único que viene a ratificar es el derecho constitucional de muchos ciudadanos, chicos y no tan chicos, como decía recién el senador preopinante desde el fondo de su sentimiento, que el Estado debe atender. No es como dicen algunos funcionarios que tienen mayor empatía con un perro –con todo el respeto y el cariño que uno le puede tener a un perro–, que con una persona humana.

Seguramente, si hoy estuviéramos tratando –con respeto lo digo, sin que nadie se ofenda– una ley declarando la emergencia para la raza perruna, tendríamos mucho mayor acompañamiento por parte de esos funcionarios que cuando estamos tratando este proyecto.

Bien lo decía el senador Juez, no es fácil tener en la familia este tipo de situaciones. No es fácil para una familia, para un padre, para una madre tener que pelear, porque no tienen el ingreso suficiente para que su hijo tenga una vida digna, para que pueda acceder a un nivel de educación correcto y para que no tenga que –lamentablemente, me parece que es lo que está sucediendo– volver a la época en la que uno era chico y te decían: Ves, en esa casa, en el cuartito del fondo, hay un chico que nadie lo puede ver. Y así se criaban y crecían los chicos con discapacidad. Gracias a Dios, ha habido un avance en ese aspecto.

Recuerdo cuando el año pasado discutíamos algunos temas que hoy se trajeron en los comentarios de los acompañantes terapéuticos, que se caía la media sanción y planteábamos la necesidad de que la Comisión de Presupuesto se juntara para poder tratar esa media sanción; y no lo logramos. Por eso, muchas veces, uno reacciona de la manera que lo hace cuando algunos se creen los todopoderosos que pueden cerrar los canales de discusión.

Meses atrás discutíamos y analizábamos en la Comisión de Salud este mismo tema, que no es que no haya tenido discusión, como muchos decían. Puede ser que, a lo mejor, no tuvo la discusión amplia en la Comisión de Presupuesto. Pero sí se discutió el tema discapacidad en la Comisión de Salud, donde participaron representantes de distintos sectores.

La entonces presidenta de la Comisión, que hacía medio de miembro informante, se refirió al tratamiento que se dio en la Comisión de Salud, con la participación de muchos expositores que habían concurrido a la reunión.

Por ahí uno escucha comentarios –por supuesto para algunos es muy importante– sobre los informes de la Oficina de Presupuesto, que dice que no puede cuantificar porque hay un artículo de esta ley de emergencia que indica que al Poder Ejecutivo se lo está habilitando para otorgar mayores pensiones por discapacidad.

Entonces, será la responsabilidad del Ejecutivo, que tanto le molesta y asigna tanta importancia al superávit fiscal, analizar y considerar el grado de empatía que tiene, a ver si es lo mismo una persona con este tipo de dificultades, que según ellos es una responsabilidad de la familia y no del Estado. Deberían analizarlo detenidamente.

Uno más uno es dos en matemática. Detrás de este uno más uno hay personas con necesidades. Cuando hay dificultades en este sentido, me parece que

el equilibrio fiscal, el déficit fiscal lo pueden solucionar por otro lado. No tiene que pasar por el ajuste en este tipo de situaciones.

Hace falta que todos los gobiernos, los anteriores, los actuales y los futuros, tengan empatía con esta situación, que comprendan y que lean como corresponde la Constitución de la Nación Argentina, donde hay acuerdos que tienen rango constitucional; que aquel que asuma una función, la que fuere, con la obligación de jurar y respetar y hacer respetar cuando de él depende la Constitución Nacional, se haga cargo y no sea únicamente para venir y sacarse una foto con la familia o sacarse una foto linda para después hacerse un cuadrito. Que entienda que cuando dice que jura respetar y hacer respetar la Constitución, también significa darles el lugar que les corresponde a aquellos chicos, a aquellas personas que han tenido, lamentablemente, dificultades cuando vinieron a este mundo.

Otros cuestionan que, por ejemplo, se le pueda dar la facilidad a algunas personas con algún grado de discapacidad que tengan una pensión y que también puedan tener una inserción laboral. Vengo de una provincia en la que luchamos durante años y logramos que la gente con discapacidad también pueda tener una salida laboral, porque eso también es una terapia, una cura. Entonces, no puedo tener un discurso en mi provincia y venir acá y plantear otra cosa.

A raíz de lo que viven familiares cercanos, sé lo que significa y lo que cuesta tener un chico con discapacidad. Ayer hablaba con un familiar cercano que tiene dos chicos con discapacidad. Me decía que el mantenimiento de las terapias, independientemente de que tiene dos muy buenas obras sociales, le cuestan 1.200.000 pesos por mes. Ellos, porque tienen buenas obras sociales y buenos ingresos pueden afrontar –y a lo mejor con la ayuda de los familiares–, terapias por 1.200.000 pesos por mes. Ahora, que me digan, la mayoría de la gente con este tipo de dificultad, dónde tienen ingresos para destinar en la salud y educación de sus hijos esa cantidad de dinero.

Entonces, pido a las autoridades nacionales, que viven hablando del veto, que hacen del equilibrio fiscal un monumento, que gasten menos en comida de perros, en viajes, en investigación, en la SIDE y que asignen y dediquen fondos a este tipo de dificultades que, lamentablemente, mucha gente tiene que sufrir. Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Blanco.

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.

Nuestro bloque y quienes están acá presentes insistimos mucho en este tratamiento el día de la fecha, porque obviamente es de preocupación de tanta gente que necesitaba que atendamos su situación.

Por ejemplo, cuando hablamos del tema jubilaciones, hay cinco millones y medio de personas que estaban esperando que nosotros hoy sesionemos; que no busquemos ningún atajo o algún argumento –como que faltaba la estampilla–, sino que sesionemos. Esas más de cinco millones de personas están diciendo: Se ocuparon de un tema nuestro, aunque sea mínimo, pero se ocuparon.

En el caso de las pensiones –podría decir por provincia– hablamos de 1.706.000 personas. Y en el caso de las pensiones no contributivas, 1.560.000 personas. Estos temas que estamos tratando.

En el tema de las PUAM, 270.000 personas.

En total, prácticamente son 9 millones de personas de las que nos ocupamos hoy, a las que esto va en forma directa.

Tenía una amiga que tenía un hijo con problemas de discapacidad especial. Siempre me decía: Mientras que yo viva, no le va a faltar nada; mi dolor y mi

preocupación es cuando yo no esté. Me acuerdo que nos encontrábamos en un polideportivo. Me decía: Esa es mi preocupación. Yo le dije: Primero que vas a estar y, si no estás vos, el Estado tiene que estar presente para ocuparse del tema. No es que te liberamos de esta preocupación, pero te decimos que estas son las reglas, que estamos en un Estado de derecho que se ocupa de estos temas.

Ahora bien, ¿cómo se justifica la ausencia en estos temas, las abstenciones en estos temas? Realmente, en casos, por ejemplo, de los jubilados o de los pensionados, los medicamentos crecieron siete o diez veces. La medicación antihipertensiva, por ejemplo, ocupa prácticamente la tercera parte del salario de un jubilado. Por eso insistimos en hacer la sesión de hoy y por eso pedimos la solidaridad para poder llevar adelante un principio básico de solución.

Si tengo que decir algo personal, cuando yo estuve internado en terapia intensiva dos meses prácticamente, me decían: No vas a volver a caminar. El Papa dijo: Le doy gracias a Dios, porque me hizo entender el problema de la enfermedad. De entender en forma directa. Yo también doy gracias a Dios, porque pude entenderlo en forma directa; en algún momento pensé que no iba a volver a caminar. Y le aseguro que es un dolor muy fuerte.

Yo creo que deberíamos tener una respuesta contundente, porque es tener un poquito de corazón, un poquito alma.

Ahora cerramos este tema, porque venía la discusión si tuvo despacho, si no tuvo despacho, si es poco, si es mucho. A punto tal que una persona que estaba acá como presidente de bancada dijo que esta sesión no es válida. ¡Con dos tercios! El valor que tiene que el tratamiento de los tres temas fue aprobado por dos tercios. Ya llevamos dos temas aprobados con dos tercios, demostrando que el Senado tiene solidaridad y corazón. Nada de oportunismo. Al contrario, nos preocupa la gente.

Entonces, ¿será que van a plantear la invalidez de la sesión? El solo hecho de hacerlo, realmente es grave, presidenta.

Nuestro bloque acompaña con toda su fuerza los tres proyectos que han sido acompañados –les agradezco a todos– por más de dos tercios del Cuerpo. Gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Mayans.

Tiene la palabra el senador Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Muchas gracias, señora presidente.

Temas sensibles, si los hay, son los de discapacidad. Pero lamentablemente se esconden en causas nobles. Se esconden en causas nobles como los peores cobardes, señora presidente.

En 2001 la provincia de Formosa tenía 2.500 discapacitados. ¿Sabe qué hicieron? Crearon e inventaron 44.000 discapacitados, señora presidente. Se esconden atrás de causas nobles, para producirle la pobreza permanente a toda una provincia. Y lo usan como herramienta de sometimiento, generándole un desfalco al Estado Nacional de millones de dólares año tras año.

Cuando todo el país se reconvertía productivamente a finales de la década del 90, y Formosa era una potencia algodonera, llegaron estos personajes y no reconvirtieron la provincia productivamente, sino que le generaron la pobreza permanente, con falta de trabajo, con pensiones de discapacidad trucha, por supuesto con todos los médicos cómplices y militantes que firmaban esos certificados de discapacidad. Hoy esa gente está toda fuera del sistema en mi provincia.

Se esconden atrás de causas nobles, para seguir produciendo lo que sí saben hacer: generar cada vez más y más pobreza. Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Paoltroni.

Sra. Fernández Sagasti.- Presidenta.
Sra. Presidente (Sapag).- Senadora Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- ¿Puedo hacer uso de la palabra?
Sra. Presidente (Sapag).- Sí, cómo no. Tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.

La verdad es que no pensaba hablar, porque creo que me han representado los miembros de nuestro bloque que han hablado. No obstante, sí quiero dejar sentada mi posición respecto de todos los temas que estamos tratando, pero específicamente de este. Lo que acabamos de escuchar refleja cómo algunos personajes destiñen.
Sr. Mayans.- Miserable.
Sra. Fernández Sagasti.- Destiñen el espíritu de un Cuerpo en el que hemos escuchado y estamos hablando. Después de dirimir las cuestiones reglamentarias por mayorías, como se hace en un cuerpo colegiado, empezamos a considerar los temas que la gente, que la sociedad, nos pide que tratemos hace bastante. Lo tratamos el año pasado y se vetó. Volvimos a insistir este año y esperemos que no se vete. O que, si se veta, podamos insistir, porque la mayoría de los diputados, y en este caso la mayoría de los senadores, entendemos que hay una emergencia. Yo le diría que, en este tema específicamente, hay una emergencia moral, de valores.

Lo escuchaba el senador Juez y a otros senadores y senadoras en este recinto hablar con la empatía que se necesita para la representación en estas bancas. Podemos disentir desde el punto de vista ideológico, pero para ser representantes del pueblo de nuestras provincias, estimo que necesitamos un mínimo de empatía, porque los que estamos acá somos, ante todo, servidores públicos. Y si no nos sentimos servidores públicos, deberíamos dar un paso al costado, al igual que si no sentimos que ese 1.500.000 personas, que está certificado por un montón de pasos y burocracias del Estado –eso también lo deberíamos revisar– tiene algún tipo de discapacidad y que necesitan de la ayuda del Estado.

Porque no es un tema, como dijo el gobierno nacional, entre privados, ni siquiera es un tema de caridad, como algunos nos quieren hacer entender; es un tema de derechos, y es un tema de derecho internacional, si quieren que lo pongamos en esos términos. El Estado Nacional firmó la convención sobre discapacidad y nosotros la hicimos parte de la Constitución. O sea, está por encima de nuestra Constitución que el Estado Nacional dé cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad y a sus familias. Estamos muy lejos de cumplir con esa convención, señora presidenta. ¡Muy lejos! Pero sí tenemos que ser responsables en el momento en el que estamos y, por lo menos, volcar desde este poder del Estado –muy importante– que representa a las provincias, que no estamos de acuerdo con la crueldad y la falta de empatía, incluso con la burla, como decía el senador Lousteau, hacia las personas con discapacidad.

Hemos vivido un presidente que, a la luz de todos, se mete con un chico que defiende sus derechos. Nosotros no podemos mirar para un costado, porque eso convalida a un montón de personas a que hagan lo mismo en lo cotidiano. Si no les gusta la empatía, si no lo sienten como un valor, siéntanlo como un deber legal y constitucional que tenemos que cumplir. Y lo que está haciendo este Senado hoy es eso. Claro que no es suficiente, pero ¿saben qué? Lo mejor que estamos haciendo hoy es decirles a todas esas personas que los vemos, que existen para el Estado y comprometernos a seguir trabajando en que por lo menos vamos a llevarles un poquito de dignidad a sus vidas.

Todos hablaban acá de quienes tienen hijos con discapacidad. Sí, pero en algún momento –lo decía el presidente de la Asociación de Braille de la provincia de Mendoza– es muy probable que todos nosotros tengamos algún tipo de discapacidad, si es que ya no la tenemos. En la Asociación de Braille de Mendoza –contaba Federico– la mayoría de los que asisten son personas de cuarenta y cinco años para arriba. ¿Por qué? Porque la ceguera es una de las consecuencias de la diabetes, una de las enfermedades no transmisibles más importantes en la Argentina, a causa de lo mal que comemos, entre otras cosas.

Entonces, ojo que también estamos legislando sobre nuestro futuro, de nuestros padres y de nuestros hermanos. Algún día vamos a pedirles a nuestros representantes que nos miren y que garanticen nuestros derechos.

Yo no iba a hablar, señora presidenta, pero la verdad es que no me gustaría que la última alocución sea de un descosido, de alguien que no representa la voluntad mayoritaria de este Cuerpo, que es mirar a las personas con discapacidad y decirles que las estamos viendo a ellas y a sus familias.

Hoy es el primer paso para decir: los estamos viendo y queremos dignidad. Esperamos seguir trabajando en estos temas que sí, son costosos, pero el déficit moral al que está acudiendo la República Argentina –créanme– para mí es insoportable. Y nosotros, como senadores, tenemos el poder de parar esto, de poner un freno a lo que estamos viviendo; porque no nos vamos a perdonar, cuando pasen los años, que esta época que estamos viviendo se defina por la crueldad y nos recuerden que los senadores que estábamos acá fuimos parte de esa crueldad, cuando un presidente le hacía *bullying* a un chiquito por defender sus derechos.

Yo no quiero ser parte de esa parte de la historia. Quiero estar en la parte que dijo: ¡Ojo!, miremos a todos los que están en la plaza, al 1.500.000 personas que tienen pensión por discapacidad y a todos aquellos que todavía no entran al sistema. Generemos una Argentina más vivible, sobre todo para quienes necesitan de la asistencia del Estado.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

Sr. Paoltroni.- Me sentí aludido, señora presidenta. Pido la palabra.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Sos un miserable, un miserable. ¡Un miserable sos! ¡Un delincuente miserable sos!

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra la senadora Juliana.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sra. Di Tullio.- Gracias. Muchas gracias, senadores, senadoras.

Presidenta: terminó la lista de oradores, así que lo que le voy a pedir es que, si hay asentimiento de los presentes, se vote en una sola votación en general y en particular.

Muchas gracias.

Sr. Paoltroni.- Me sentí aludido, presidenta.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- Se terminó la lista de oradores, presidenta.

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sra. Di Tullio.- Nadie nombró a nadie. Nadie nombró a nadie. Le pido, por favor, que vayamos a la votación. Y si sigue insistiendo el senador en pedir la palabra, voy a plantear una moción de orden.

Sra. Presidente (Sapag).- Corresponde la autorización de las inserciones y las abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Resultan aprobadas.

Les voy a pedir que se identifiquen. Aparentemente, el sistema electrónico ha entrado en funcionamiento.

Sra. Di Tullio.- Es como la iglesia a la que fue el otro día Milei…

Sra. Presidente (Sapag).- Vamos a votar en forma electrónica y, luego, corroboraremos los votos para ver si funciona bien.

Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación y por medios electrónicos…

–El señor senador Paoltroni se acerca al estrado y se dirige a la Presidencia.

Sr. Paoltroni.- Presidente, no me dio derecho a réplica y me sentí aludido.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- ¡Retírese, matón! ¡Matón, patotero, retírese del recinto!

Sr. Paoltroni.- La última persona que habló fui yo. La última persona que habló fui yo y se dirigió a mí.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- ¡Patotero! ¡Patotero!

Sra. Di Tullio.- ¡¿Estás patoteando a una mujer, atrevido?!

Sr. Mayans.- ¡Patotero, retírese!

–Manifestaciones del señor senador Paoltroni fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Sapag).- Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación y por medios electrónicos, el expediente C.D.-5/25.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan los senadores Corpacci, Espínola, Giménez, González, Vigo…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Nora Giménez y Camau Espínola.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos, 55; negativos, cero; abstenciones, cero. *(Aplausos.)*

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.

Sra. Presidente (Sapag).- Resultando aprobado en general y en particular el expediente C.D.- 5/25 por unanimidad, se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. *(Aplausos.)*

Sra. Silva.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Sapag).- Perdón, senadora. No sé si es con respecto a la votación, si no le pido que espere un momentito, porque vamos a corroborar…

–Manifestaciones de la señora senadora Silva fuera del alcance del micrófono.

Sra. Di Tullio.- Van a corroborar la cantidad de votantes.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Es todo positivo, por unanimidad.

–Manifestaciones de la señora senadora Silva fuera del alcance del micrófono.

Sr. Secretario (Giustinian).- Lo puede pedir a viva voz y lo incorporamos a la versión taquigráfica.

Sra. Silva.- Me disculpo por no haber estado en el momento de la votación. Me llamaron y salí un momento.

Quisiera solicitar al Cuerpo que incorpore mi voto, si lo consideran posible.

Sra. Presidente (Sapag).- Se pone a consideración del Cuerpo.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Aprobado.

Puede votar, senadora.

Sra. Silva.- Mi voto es afirmativo.

Sra. Presidente (Sapag).- Muchas gracias.

Vamos a tomar nota de cada uno de los votos para corroborar.

Sr. Secretario (Giustinian).- Cualquier corrección, nos avisan, por supuesto.

Abad, afirmativo. Abdala, ausente. Álvarez Rivero, ausente. Andrada, afirmativo. Arce, afirmativo. Arrascaeta, ausente. Atauche, ausente. Ávila, afirmativo. Bedia, ausente. Bensusán, afirmativo. Blanco, afirmativo. Carambia, afirmativo. Cora, afirmativo. Corpacci, afirmativo. Crexell, ausente. Andrea Cristina, afirmativo. De Angeli, ausente. De Pedro, afirmativo. Di Tullio, afirmativo. Doñate, afirmativo. Duré, afirmativo. Espínola, afirmativo. Fama, afirmativo. Fernández Sagasti, afirmativo. Gadano, afirmativo. Galaretto, afirmativo. García Larraburu, afirmativo. Giménez Navarro, afirmativo. Giménez, Nora, afirmativo. Goerling, ausente. González, María Teresa, afirmativo. Huala, afirmativo. Juez, afirmativo. Juri, ausente. Kirchner, afirmativo. Kroneberger, afirmativo. Leavy, afirmativo. Ledesma, afirmativo. Lewandowski, afirmativo. Linares, afirmativo. López, Cándida, y López, Florencia, afirmativos. Losada, Carolina, afirmativo. Martín Lousteau, afirmativo. Juan Manzur, afirmativo. José Mayans, afirmativo. Sandra Mendoza, afirmativo. María Carolina Moises, afirmativo. Montenegro, afirmativo. Neder, afirmativo. Olalla, ausente. Olivera Lucero, ausente. Pagotto, ausente. Paoltroni, ausente. Parrilli, afirmativo. Pilatti Vergara, afirmativo. Recalde, afirmativo. Rejal, afirmativo. Rodas, afirmativo. Rojas Decut, afirmativo. Romero, ausente. Salino, afirmativo. Sapag, afirmativo. Silva, ausente. Suárez, ausente. Tagliaferri, afirmativo. Terenzi, afirmativo.

Perdón: Silva, afirmativo, con la corrección que hizo recién.

Suárez, ausente. Tagliaferri, afirmativo. Terenzi, afirmativo. Uñac, afirmativo. Valenzuela, afirmativo. Vigo, afirmativo. Vischi, afirmativo y Zimmermann, ausente.

¿Alguna corrección?

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- No.

Gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Corroborados los votos y resultando aprobado en general y en particular el expediente C.D.- 5/25, se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.

14. Decreto 424/25. Observación total y devolución del proyecto de ley registrado bajo el número 27.790, sobre declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, Provincia de Buenos Aires (PE.-50/25.)

Sra. Presidente (Sapag).- Corresponde la habilitación del tratamiento del expediente que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Expediente P.E.-50/25. Mensaje número 15/25 que comunica el dictado del decreto número 424/25, por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.790 sobre declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días, a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Sra. Presidente (Sapag).- En consecuencia, se pone a consideración del Cuerpo la habilitación para su tratamiento, requiriéndose dos tercios de los votos de los presentes.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Nominal.

Sra. Presidente (Sapag).- En forma nominal.

Sra. Di Tullio.- ¿En forma nominal?

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- No hay oposición, presidenta.

Sra. Di Tullio.- No hay oposición.

Sra. Tagliaferri.- Por esto de que quieren judicializar, hagámoslo en forma nominal.

Sra. Presidente (Sapag).- ¿Lo hacemos nominal?

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Sapag).- En forma nominal, así queda registrada.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Sapag).- Se identifican, por favor.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Lousteau, si se identifica.

Senador Rodas, si se identifica.

Sr. Rodas.- No me toma. Voto a viva voz… Ya está.

Sra. Presidente (Sapag).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 51 votos; negativos, cero; abstenciones, cero. Es unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.

Sra. Presidente (Sapag).- Senadora Di Tullio, tiene la palabra.

Sra. Di Tullio.- Gracias, presidenta.

Lo que estamos tratando es un mensaje del Poder Ejecutivo, el 15/25, que comunica el dictado del veto –además, lo observa totalmente– a la ley 27.790, que es la de emergencia en Bahía Blanca.

Ya habilitamos el tratamiento para esta sesión, y quiero ser muy sintética, presidenta, porque nos hemos comprometido a tomar muy poco tiempo para estas cuestiones. El Poder Ejecutivo –lo quiero decir con el mayor respeto posible– miente en los argumentos que esboza cuando dicta el mensaje, vetando totalmente la ley 27.790.

Pido permiso, presidenta, para leer un párrafo. Uno de los argumentos que esboza el Poder Ejecutivo dice que “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no

previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".

Y agrega que "por medio del artículo 5° de la Ley Nº 24.629 se establece que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y que en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Presidenta: sería genial si no estuviéramos, como desde hace dos años, sin presupuesto nacional. No tenemos presupuesto nacional, tenemos una prórroga de la prórroga del presupuesto del año 2023.

Este Cuerpo, cuando votó por unanimidad esa ley –que fue vetada–, pensó que era absolutamente necesario tener una ley, que debía tener la institucionalidad de una ley. Además, por supuesto, sabíamos que el Poder Ejecutivo se había comprometido con una partida igual o similar a la que establecimos en la ley aprobada por unanimidad en este Congreso.

Y como no había presupuesto nacional y estaba en cabeza del jefe de Gabinete buscar la erogación presupuestaria, en este mismo recinto le sugerimos, a viva voz –no se lo pusimos, pero se lo sugerimos–, que ya que no habían erogado 600.000 millones de ATN, podían hacer frente a lo que requería Bahía Blanca. Además, no le pusimos que necesitaba 200.000 millones de pesos, sino que le dijimos que la partida presupuestaria era de 200.000 millones –como había dicho el Poder Ejecutivo– o lo que demande; podía ser menos o más.

También, el Poder Ejecutivo sostiene que lo hicimos tarde, que lo hicimos después de que el Ejecutivo ya hubiera… La verdad es que esa mañana, la mañana siguiente a la inundación de Bahía Blanca, los tres senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires nos comunicamos inmediatamente y presentamos el proyecto. ¿Sabe lo que pasa, presidenta? Lo que sucede con estos tres proyectos que acabamos de convertir en ley. ¡Oh casualidad!, dos meses después el presidente de la Comisión de Presupuesto nos cita para poder emitir el dictamen y sancionar la 27.790.

La verdad es que el Poder Ejecutivo… El vocero presidencial también dijo una serie de barbaridades, respecto de las cuales no voy a contestar porque no quiero utilizar mucho tiempo. Pero lo que sí admite el propio Poder Ejecutivo cuando veta totalmente esta ley es que tienen serias dificultades en su implementación y en su ejecución, y que todavía hay 2.000 personas que están afectadas en Bahía Blanca y Coronel Rosales que no pudieron ser asistidas. ¡Para eso nosotros sancionamos la ley! ¡Para eso tienen el resguardo de la ley!

Una cosa muy importante, presidenta, es que esta emergencia declarada por ley –la que impulsó toda esta Cámara, en su conjunto– no está alcanzada por las delegaciones de la ley de emergencia que tiene el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el efectivo cumplimiento de la ley no está sujeta a eventuales decisiones del Poder Ejecutivo, sino que está sujeta a lo que decidió esta Cámara. ¡No puede vetar lo que quiere! O sea, no tiene facultad para hacerlo. La facultad se la dio este Senado por unanimidad y, por más de dos tercios, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación.

Por último, nuestra ley –la ley de este Senado que fue vetada por el presidente Milei– lo que preveía era una solución integral del problema, no una solución parcial que, además, ni siquiera pudo cumplir el Poder Ejecutivo, sino una solución integral. Por eso, no está dentro de sus facultades, sino que está dentro de nuestras facultades. Y el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con el mandato que este Congreso le asignó, que es resolver el problema tal cual lo establece la ley 27.790 y

se lo decimos los senadores de la Nación; resolver la desgracia que sufrieron los bonaerenses, pero, también, el pueblo argentino en su conjunto.

En este recinto manifestamos cuánto significa la ciudad de Bahía Blanca en términos de aportes al PBI, o sea, para ciudades que ni siquiera fueron afectadas, que están a 3.000 kilómetros de distancia de la ciudad de Bahía Blanca.

La verdad es que no los conmueve ni siquiera la muerte, la pérdida, las historias. Este es un gobierno al que no le conmueve nada.

Por todo esto, le pido a este Cuerpo que insista para que la 27.790 sea, efectivamente, una ley a cumplimentar para que los bonaerenses y los compatriotas de todos los senadores puedan estar a resguardo de las decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo Nacional.

Muchas gracias, presidenta

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Di Tullio.

Tiene la palabra el senador Abad.

Sr. Abad.- Gracias, presidenta.

Sobre este tema, hemos hablado mucho producto de la catástrofe que se vivió. Hemos dialogado mucho entre nosotros. Asimismo, muchos de nosotros hemos hecho intervenciones en este Senado y, también, en la Cámara de Diputados.

Yo quiero comenzar mis palabras con una confesión: no hay nada que me moleste más en mi vida privada como también en mi vida política que los conflictos innecesarios. Son como esos errores no forzados en el deporte, que no son producto de la presión del rival.

Mire, presidenta, los conflictos innecesarios hacen perder el tiempo, entorpecen profunda y absolutamente el diálogo institucional, pero, por sobre todas las cosas, dejan a los ciudadanos sin soluciones.

De eso se trata lo de Bahía Blanca, de eso se trata el veto a Bahía Blanca, porque el veto a esta ley es un rechazo contra una ciudad que, como todas las ciudades donde viven habitantes, tiene el derecho a ponerse de pie y salir adelante. Por eso, donde debería haber un acuerdo total, hay una disputa absolutamente injustificada entre el gobierno nacional y el Parlamento en su conjunto.

Yo creo que hay una contradicción que es clarísima, porque los ciudadanos fueron solidarios, comprometidos; se movilizaron por todo el país para ayudar con alimentos, con bebidas y con abrigos para un pueblo que había perdido mucho, que había perdido todo. Por otro lado, hay un gobierno nacional que le prohíbe al Congreso de la Nación establecer un programa de reconstrucción integral de Bahía Blanca, como lo planteaba la senadora preopinante. Y todo esto ocurre en un contexto absolutamente inédito de cuestionamiento al sistema democrático y de caída de la participación electoral en nuestro país. Y nosotros seguimos proyectando una imagen pésima que, por sobre todas las cosas, era evitable.

La senadora Di Tullio lo dijo con toda claridad: el decreto del Ejecutivo se limitaba solamente a la reconstrucción de las viviendas particulares y la ley que nosotros sancionamos, la ley que fue vetada, tiene un alcance mucho más amplio. El alcance de esta ley apunta a toda la infraestructura que sea necesaria para evitar futuros temporales, pero, también, para reparar lo dañado, y prioriza el sistema productivo para afrontar las pérdidas que tuvieron en esa ciudad.

En honor al tiempo, como acá se dijo muy bien, nosotros tenemos que sostener esta ley porque esta ley es necesaria, esta ley es oportuna y esta ley es justa. Quienes tengan dudas, que escuchen a los vecinos de Bahía Blanca que ahí va a estar la respuesta.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Se identifican, por favor.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Sapag).- Hay quórum. Muchas gracias.

Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Resulta aprobada.

Para aclarar el sentido del voto: quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa aceptan el veto total del Poder Ejecutivo.

Conforme con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Propongo se vote por medios electrónicos el expediente PE.-50/25.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 51, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.

Sra. Presidente (Sapag).- Resulta aprobado por unanimidad el expediente P.E.-50/25 por dos tercios de los votos de los presentes, en conformidad por el artículo 83 de la Constitución Nacional. Se realizarán las comunicaciones correspondientes.

15. Moción de orden para realizar sesión secreta por el tema YPF al finalizar el temario acordado

Sra. Presidente (Sapag).- Senador Mayans: tiene la palabra.

Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.

Estamos acordando con distintas bancadas pasar el tema de YPF para el final, por el hecho de que es una sesión secreta.

Si están de acuerdo, levantamos la mano y pasamos, directamente, la sesión secreta para el final.

Sra. Presidente (Sapag).- Se vota a mano alzada la propuesta del senador Mayans.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Aprobada.

Se pasa para el final del temario el texto unificado de los proyectos de resolución por los que se rechaza el fallo de la jueza Loretta Preska: S.-1.158/25, de Parrilli y otros; S.-1.171/25, del senador Leavy y el S.-1.202/25, de Lousteau y otros.

16. Declaración de la ciudad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, como “Capital Nacional del Cóndor Andino” (O.D. N° 139/25.)

Sra. Presidente (Sapag).- Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 139/25: dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Gadano por el cual se declara “Capital Nacional del Cóndor Andino” a la Ciudad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz. S.-2.214/24.

Sra. Presidente (Sapag).- Corresponde la autorización de inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Aprobada.

¿Va a hablar senadora?

Sra. Gadano.- Sí.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra la senadora Gadano.

Sra. Gadano.- Muchas gracias, presidenta.

Quiero solicitar a mis compañeros que acompañen este proyecto por el que se declara a la localidad de 28 de Noviembre, de la provincia de Santa Cruz, como "Capital Nacional del Cóndor Andino".

En el último censo que se realizó en el mes de abril se contaron ciento treinta y cuatro ejemplares en un radio de 80 kilómetros cuadrados, por lo que para la localidad sería muy importante este proyecto de ley.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

Corresponde la autorización de inserciones y abstenciones… Ya estaba.

Propongo se vote en general y en particular en una sola votación, por medios electrónicos, el Orden del Día N° 139/25.

Se vota.

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Galaretto, ¿quiere identificarse?

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Falta el senador Vischi, ¿puede identificarse? Senadora Andrea Cristina...

Sra. Presidente (Sapag).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 51, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.

Sra. Presidente (Sapag).- Resultando aprobado en general y en particular, por unanimidad, el Orden del Día N° 139/25. Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados.

17. Eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales (S.-1.167/25.) Modificación de la ley 11.672, sobre distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias (S.-1.168/25.) Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidente (Sapag).- Corresponde, por tanto, poner en consideración los expedientes S.-1.167/25 y S.-1.168/25. No contando los mismos con dictamen de comisión, se requiere el voto de las dos terceras partes de los presentes para habilitar su tratamiento.

Se hará la votación en forma nominal.

Sr. Secretario (Giustinian).- Señora Terenzi, ¿se puede identificar?

Sra. Presidente (Sapag).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 54, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.

Sra. Presidente (Sapag).- Habilitado, con los dos tercios.

Senador Salino, ¿pide la palabra usted?

Sr. Salino.- Sí.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra senador Salino.
Sr. Salino.- Gracias, presidenta.

Le voy a empezar pidiendo autorización para leer. Voy a leer la Constitución Nacional, el inciso 2° del artículo 75, porque en ese marco inscribimos esta situación.

Dice el artículo que corresponde al Congreso la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas, que se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Repito, estoy leyendo la Constitución Nacional.

El otro marco que nosotros le tenemos que dar a este proyecto es el federalismo. Para nosotros, el federalismo no es solo una cuestión que figure en un artículo de la Constitución y que tengamos que cumplir. Ni siquiera es algo que tengamos que sostener solo en razones históricas, constitucionales, legales que, claramente, marcan esta situación. Nosotros vamos por el federalismo porque tenemos la clara convicción de que la salida de la Argentina está en las provincias argentinas. El crecimiento de la Argentina, el despegue de la Argentina –que estoy seguro que vamos a alcanzar–, pasa por las provincias argentinas; pasa por dotar de otra capacidad productiva a nuestros recursos. Y quienes tenemos recursos con esas posibilidades, somos las provincias argentinas. Es en ese marco que nosotros abordamos estos dos proyectos porque, con su permiso, me voy a referir a los dos en un solo tratamiento.

Hay una desesperación por el superávit. Mire, el superávit no se va a caer con este proyecto. El superávit ya se cayó. El problema no es que solo se cayó, sino que el superávit se sostuvo en las provincias, en las universidades, en los jubilados, en los más vulnerables. Esta es la verdadera situación.

Se nos pretende describir un liberalismo. El liberalismo del que se jactan tiene controlado los principales precios de la economía, tiene controlada la tasa de interés, tiene controlado el tipo de cambio, tiene controlados los acuerdos salariales y tiene controlados los precios de los bienes y servicios. Esto es un verdadero control. Estos son los principales precios de la economía y están absolutamente controlados.

El jefe de Gabinete, tan sensible, vino y nos dijo acá que se había levantado el cepo. Falso. Falso. Seguimos con cepo, seguimos controlando toda la economía.

La escuela austríaca, que va a mendigar al Fondo Monetario Internacional, que es una creación de Keynes, que para ellos es el enemigo público número uno, nos quiere convencer de todas estas cosas. Y en este marco son absolutamente imprescindibles estos proyectos que, además, tienen el inmenso aval de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este es un hecho que nosotros no podemos dejar de destacar.

Debemos señalar con absoluta precisión que no estamos creando ningún tributo, cosa que, por otro lado, no podríamos hacer. Acá no hay un hecho imponible nuevo, no hay un objeto nuevo, no hay un sujeto imponible nuevo, que serían condiciones para hablar de un tema que tuviera que ver con lo tributario. No estamos haciendo eso. Estamos hablando de temas que tienen que ver, pura y exclusivamente, con la distribución del impuesto. Esto es muy importante que lo señalemos; y lo dejamos debidamente aclarado. Esto lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando absolutamente ningún tributo.

El impuesto a los combustibles, para empezar por ahí, en su artículo 1°, lo que hace es eliminar fideicomisos. Me permito leer: El fideicomiso de infraestructura hídrica, el fideicomiso de infraestructura de transporte, el fideicomiso del Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda. Eliminados estos fideicomisos, deja en claro de qué manera se van a distribuir esos fondos y, para eso, recurre a los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, que es la Ley de Coparticipación Federal. Por supuesto que considera los porcentajes que corresponden a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como es sabido no existían al momento de sancionarse la Ley de Coparticipación.

En el artículo 2º se modifica el artículo 19 de la ley 23.966, de impuesto a los combustibles, en la distribución exclusivamente. Esa distribución preveía el 28,58 para el Fondo de Infraestructura del Transporte, el 4,31 para el Fondo de Infraestructura Hídrica, el 2,55 para el transporte público, el 28,69 por ciento para el Sistema Integrado de Seguridad Social, el 15,07 para el FO.NA.VI –la ley 21.581–, el 10,40 para el Tesoro Nacional y el 10,40 para las provincias. Reitero, esta era la distribución anterior que preveía el artículo 19. Ahora, lo que está proponiendo este artículo es mantener el 28,69 para el Sistema Integrado de Seguridad Social, destinar el 14,29 al Tesoro Nacional y el 57,02 para las provincias argentinas.

El artículo siguiente nos indica cómo se va a distribuir ese 57,02 que corresponde a las provincias. A ese efecto modifica el artículo 20 de la citada ley 23.966. Lo que dice es que, tomado el 25 por ciento, se va a distribuir de la siguiente manera: la mitad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la otra mitad para las provincias. El 75 por ciento restante se va a distribuir, según lo que marca el artículo 3º en sus incisos *b)* y *c)* –esto es lo que tiene que ver con las provincias, no con la Nación, ni con los ATN–, y el artículo 4º, que marca la distribución. Repito, esos son los criterios, los que marcan el artículo 3º, incisos *b)* y *c),* y el artículo 4º, para distribuir el 75 por ciento restante, después de que el 25 había sido distribuido la mitad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la otra mitad para las provincias argentinas.

Si nos vamos a referir al otro proyecto que estamos considerando y que tiene que ver con los ATN –estoy tratando de ser lo más sintético posible– lo que hace es incorporar un artículo a la Ley 11.672, que es la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. Lo que dice es que lo que tiene que ver con el artículo 3º, inciso *d),* de la Ley 23.548, que es la Ley de Coparticipación Federal –concretamente, nos estamos refiriendo a los adelantos del Tesoro Nacional–, acá debemos decir que los ATN se conforman con el 1 por ciento de la masa coparticipable y, claramente, están definidos para resolver situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Esto lo vamos a pasar a distribuir según lo que marcan los artículos 3º y 4º de la misma Ley de Coparticipación que acabamos de citar.

Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que esta distribución va a ser diaria y automática. Estamos eliminando todo tipo de discrecionalidad. Repito: esto es diario y automático. Y los que estuvimos en la función pública sabemos la importancia de decir esto, porque quiere decir que, además de no quedar subordinados a decisiones discrecionales, tampoco estamos subordinados a problemas operativos o que pretendan diferir el envío de fondos a las provincias, que –reitero– debe ser en forma diaria y automática. Esta es la esencia de los proyectos que estamos tratando. Lo reitero: esto lo hacemos en el marco de la Constitución. De ninguna manera estamos creando tributos. Simplemente, nos

estamos refiriendo en los dos proyectos a cuestiones que tienen que ver con la distribución.

Todos nosotros, desde la política, sabemos que este no es un tema fácil. Estamos tratando un tema que nos cuesta. Yo, desde el lugar que ocupo, desde el partido al que represento, voy a terminar diciendo –y espero que lo podamos entender– que para nosotros primero está la patria, grande y chica, después está el movimiento y, por último, estamos los hombres. En este sentido, vamos a aprobar y vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Salino.

Tiene la palabra la senadora Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidenta.

Voy a tratar de ser muy breve y, si usted me lo permite, luego de la votación, voy a solicitar que se inserte mi discurso.

Como bien lo expresó aquí el senador Salino, creo que estos dos proyectos que han promovido todos los gobernadores de todas las provincias argentinas y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que ver con la distribución. En todo caso, con una redistribución.

Presidenta, yo sé que no es un tema vinculado con esto, pero si me lo permite, no quisiera dejar pasar en esta sesión –porque tiene que ver con presupuestos y con fondos–, la recuperación del nieto 140. Este nieto que las Abuelas han recuperado para la memoria histórica argentina, también tiene que ver con fondos y con recursos. No puedo dejar de mencionar ese tema, porque también se vincula con los fondos que le quieren quitar al Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una herramienta que le ha permitido a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo reconocer a muchos de estos nietos, que estaban desaparecidos o apropiados.

Dicho esto, para no repetir lo que mencionó el senador preopinante, solo quiero decir que durante toda la tarde de hoy hemos escuchado la situación de crisis y de emergencia que están atravesando no solo las provincias argentinas, sino también las ciudades. Prueba de eso, son los subsidios al transporte que, de manera indiscriminada y sin ningún tipo de estudio preliminar en el que se analice lo que está pasando, los han bajado, por lo menos para la mayoría de las ciudades argentinas, las más importantes. En el caso de Córdoba, tenemos 8.000 millones mensuales que han comenzado a restringirse.

Digo esto, porque en el día de hoy, también se habló emotivamente sobre discapacidad y sobre la generación y promoción de la actividad de las pymes, para lo cual se necesitan recursos; y quiero resaltar un aspecto que me parece importante para quienes nos están siguiendo ahora: las provincias tienen el compromiso y son las que sostienen en cada territorio nacional la atención de la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Si esos fondos no están, obviamente, eso se resiente.

Quiero apuntar que, realmente, en esto no se va a ver beneficiada la gestión de Llaryora, ni la gestión de Pullaro, ni la gestión de Insfrán, sino que se verán afectados los ciudadanos y las ciudadanas de cada una de estas provincias, del interior.

El presidente, a mi modo de ver, está más preocupado por ser el presidente de la historia, pero sin ese conocimiento cabal que da el recorrer las provincias, el hablar con los empresarios, con los gobernadores y con los municipios. Por dar un ejemplo, el tema del transporte: prácticamente en todo el mundo, el transporte público es subsidiado, acá pareciera que… Y lo escucho muchas veces, cuando los senadores de mi provincia hablan de que sucede una cosa o no sucede otra. Hablan

de la obra pública, como si fuéramos a poner en televisión una publicidad para ver quién quiere venir a hacer una obra pública en las provincias, donde todos sabemos que las rutas y los caminos rurales van a marcar la salida de la producción.

Así que tengo muchas cosas para decir, presidenta, pero en honor a la brevedad, me parece que es muy importante señalar que estos dos proyectos no han sido elaborados caprichosamente por ninguno de los senadores ni por ninguno de los técnicos en este caso del gobierno, sino por los propios gobernadores y gobernadoras, que son quienes conocen al dedillo cuál es el problema en cada provincia. Las regiones en la Argentina son diversas, los problemas en la Argentina son diversos, pero hay una emergencia –y lo acabamos de ver con la discapacidad–, que nos está planteando la necesidad de avanzar.

El gobierno tiene que saber que estamos llamándole la atención. El gobierno tiene que saber que hay que redistribuir los fondos. Hay que redistribuir los fondos, que por otro lado –y esto es lo más importante–, no son recursos propios de la Nación, sino que son recursos propios de las provincias, que necesitamos que se redistribuyan para que el país avance, entre todos, no solamente para que le cierren los números al presidente o al ministro de Economía.

Dicho esto, presidenta, adelanto por supuesto el voto positivo. Espero lo mismo de todos los señores y señoras senadoras, que no tenemos ningún empacho en representar a nuestras provincias, que no dependemos a lo mejor de una posición política circunstancial, sino que sabemos que, de lo que nosotros podamos conseguir aquí, de lo que nosotros podamos votar aquí, en buena medida va a depender el avance, el desarrollo y –¿por qué no?– el futuro de las provincias. No somos lacayos. Cada una de las provincias puede demostrar cabalmente el aporte que hace a la Nación, para que luego se pueda ostentar en otros lugares del mundo este nivel de la Argentina, con las retenciones –como decía–, con muchos subsidios que hoy, muy livianamente, se deciden sacar y que afectan directamente a los usuarios.

Así que dicho esto, presidente, le solicito que después me permita insertar. Le agradezco.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, señora Vigo.

Tiene la palabra la senadora Silva.

Sra. Silva.- Gracias, señora presidenta.

Creo que la pregunta que debemos hacernos en este momento, en el que estamos debatiendo la coparticipación y los caminos que la coparticipación tiene, es qué país queremos, hacia dónde vamos y qué posibilidades tenemos de incorporar otras voces a esa idea de qué país queremos. O sea, ¿podemos incorporar voces disidentes a lo que aparentemente es la única cuestión que piensa el gobierno nacional, que es que queremos un país con déficit cero? ¿Podemos pensar en otra cuestión?

En este momento histórico en el que las argentinas y los argentinos estamos protagonizando un tironeo entre el nivel central y el nivel de las jurisdicciones pareciera ser que estamos volviendo a un debate del siglo XIX: centralismo versus autonomías provinciales. Parece un debate del siglo XIX. Pensábamos que este debate había avanzado. No que se había saldado, pero que había avanzado. Pero, aparentemente, nunca hemos vivido un período de centralismo tan discrecional como el que estamos viviendo hoy.

Esa arbitrariedad con la que se trabajan los recursos que provienen de la masa de coparticipación federal es la que está en juego al momento de pensar estos dos proyectos de ley a los que nos estamos refiriendo de manera conjunta.

Estos dos proyectos de ley –como decía el miembro informante– no requieren nuevos impuestos, nuevas erogaciones; requieren simplemente que recursos que ya existen se distribuyan de otra manera.

Hay recursos ya existentes en los fondos fiduciarios que pedimos que se disuelvan, que podrían ser distribuidos al interior de las provincias; a las veinticuatro jurisdicciones, en realidad. Este es un acuerdo que los mandatarios de las veinticuatro jurisdicciones han venido armando, han venido pensando. Han venido viendo de qué manera afrontar el cotidiano de una población que te mira a la cara y te dice: Necesitamos mejor acceso a la salud; necesitamos acceso pleno a la educación; necesitamos acceso a los medios de transporte. No tenemos subsidios para eso –para los transportes–, excepto el AMBA. No tenemos modo de arreglar las rutas nacionales, porque no se giran los fondos para eso. Ninguno de los fondos especiales que antes había para distintos programas, hoy están siendo girados a las provincias. Eso nos pone en una situación de difícil abordaje. Por eso, me parece que la solución se ha conseguido con el diálogo entre los jefes de las veinticuatro jurisdicciones federales de nuestro país.

Esto no debería ser pensado en contra de nadie. Aunque está fuerte la antinomia centralismo versus autonomías provinciales, esto no tiene que ser pensado como que es en contra de algo –en contra del poder central, por ejemplo–, sino todo lo contrario.

Acá lo que necesitamos es una muchísima mejor distribución de los fondos que diariamente se aspiran de todos los rincones de nuestro país como impuestos. Esos impuestos tienen que ir adonde la población de nuestro país lo necesita, porque acá esto que estamos haciendo hoy, de votar estas leyes que hemos votado desde el principio de esta sesión, no es para hacerle un favor a nadie, a ningún partido político. Acá nadie tiene que agradecer nada, porque no estamos haciendo esto para hacerle un favor a nadie, sino que esto tiene que ver con cómo comprendemos la realidad del interior de nuestros territorios, cómo entendemos que diariamente quienes viven en cada una de nuestras provincias necesitan de un apoyo y que si no hay fondos, es muy difícil llegar a ellos. Por eso estamos pidiendo que la coparticipación federal se distribuya de mejor manera.

En uno de los proyectos se propone la disolución de los fondos fiduciarios, para que esos fondos se distribuyan equitativamente entre las provincias, como dice la ley de coparticipación, y la disolución de los ATN. ¿Por qué la disolución de los ATN y que estos se conviertan en un fondo que ingrese por goteo a las coparticipaciones provinciales? Porque los ATN –que son cifras billonarias, que tal vez ni siquiera me las puedo imaginar– se entregan de una manera tan discrecional que, finalmente, no llegan a su destino.

El año pasado, según la información de 2024, de la totalidad del 1 por ciento especificado para que se conformen los aportes del Tesoro Nacional, solamente se entregó el 15 por ciento. Y eso nos parece que puede ser mejor aprovechado; un dinero existente que podría ser mejor aprovechado para que las provincias lo usen en lo que les ha caído como responsabilidad total, que es afrontar cómo se desarrolla en cada territorio la vida de las personas y afrontar, y tener claro, que la producción de bienes se verifica en las provincias. Hay muchísimos de los bienes exportables cuya existencia se verifica en las provincias, se producen en las provincias. Para eso necesitamos atender toda la cadena productiva que tiene que ver con esto: atender la mejora de las rutas, atender a la población trabajadora que está en torno a estas actividades productivas.

Como dice el gobernador de mi provincia, no hay nación sin provincias y no hay provincias sin municipio. Aquí hay una mutua dependencia; en esa mutua dependencia entre los tres niveles de Estado se juega el federalismo.

No podemos pensar que el federalismo es una entelequia y que no tiene carnadura; tiene carnadura en las provincias, por eso estamos apoyando estas dos leyes que se construyeron con el debate entre quienes saben cómo es el sufrimiento porque la coparticipación no se distribuye correctamente.

Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que la Constitución Nacional asigna a cada nivel del Estado; cumplir con la población de nuestro país atendiendo lo que cada nivel del Estado necesita para eso. De esa manera estaríamos, digamos, en un punto tal vez difícil de comprender para quienes hoy gobiernan la nación, que es el punto de poder mirar de frente a las personas que habitan el territorio y poder darles respuestas.

Voy a ilustrar esto con algunos números, que no son mi especialidad. Tengo muy claro que la coparticipación ha descendido. Tengo muy claro –porque en mi provincia lo puedo ver– que los recursos coparticipables ordinarios tienen un peso importante en un impuesto: en el IVA. El 58 por ciento de los recursos coparticipables tienen que ver con el IVA, y esos recursos coparticipables caen porque cae el consumo. Cuando cae el consumo cae ese recurso, y las provincias lo notan, lo sufren y ven mermar sus recursos coparticipables.

Además de eso, nos encontramos con que los índices en los que se ha elevado la masa de coparticipación apenas llegan –con buena mirada, con buena voluntad– a compensar la inflación, pero la inflación actual, no la inflación que padecimos todos al inicio del año 2024 y la caída profunda de los recursos que se produjeron en ese momento. Estamos hablando, simplemente, de la inflación actual; con lo cual, también en ese sentido las provincias se ven perjudicadas.

Creo que es muy importante que esta casa, el Senado de la Nación, donde están los representantes de las veinticuatro jurisdicciones, sea el lugar de donde surja esta propuesta, que es una propuesta –como digo– que no va en contra de nadie, pero que sí está a favor de una distribución de los ingresos beneficiosa para las provincias, que tienen que hacerse cargo de todo lo necesario para la vida cotidiana de los habitantes de este país. En ese sentido es que, por supuesto, adhiero y adelanto mi voto positivo para estos dos proyectos de ley.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Silva.

Vuelvo a darle la palabra al senador Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidenta.

Simplemente, quiero hacer una aclaración porque el senador Bensusán me hizo notar que quizás no he sido suficientemente preciso en el tratamiento del expediente 1.167/25, en relación al artículo 3°.

Si me permite, voy a leer textual el inciso *a)*, que dice: el 25 por ciento en partes iguales entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto quiere decir que se divide en partes iguales entre las veinticuatro jurisdicciones. Ese es el sentido del inciso del artículo, y vale la aclaración porque, evidentemente, no he sido lo suficientemente preciso.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Uñac.

Sr. Uñac.- Muchísimas gracias, señora presidenta.

Creo que en la tarde de hoy –y voy a tratar de ser muy breve– hemos dado una muestra –como en todas las sesiones– de extremada madurez política los senadores y las senadoras de las distintas provincias argentinas, en el marco de

haber escuchado los pedidos de los distintos gobernadores y alcanzando los acuerdos necesarios para la eliminación de los distintos fondos, aportes, fideicomisos, para que esto permita que la distribución de los impuestos al combustible y los aportes del Tesoro Nacional engrosen las arcas provinciales de cada una de las provincias argentinas.

Mis palabras son, primero, para reconocer que nosotros representamos a los pueblos de las provincias que nos han votado para que podamos estar acá, y en ese marco entendemos la situación que se atraviesa y esta baja en la distribución de los fondos de coparticipación que debe afectar –en algunos lugares más y en otros menos– la prestación de las obligaciones o los servicios que las provincias deben brindar a cada uno de sus habitantes. Pero esta disminución tiene un correlato en las arcas de los distintos municipios que tiene la República Argentina, en un número superior a los 2.300. Creo que lo mismo que pasa en las provincias se replica, aún con mayor medida, en cada uno de los municipios de cada una de las provincias.

Entonces, si bien ya hay un acuerdo alcanzado y somos respetuosos del trabajo que han desarrollado los distintos senadores, pero además los presidentes de los bloques en conversaciones con cada uno de los gobernadores, creo que sería importante que los senadores asumamos el compromiso de hablar con cada uno de los gobernadores para que este incremento, que en un número superior a los 4.000 millones o 4 billones va a llegar a las arcas provinciales, tenga el mismo correlato para que llegue a cada una de las arcas municipales y fortalezcamos a los distintos intendentes para que puedan seguir brindando los servicios como lo han venido haciendo hasta la fecha.

Quiero agradecerle y adelantar, por supuesto, el voto positivo. Creo que, en definitiva, en este caso en particular lo que pensamos para las provincias las provincias deben pensarlo también para cada uno de los municipios.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.

No voy a abordar mucho en lo técnico porque creo que el senador Salino ha sido lo suficientemente claro, y en particular con la aclaración acerca del artículo 3°, que me parece que deja precisión de cómo es el reparto por partes iguales de esa porción de la modificación que se propone.

Como se dijo, este es un proyecto que propiciaron los veinticuatro gobernadores. Dentro de esos gobernadores hay algunos que son afines a La Libertad Avanza, hay otros que mantienen una situación intermedia y hay otros que son opositores, y lo firmaron los veinticuatro. Los dos proyectos están firmados por los veinticuatro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una acción política de la oposición, como se la pasa diciendo el presidente, sino que hay una preocupación genuina de las veinticuatro jurisdicciones acerca de lo que está pasando. Y eso es lo que abordan en dos proyectos que, en mi opinión, están cortados por la misma tijera. ¿Qué hacen, básicamente? Tanto en el caso de los ATN como en el de los fondos fiduciarios, no son fondos de la Nación, son fondos que la Nación administra para ser utilizados en las provincias. ¿Qué hace en ambos casos el gobierno nacional? Los recauda, pero después no los gasta, se los queda. Entonces, el dinero que cuenta la Nación acá debería ser de las provincias y las provincias no lo tienen.

En el caso de los ATN, que son los Aportes del Tesoro Nacional, son parte de lo que es nuestra ley 23.548, que es la Ley de Coparticipación, que dice que hay

una parte, el 42 por ciento –para hablar en números redondos– que va a la Nación, el 55 que va a las provincias, el 2 por ciento que es para recupero relativo de las diferencias de desarrollo entre jurisdicciones y el 1 por ciento de esa masa de recaudación son los aportes del Tesoro Nacional.

¿Para qué son los aportes del Tesoro Nacional? Para cuando hay situaciones de emergencia o desequilibrio financiero; para darles a las provincias cuando hay situaciones de emergencia o desequilibrio financiero.

Algunas provincias tienen desequilibrios financieros. Hay gobernadores nuevos que heredaron desequilibrios financieros. Hay otras provincias que estaban ordenadas y, por ahí, van camino a una situación de menos holgura. Y vaya si ha habido emergencias. Ha habido emergencias, recién votamos Bahía Blanca. Ha habido emergencias en Corrientes. Ha habido emergencias de incendios en Córdoba. Ha habido emergencia de inundaciones en el Chaco. Ha habido emergencia en Salta. Ha habido emergencias en todas las provincias y, sin embargo, esos aportes, que son para emergencias, brillan por su ausencia.

¿Qué otra cosa ha pasado? El gobierno nacional decidió que haya ajuste, y recordemos que no tenemos presupuesto y al no tener presupuesto –dos años sin presupuesto– la discrecionalidad del gobierno es enorme. ¿Por qué? Porque supongamos que el presupuesto del año 23 era 100, después de dos años de inflación, para poder brindar los mismos bienes y servicios debería ser 200 y, producto de la inflación, se recaudan 200, pero el gobierno puede decidir qué hacer con la diferencia. “¡Ah! Como no lo tengo en un presupuesto, decido si lo mando o no”.

Entonces, ¿qué ha pasado desde el principio de la gestión? Muchas provincias se han hecho cargo del subsidio de transporte. Otras provincias, un montón, se han hecho cargo de las cosas que el gobierno dejó de atender en términos de emergencia social, también en términos de emergencia sanitaria.

Hemos visto provincias que tuvieron paro durante mucho tiempo de sus fuerzas de seguridad y de los docentes. Hemos visto provincias que hicieron reformas previsionales en sus cajas provinciales. Hemos visto el estado de las rutas, y las provincias y los comprovincianos, cada uno, le dicen al gobierno provincial: “Yo sé que no te mandan plata, pero estos son problemas que tenemos. Entonces, por favor háganse cargo”. Esto es lo que está pasando.

¿Cómo diseñaron los gobernadores hacerse cargo de estos temas? Diciendo: “Es fácil: los fondos que vos, Nación, administrás, pero que no estás gastando, pero son nuestros, y deberían ser gastados en nuestras provincias, danos una parte”. Eso es lo que están diciendo.

En el caso de los ATN, para ser claros, todos esos fondos deberían ir, tarde o temprano, a las provincias. El gobierno los retiene y, después, los invierte financieramente, en bonos, etcétera.

Cuando hay emergencias, no los gasta. Cuando hay desequilibrio financiero, no los gasta, no los transfiere. Todo es de las provincias.

¿Qué hacen los gobernadores? La verdad es que, con mucha prudencia, no dicen: “Mandame y dame todos los ATN para las provincias a partir de ahora”. Dicen: “No, vamos a repartirlos como es la coparticipación, el 43 por ciento para ustedes y el 55 por ciento, para nosotros”. Están diciendo “Repartámoslos como dice la ley dado que no los vas a usar ni para emergencias ni para desequilibrios. Repartilos como el resto de los tributos y, entonces, nosotros nos hacemos cargo de aquellas cosas de las cuales vos no te estás haciendo cargo en nuestros distritos”. Eso están diciendo los gobernadores.

Eso es exactamente lo mismo que están diciendo con el otro proyecto. En el otro proyecto –lo dijo el senador Salino– hay seis fidecomisos. Los voy a leer para que veamos los títulos: uno, es de infraestructura hídrica –ya conté lo que pasa con eso–. Tenemos emergencias climáticas en distintos lugares y, sin embargo, brilla por su ausencia, no lo gasta el gobierno nacional. Infraestructura de Transporte, no hay ningún gasto del gobierno nacional en infraestructura de transporte.

Del Sistema Vial Integrado. No hay ningún gasto sobre eso. De hecho, se camina en dirección contraria.

Fondo Compensador del Transporte. Otra vez he dicho que las provincias se han hecho cargo de eso.

Fondo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior.

Fondo Nacional de la Vivienda. Este es un gobierno que dijo que no va a hacer obra pública y, sin embargo, estos fondos se alimentan de tributos que son para hacer obra pública.

¿Qué están diciendo las provincias? “No te vas a hacer cargo de fondos que están diseñados, que tienen impuesto de asignación específica para hacer obra pública, no te los quedes, repartínoslo, porque es para hacer en el interior del país, que lo vamos a hacer nosotros. Nos vamos a ocupar de estas cosas, nosotros”.

¿Qué hace el segundo proyecto con respecto a eso? Disuelve, elimina, estos fondos fiduciarios. Dice: “Si la plata está, pero no la vas a usar para esto, no juguemos a que tiene una asignación específica que tiene que ser utilizada para esto. Directamente, transferilos, como corresponde, con porcentajes similares o criterios similares a la ley de coparticipación, y nos vamos a hacer cargo las provincias”. Eso están diciendo.

No sé por qué les parece raro, porque el presidente ya eliminó 26 fondos fiduciarios en distintos decretos. Estos son otros seis. Lo que pasa es que estos seis están alimentados con más dinero. Entonces, no distribuirlos es un gran beneficio para el gobierno nacional.

Otra vez, la ley de cada uno de estos fondos dice: “Le paso esta plata de tributos y usted, con esta plata, debería hacer esto específico”. Y el gobierno dice: “No, prefiero quedármela”. Y los gobernadores le dicen: “Mira, dado que todos nosotros estamos viviendo emergencias de distinto tipo y no te ocupas de lo que dice la ley, transferirme una parte. Ni siquiera la totalidad. Transferime una parte”. Agrandan la parte que va al Tesoro Nacional, preservan la parte que va al sistema de seguridad social y que el resto se transfiera. Eso es lo que están haciendo estos proyectos, ni más ni menos. Que aquellas cosas que el gobierno administra y tienen que ir a las provincias, ya sea por la ley de coparticipación, ya sea por las leyes que crearon estos fondos fiduciarios, se terminen gastando en estas cosas en las provincias.

Como el gobierno no hace ninguna de las dos cosas, se lo queda y no va al fin específico que tienen que cumplir esos fondos, las provincias están diciendo: “Perfecto, vos no te vas a hacer cargo, pero tenés nuestros fondos y nuestros comprovincianos nos están reclamando que nos hagamos cargo. Por favor, transferime una parte. Quedate con una parte igual, a pesar de que no te corresponde –quedate con una igual–, pero transferinos una parte porque tenemos todos estos problemas y nos queremos hacer cargo”.

Eso es lo que dicen los proyectos y, obviamente, los voy a acompañar. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Lousteau.

Tiene la palabra el senador Blanco.

Sr. Blanco.- Presidenta: voy a tratar de ser breve porque ya lo han explicado detenidamente algunos senadores preopinantes.

Por fin estamos tratando algo que hace a la esencia del Senado de la Nación, que es, entre otras cosas, la coparticipación de los recursos que se producen en las provincias, esencialmente, que recauda Nación y que, a través de una ley de coparticipación, debe distribuir.

Pero para no ingresar en lo técnico, como decía, que ya lo explicaron, quiero hacer algunos comentarios políticos, nada más, con respecto a esta situación.

He escuchado, con asombro, en el día de ayer al presidente de la Nación hacer declaraciones en un medio al que es muy afín, en el sentido de que los veinticuatro gobernadores, muchos de los cuales sostuvieron hasta ahora, y siguen sosteniendo, su política económica, atentaban contra su gobierno. ¿Por qué? Porque pretendían estos gobernadores, que atentan contra el gobierno nacional, que se le asignen los recursos que le son propios. Porque como bien decía el senador preopinante hay un montón de fondos destinados a fines específicos que el gobierno no los está destinando a eso y los está utilizando para su equilibrio fiscal, para su mentado déficit cero.

Y resulta que el equilibrio fiscal, el déficit cero, que todos apoyamos, me parece que está medio con una base de arena. Porque está sustentado en recursos que no son de la Nación, sino que son recursos de la provincia. En todo caso, el Fondo de la Vivienda lo retiene y no lo utiliza, ni siquiera, para cumplir con los compromisos que asumió, en su momento, con distintas provincias para la finalización de obras públicas destinadas a la vivienda.

El Fondo del Impuesto a los Combustibles, en gran parte, está destinado al mantenimiento, entre otras cosas, de las rutas.

Días pasados nos enteramos de que se disuelve Vialidad Nacional. ¿Cuál es el motivo de la disolución? Dicho por el vocero presidencial, el motivo esencial es que en Vialidad Nacional hubo cosas que no estaban bien, hubo desfalcos. Entonces, lo digo medio en chiste, medio en serio, con ese criterio, las fuerzas armadas de la Argentina no deberían existir más, porque atentaron contra el sistema democrático, violaron la ley y, entonces, para que eso no vuelva a suceder, disolvamos las fuerzas armadas. Una barbaridad. Bueno, este es el criterio que usa este gobierno, que dice: “Vialidad Nacional: miren todas las cosas que sucedieron –que muchas sucedieron–, entonces, vamos a disolverla para que no sucedan más”. Hace eso en lugar de asumir la responsabilidad que como gobierno le corresponde que, si hubo cosas incorrectas, actúe para que en el futuro esas cosas no sucedan. Y lo que fue incorrecto –seguramente, algunas fueron analizadas y juzgadas por la Justicia– corregirse y, si hubo algo en el último período, su obligación es denunciar. Pero no denunciar a través de los medios, como denuncian que hay irregularidades en esto y en aquello, sino denuncias concretas porque la verdad es que denuncias no hay ninguna.

Me olvidé, cuando tratábamos el tema de discapacidad, de mencionar que una de las preguntas que le hice al jefe de Gabinete, una de las tantas, fue sobre la auditoría de las pensiones por discapacidad truchas y me contestó que están llevando adelante una auditoría, que ya lleva un año y medio, pero que hasta ahora no tienen un resultado. Espero que cuando terminen los cuatro años tengan algún resultado. Porque el vocero publica una foto de una radiografía de la columna de un perro, o algo así, pero ¿dónde está la denuncia? No, es la denuncia a través de los medios.

Fíjese en el caso de mi provincia, que no está dentro del régimen de coparticipación, sino, como bien decían, está en un sistema similar al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mi provincia, por ejemplo, uno de los recursos más importantes que tiene, independientemente de la coparticipación, son las regalías gasíferas y petrolíferas. No tienen idea cómo ha caído la recaudación por regalías. Pero no es porque ha caído la producción. Es porque ahora la explotación y el aprovechamiento gasífero se hace de las doce millas hacia adentro del Mar Argentino. Entonces, la jurisdicción de la provincia se acaba en las doce millas. Y la provincia no recibe regalías por ese aprovechamiento o por esa explotación gasífera. Y resulta que son recursos que son de la provincia.

Hasta hace un tiempo atrás salía a través de una empresa que explotaba de las doce millas hacia adentro; después abrieron una nueva explotación un poco más allá y ¿qué hicieron? Conectaron la salida de gas, en lugar de la que estaba dentro de las doce millas, por la que tiene catorce o veinte millas. Entonces, la provincia no recibe ningún tipo de coparticipación.

Hasta hace uno o dos años atrás, respecto a esas regalías costa afuera había un convenio firmado entre la Nación y la provincia, aprobado por este Congreso Nacional, que era el Fideicomiso Austral. Del producido de las regalías, el 50 por ciento se las quedaba el gobierno nacional y el otro 50 por ciento iba a un fideicomiso en el que los recursos eran destinados para llevar adelante obras esenciales para el desarrollo económico y estructural de la provincia de Tierra del Fuego. Se venció ese fideicomiso en el gobierno anterior. El gobernador, lamentablemente, se durmió, o no sé qué pasó, se le pasó porque decía que se podía renovar un año más, no hizo uso de la renovación y se perdió. Resultado: el 100 por ciento de esas regalías costa afuera se las queda la Nación, recursos que son de la provincia de Tierra del Fuego, provincia que es muy particular porque es una provincia donde gran parte de su territorio es mar. Pero no logran entender ese sentido.

Entonces, dicen que son recursos de la Nación. La totalidad de esos recursos se los queda la Nación. Pierde la provincia de Tierra del Fuego esos recursos importantísimos.

No se aplican los fondos específicos a vivienda, que es un tema importantísimo en Tierra del Fuego, al mantenimiento de las rutas.

El gobierno nacional dice que ahora va a licitar las rutas. Que me digan, y acá hay patagónicos, ¿quién va a tener interés en invertir esencialmente en las rutas hacia el sur? En algunos casos, sí. Pero, en la mayoría, no.

Hablaba días pasados con un senador de la zona centro y me decía que quieren todas las rutas… Claro, una cosa es la provincia de Santa Fe o Córdoba, donde toda la explotación sale por las rutas, entonces, vos cobrás peaje. Pero, ¿quién va a pagar peaje entre Ushuaia y Río Grande? ¿Quién va a pagar peaje entre Río Gallegos y Río Grande, que encima hay que pasar por territorio chileno, por cuatro fronteras? No entienden los que viven acá, alrededor del Obelisco o que piensan que el país se acaba en la General Paz.

A veces, por ahí, se equivocan y se van a Chaco, no a visitar al gobernador o a ver qué necesidades tiene el gobierno, sino a habilitar una iglesia donde hay un pastor al que tendrían que poner de ministro de Economía así viene acá y todos los billetes que hay dando vueltas los convierte en dólares y salvamos al país. *(Risas.)*

Me parece que esta es una mirada muy porteñocentrista, con respeto a los porteños, porque yo también lo soy, aunque me llevaron de muy chiquito. Pero, esa manera de gobernar para el centro del país me parece que no nos viene bien.

Yo le digo al presidente, ¿qué ataque tienen los gobernadores que hasta ayer te ayudaron y hoy pretendieron ayudarte algunos tratando de boicotear la sesión? ¿Ahora son malos porque reclaman los recursos que les corresponden a las provincias?

La verdad es que debe recapacitar el presidente. Y esto que lograron los veinticuatro o los veintitrés gobernadores y el jefe de Gobierno, como muchos dicen, para mí los veinticuatro gobernadores, debería tener una pata más, que es el Ejecutivo Nacional y, seguramente, estaríamos en condiciones de llevar adelante un desarrollo del país mucho más armónico y lo que necesita la política, que es a través del diálogo y del consenso y no a través de que si sos de River o si sos de Boca, si sos blanco o si sos negro, que esa es la política que utiliza el gobierno nacional. Estás conmigo, sos bárbaro. Mañana, pensaste distinto, sos una basura.

Así no vamos a cambiar este país. Me gustaría decir muchas cosas más, pero ya es bastante larga la sesión.

Entre otras cosas, estos son los motivos por los cuales, a pesar de que mi gobernador no es de mi espacio político, voy a acompañar estas dos leyes, porque le hacen falta no solo a Tierra del Fuego, sino a cada una de las provincias del país.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Ávila.

Sra. Ávila.- Señora presidenta: también voy a ser muy breve porque, tanto el senador miembro informante como los senadores que hicieron uso de la palabra, fueron muy explícitos en este proyecto. Pero sí quiero destacar que estamos viviendo un momento político en el contexto nacional excepcional, porque estamos tratando dos proyectos de ley que han sido impulsados por los veinticuatro gobernadores de nuestro país, sin lugar a dudas, en la defensa del federalismo y de los recursos de las provincias en este sistema republicano en el que vivimos y que tanto defendemos.

No son proyectos que tienen que ver con una discusión de si se es oficialista u oposición o si se pertenece a los sectores dialoguistas o antidialoguistas. A mi entender, estos proyectos son de todos los argentinos. Además, reflejan la voluntad de quienes gobiernan a todo lo ancho y largo de nuestro país.

Así como el presidente Javier Milei fue elegido de manera transversal en nuestra sociedad, estos proyectos también tienen una transversalidad política porque abarcan a todo el arco político, a los veinticuatro gobernadores, sin lugar a dudas.

No estamos acá tratando de comprometer el equilibrio fiscal, en absoluto. Nada de eso. Estamos hablando de la redistribución de los recursos que les corresponden a las provincias. Acá no queremos que se recauden fondos en nombre del federalismo y que queden para el gobierno central, de ninguna manera. El sistema federal exige que la Nación trabaje con cada una de las provincias codo a codo.

Mire, presidenta, las provincias, Tucumán, a la cual represento, deben garantizar los derechos. Las provincias tienen a su cargo la salud, la educación, lo que es la infraestructura, Justicia, seguridad y algo muy importante, tiene que ver con la contención social. Son los gobernadores quienes hoy están garantizando la paz social en nuestro país. Son ellos quienes tienen que dar cuenta a cada uno de sus comprovincianos sobre los servicios y los derechos que necesitan día a día.

Entonces, hoy estamos acá para proteger los derechos, sobre todo, del interior, sobre los que hoy se quiere avanzar. Ya se ha dicho del primer proyecto que es sobre los Aportes del Tesoro Nacional que les corresponden a las provincias.

De lo que se trata es de sacar la discrecionalidad porque durante mucho tiempo fue una caja de premios y castigos con intencionalidades políticas que tenía el gobierno central con las provincias.

Y también con esta ley se va a tratar de evitar lo que dijo recién el senador Lousteau, de que este Congreso sancione leyes de emergencia. Si sancionamos esto, se va a evitar lo que recién tratamos en el recinto, el caso de Bahía Blanca, respecto del cual lamentablemente el Poder Ejecutivo no cumple por distintas valoraciones.

En cuanto al segundo proyecto, sobre la distribución justa de los impuestos a los combustibles con un sistema equitativo para todas las provincias, se dice en la iniciativa de dónde van a salir los fondos: de los fideicomisos, que no los voy a nombrar porque ya se han mencionado.

En ese sentido, siempre se ha dicho que se trataba de cajas negras. Bueno, de ahí van a salir los recursos para las provincias. Y como se ha manifestado acá, no solamente es para las provincias, sino también para los municipios. Los municipios, los gobiernos locales y provinciales, son los que tienen la conexión directa con el vecino, son los que tienen la comunicación directa con los ciudadanos y los que tienen que escuchar los reclamos permanentes por infraestructura, por el arreglo de un camino, para que los hospitales tengan servicios, para que las escuelas públicas estén abiertas y den servicios de buena calidad.

Sobre todo, presidenta, en esto quiero ser muy clara, porque acá muchos senadores y senadoras hemos colaborado con este gobierno que no es de mi signo político. Les hemos brindado las herramientas que solicitaban para llegar a equilibrar las cuentas públicas. Acá hemos votado lo que se pedía para que el gobierno nacional baje la inflación y llegar al déficit cero. Y quien les habla lo ha hecho con muchísima convicción para lograr ese equilibrio fiscal.

Pero ¿sabe qué, presidenta? Está bien, el norte tiene que ser ese, la macroeconomía está bien. Pero tenemos que pensar en la microeconomía y en los bolsillos de los ciudadanos que hoy no la están pasando bien. Entonces, ¿de qué vale esta macroeconomía si a la par los jubilados, los sectores más vulnerables, pierden el poder adquisitivo? ¿De qué vale solamente mirar la macroeconomía y no ver que hay familias que esperan hasta seis meses para conseguir una silla de ruedas para un discapacitado? ¿De qué vale esta macroeconomía si las industrias, como en el caso concreto de Tucumán, comienzan a reducir las horas laborales, comienzan a suspender empleados, como el caso de Topper, de Saab-Scania, de Papelera Tucumán? Hoy, esos empleados que están suspendidos tienen miedo de que dentro de seis meses se queden sin trabajo. ¿De qué vale, entonces, solamente mirar la macroeconomía si sigue aumentando el trabajo informal y el desempleo?

Quienes conducen el país saben que tienen que manejar el arte de gobernar. Y gobernar es racionalidad, es consenso, es diálogo, es empatía, es solidaridad, es escuchar lo que el otro reclama. De eso estamos hablando hoy, y no solamente de que tenga un no rotundo como respuesta.

¿Cuál es la solución para esto? Yo creo que en esto hay que escuchar. Y sí, presidenta, muchas veces acá se tiran la culpa: si es una herencia recibida, si es el gobierno anterior, si es el actual gobierno... ¿Y sabe qué, presidenta? La gente ya no quiere saber más quién es el culpable. La gente quiere soluciones, no quieren que se tiren la pelota entre unos y otros. Y nosotros, quienes tenemos responsabilidades institucionales, las tenemos que dar.

La clave del federalismo, como han dicho acá, es la solidaridad entre la Nación y las provincias. Y nosotros como senadores somos la voz de las provincias. Es por eso que estamos debatiendo acá, en este recinto, este proyecto. Pero que

también quede en claro que no es un cheque en blanco para los gobernadores, sino un trabajo prudente, razonable.

Como se ha dicho, estos recursos no le corresponden al gobierno nacional, son de las provincias. Y recordemos que las provincias son preexistentes a la Nación. Esto lo tenemos que tener muy en claro.

Por eso yo voy a votar a favor ambos proyectos, presidenta. Porque mi provincia, que ha colaborado mucho con el gobierno para que tenga las herramientas, ha realizado un ajuste en consonancia de alrededor de un 15 por ciento durante 2024. Y Tucumán no cuenta con regalías, no cuenta con recursos estratégicos como el litio, el cobre o el oro. Vivimos de nuestras economías regionales y de lo que recibimos día a día de la coparticipación.

Ahora, lamentablemente, surgió la noticia de que el gobierno quiere importar azúcar del Brasil. ¿Se imagina lo que va a ser eso? Va a ser la muerte, lisa y llana, del norte argentino. Pero no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a defender las economías regionales y el trabajo de los tucumanos.

Este proyecto va a tener un gran impacto en todas las provincias; y en Tucumán representa alrededor de 6.500 millones mensuales.

Señora presidenta: se ha hablado mucho acá del federalismo y del unitarismo. Es verdad, la Constitución habla del sistema federal. Somos un país federal en letras, pero en los hechos hoy hay un gran centralismo. Y tener esta actitud significa excluir al interior, a la Argentina profunda de donde la mayoría de nosotros venimos.

Para cerrar, señora presidenta, simplemente creo que el gobierno nacional debería preguntarse por qué se juntaron veinticuatro gobernadores; por qué están todos en esta misma tesitura, gobernadores de distintos orígenes, de distintas ideologías, de distintas regiones: la Patagonia, el centro, el Norte. Todos firmaron estos proyectos y los presentaron acá, en el Senado.

¿Por qué estos veinticuatro gobernadores están hoy en la vereda de enfrente del gobierno central? Creo que la respuesta es simple: porque falta diálogo, falta consenso, falta escuchar, falta empatía, falta ponerse en el lugar del otro. Y eso es gobernar.

Por eso, voy a apoyar estos dos proyectos pensando en mi provincia, en Tucumán. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Fama.

Sr. Fama.- Gracias, presidente.

Yo quiero hacer un par de reflexiones de tipo político, porque los senadores que me precedieron creo que han sido tremendamente claros respecto de la legalidad, el marco institucional, el objeto que han tenido las leyes respecto de que los destinatarios de estos fondos sean las provincias. Destaco algunos comentarios que tienen que ver con que el presidente se tiene que dar cuenta de que el país no termina en la zona núcleo.

Destaco, además, que esto pasa no solamente por falta de diálogo, señora presidente. Estoy convencido de que pasa también porque no se conocen las realidades. Por eso pasa esto.

Y las reflexiones tienen que ver con dos cuestiones: cómo la política es el arte de lo posible, por un lado y, por el otro lado, cómo a veces la política da malos ejemplos. Sobre estos dos temas me gustaría reflexionar.

Se dice que la Argentina es un país que si usted se va diez años, vuelve y está igual, pero si se fue diez días, vuelve y es otro país. Y este es un ejemplo de ello. Si a mí me hubiesen dicho, hace uno o dos meses atrás, que veintitrés

gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se iban a poner de acuerdo para firmar este pedido, que se transforma en estos proyectos que estamos tratando en este momento, yo habría dicho están locos. Pero indudablemente el loco soy yo, porque pasó lo imposible.

¿Cómo puede ser que ningún gobernador esté acompañando al presidente en esto? ¿O ustedes creen que la ausencia de algunos senadores es porque los gobernadores lo están acompañando? No nos engañemos con eso.

La Constitución Nacional define dos cosas muy importantes. Primero, que somos una República; tenemos división de poderes e independencia de los poderes. El Poder Legislativo puede sancionar estas leyes, y mucho se ha dicho acerca de la falta de un presupuesto discutido aquí, en este recinto, y en la Cámara de Diputados.

Y la otra cuestión es que somos un país federal. Uno no puede gobernar sin atender las cuestiones que tienen que ver con las jurisdicciones, que son las provincias. Es imposible gobernar así.

Cuando escucho a alguien decir “Voy a gobernar como yo quiero” o “Acá se va a hacer lo que yo quiero o no se hace nada”, ¿saben que veo? Veo que esa persona tiene un final cercano. Y no estoy haciendo apología de que el presidente se va a ir ni nada por el estilo. Estoy diciendo cómo a veces la soberbia nos conduce por los caminos equivocados.

¿De quién es la plata? No cabe duda de que la plata, ya sea por los recursos coparticipables o por asignación específica, tiene como destinataria a las provincias. ¿Esa plata para qué se está usando? ¿A quién se está financiando?

Señora presidente: ¿sabe cuánto cuesta el boleto mínimo acá, en la Ciudad de Buenos Aires? Lo consulté recién: 489,61 si uno tiene registrada la SUBE. ¿Saben cuánto cuesta en mi provincia? Lo mismo, más o menos, que cuesta en la de ustedes: más de 1.000 pesos. ¿Qué estamos haciendo con esa plata?

¿Sabe cuánto cuesta la nafta súper acá? Noventa pesos menos que en mi provincia y en el promedio de las provincias argentinas. ¿Qué estamos financiando?

Porque el otro problema que aquí se puede dar con algunos senadores, como es mi caso, es la aparente paradoja de tener que defender recursos que van a ser para un gobernador del que se es oposición. Hablo de una paradoja que no es tal; y ya lo voy a demostrar.

Y paso al tema de cómo a veces la política hace mal las cosas. Los ATN tienen mala fama, no podemos negar eso. Muchos gobiernos han usado los ATN, y los gobiernos provinciales usan los mismos recursos con los municipios para adoctrinar y conseguir los favores políticos. No neguemos eso. Ese no es un buen ejemplo de la política y eso no es lo que las leyes están diciendo. Pero eso ha sucedido también.

¿Cuál es la paradoja? Yo estoy acá defendiendo recursos para la provincia de Catamarca que los va a recibir un gobernador al que yo he criticado permanentemente en este recinto. Un gobernador que: 30 millones de dólares en plazo fijo, 49.000 millones de superávit al 31 de mayo. Un gobernador que gasta más en salarios de la estructura política –no se pierda esta perla– que en el sistema de salud de mi provincia. Y, sin embargo, está acá.

¿Cuál es la paradoja? No es paradoja. Yo estoy defendiendo los recursos que corresponden a mi provincia. Y después daremos la batalla allí para que esos 28.000 millones de pesos que le corresponden a Catamarca sean asignados a la salud, a la educación y a la seguridad. Porque el único ajuste que hizo el gobernador Raúl Jalil dentro de mi provincia fue el recorte de los salarios de los empleados públicos, provinciales y municipales.

Señora presidente: esta es una reunión que no se tendría que haber hecho. En un escenario normal, este tema los gobernadores lo hubiesen resuelto, seguramente, con el señor presidente.

Lamento estar en esta sesión defendiendo lo que tengo que defender. Y lamento mucho más que no exista diálogo, porque el país así no avanza. Es imposible que podamos seguir adelante sin el diálogo.

Voy a terminar diciendo que estoy acá, y que voy a apoyar y votar favorablemente ambos proyectos para que mi provincia, Catamarca, tenga lo que le corresponde. Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Yo voy a ser breve. Haré casi una reflexión de comedor de cualquier casa de cualquier argentino, ya que todos los senadores preopinantes fueron muy claros, muy técnicos y muy específicos.

Claramente, estamos frente a un gobierno que sin lugar a dudas no tiene ninguna capacidad de diálogo ni de consenso ni de respeto por el que piense distinto. Como decían los senadores y las senadoras preopinantes, estamos frente a proyectos que tienen el acompañamiento de los veinticuatro gobernadores, algunos de los cuales, hasta hace muy poco, eran celebrados, respetados y reverenciados por el presidente y, sin embargo, desde hace 48 horas son una manga de basuras, ladrones, etcétera.

Estamos frente a una situación en las últimas 48 horas, y sobre todo en el día de hoy… Este Senado, en alguna oportunidad, ha acompañado proyectos de su autoría. Inclusive, ha acompañado el rechazo de algún artículo, de algún veto… Bueno, ahora somos todos ilegítimos.

El presidente cree que el único mandatario con legitimidad es él. Se autopercibe emperador, lo sabemos.

Lamento informarle que claramente no lo es. Yo sé que puede vivir en una realidad paralela y considerar que es así como funciona. Pero no, no funciona así. Además, estamos en un país federal, con una Constitución, con mandatarios elegidos popularmente por el voto democrático, igual que fue elegido este gobierno; con senadores y senadoras en la misma situación. Él tiene que entender por qué es federal.

Entiendo que el senador preopinante no hablaba de los porteños o de que esta es una discusión de los porteños. Y comparto que hay una mirada en el gobierno en virtud de la cual cree que la plata de los argentinos es la cuenta corriente de la Casa Rosada. Y la verdad es que no es así. Porque todos los argentinos, en cada lugar, pagan impuestos, generan trabajo, generan producción, aumentan el PBI, sufren, transitan… Entonces, todo lo que los argentinos producen, todo lo que los argentinos aportan, no es la cuenta corriente de la Casa Rosada en Balcarce 50, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: es la responsabilidad de gobernar lo que les pasa a todos los argentinos.

Y ¡oh! ¿Sabés qué? Hay provincias. ¿Y sabés qué? Hay gobernadores elegidos por el voto popular, igual que fue elegido este gobierno. Y hay argentinos, y él es el presidente de los argentinos. Entonces, me parece que esta es una reflexión importante.

¿Por qué hacen esto los gobernadores? Hay una frase que dijo en su momento el presidente. Voy a leerla: No nos interesa continuar con los famosos consensos de la política que son pactos para seguir exprimiendo a los pagadores de impuestos.

Bueno, yo voy a hacer una reflexión muy chiquita y muy llana. En uno de los proyectos, fundamentalmente el de combustibles líquidos, lo que se está diciendo, y yo se lo he dicho al ministro Posse si no me confundo…

Yo estoy de acuerdo con la eliminación de los fondos fiduciarios. Creo que son fondos mal manejados; no han sido transparentes; su objetivo pudo haber sido bueno, pero no han dado respuesta. Le dije al ministro: Si los eliminamos… Además, este Senado, este Congreso, le votó la facultad para eliminarlos. Pero este gobierno lleva un año y medio sin haberlos eliminado. Y para que la gente entienda, lo que estamos discutiendo acá es que hay un impuesto que todos los argentinos pagan y que, además, aumenta el costo de vida, porque impacta en el transporte, en la logística, en lo que mueve el campo, en la industria, en el bondi que se toma alguien para ir al colegio… Impacta en el costo de vida de absolutamente todos los argentinos que tienen que pagar. Y los que cargan nafta en sus autos siguen pagando ese impuesto.

¿Y saben adónde va ese impuesto? Al gobierno nacional. ¿Y sabemos qué pasa con esa plata? No, nadie sabe porque no hay presupuesto, porque no hay ley de presupuesto.

Este fondo lo deberían haber eliminado. ¿Pero qué sucede? Si no lo eliminan y siguen cobrando el impuesto, pero se encargan efectivamente de mejorar, mantener, crear, construir las rutas que necesita la Argentina –que es parte del destino de este impuesto–, bueno, estaría bien. Pero no sucede eso, porque este mismo gobierno dijo, hace un año y medio, que no iba a hacer una sola obra pública de rutas en el país.

Entonces, estamos frente a una doble estafa que está cometiendo el gobierno cuando sigue cobrando impuestos que se quedan en sus arcas sin explicar ni acompañar las necesidades de cada uno de los argentinos y de los gobernadores. En función de esto es que es una estafa, y en función de esto es que es importante conversar.

Porque lo que están diciendo los gobernadores es: okey, pero esto es producción y esto es impuesto, y estos son los argentinos que hoy están en nuestras provincias y esto es plata que están recaudando y no nos están transfiriendo.

Entonces, hagamos un esquema de trabajo, tengamos esa plata, y nos hacemos cargo de estas responsabilidades y estas obligaciones que tienen los mandatarios, frente a un gobierno nacional que ha decidido no hacerlo, pero que –lo más grave de todo– los sigue cobrando. Se los sigue cobrando a los argentinos y no hace absolutamente ningún mantenimiento de ninguna ruta ni de un camino; nada. Pero los argentinos los siguen pagando cuando pagan el colectivo para ir al colegio; el productor, cuando quiere mover limones, los pocos que quedan moviéndose… Absolutamente todos.

En función de esto es que me parece importante que el presidente entienda que está en un país federal, que los argentinos viven en toda la Argentina y que, fundamentalmente, la plata que se recauda en la Argentina no es la plata de su cuenta corriente: es la plata del esfuerzo de todos los argentinos distribuidos en las veinticuatro provincias. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Corpacci.

Sra. Corpacci.- Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que hoy estamos asistiendo a un día muy particular. En mi caso, me genera una enorme satisfacción haber podido vencer situaciones que nos estaban dificultando enormemente el trabajo en el Congreso.

A mí me queda claro que este gobierno nacional pretende acallar las voces de los senadores y senadoras y de los diputados y diputadas, y cree que puede gobernar a su antojo, como si estuviera en una monarquía.

Quiero decir que hoy pudimos tratar leyes tan importantes como la de emergencia en discapacidad, aun a pesar del intento de impedirlo por parte de los presidentes tanto de la Comisión de Presupuesto como de la Comisión de Trabajo.

La senadora Terenzi habló del proyecto de ley sobre acompañantes terapéuticos, que fue tratado el año pasado en la Comisión de Salud y que después de haber tenido despacho, desde Secretaría Parlamentaria le dieron un nuevo pase a una Comisión a la que no tenía giro: la de Trabajo. Y, por supuesto, el año pasado jamás convocó a reunión plenaria.

Precisamente, esa Comisión es presidida por una senadora que nos acusa a nosotros –el resto de los senadores– de ser inoperantes, de no querer trabajar en profundidad; una senadora que no quiso abrir nunca su Comisión y que, cuando la abrió, decidió que la iba a levantar cuando se le diera la gana.

Hoy pudimos tratar la emergencia en discapacidad y pudimos también tratar nuevamente el tema del derecho de los jubilados. Y ahora estamos tratando y defendiendo los recursos que les corresponde a las provincias.

Y es cierto lo que dice el senador Fama. Este gobierno consiguió lo que era impensable: que todos los gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos pusiéramos de acuerdo para ir por lo que nos corresponde.

Las provincias anteceden a la Nación y ella se engorda y se nutre de los recursos de cada una de las provincias. Y tiene por obligación –como dice la Constitución– distribuir y trabajar para que construyamos entre todos, en esta Nación, un país equilibrado donde aquellos que menos tienen tengan mayor apoyo del gobierno nacional. Esa es la base: la solidaridad entre las distintas provincias que constituyen un país.

Este gobierno que aplica la motosierra de una manera increíble ha recortado absolutamente todos los fondos para las provincias. Yo le digo muchas veces a mi gobernador que salga y le explique a la gente que lo que está pasando –lo que decía el senador acerca del ajuste, que se hace solamente en los salarios– tiene que ver con que cada vez tenemos menos recursos nacionales, con que cada vez las provincias somos más asfixiadas por este gobierno nacional.

Simplemente, lo que hoy pedimos es que eso que el gobierno se está guardando sin rendir cuentas, porque desde hace dos años no tenemos presupuesto, lo distribuya entre todas las provincias como corresponde.

Creo que absolutamente todos explicaron lo que significa que estos recursos vuelvan a nuestras provincias. Todos recordamos cuando este presidente decía que se iba a hacer cargo de esos fondos que tenían las provincias para que los degenerados de los gobernadores y de los políticos no hicieran de eso lo que se les diera la gana.

Pero resulta que el degenerado es el Estado Nacional, que se queda con los fondos y los recursos de las provincias para hacer lo que se le da la gana; y encima no rinde cuentas no ya a nosotros, sino a todos los argentinos.

Y por si eso fuera poco, aplica una violencia increíble. Ahora quiere hacernos creer que, si aprobamos estas leyes, el déficit vuelve, el cuco vuelve y la inflación y el dólar… No. Sepan los argentinos que el déficit ya fue anunciado por la Oficina de Presupuesto de Congreso hace tres días. Dijo que en junio se acabó esta historia que nos quieren contar.

Sobre eso montaron toda una opereta con un periodista queriendo hacernos creer que Caputo le había contado que se venía la noche, pero que esa noche era responsabilidad de todos los que acá estamos votando.

El presidente, sus ministros y su ministra de Seguridad, que hoy estuvo tuiteando todo el día, tienen que aprender y entender que viven en democracia, que el Parlamento debe funcionar y que ellos tienen que aceptar –porque eso es la democracia– lo que las mayorías en el Parlamento deciden. Podrán vetar, pero tienen la obligación de escuchar y hacer que este Parlamento funcione.

La verdad es que haber visto hoy, después de iniciada esta sesión, el cruce entre la vicepresidenta y la ministra de Seguridad es bochornoso. Y es bochornosa la actitud de la ministra de Seguridad, que debe resguardar las instituciones como el Congreso. Y también es bochornoso y temerario lo que uno ve en las redes: un tanque apuntando hacia el Congreso, el Congreso dinamitado.

¿Y sabe qué? Yo veo el cartel que exhibimos en las bancas. Un grupo de militantes se supone que tira un poco de caca en la casa de alguien. ¿Está bien? No, no está bien. Yo siempre he repudiado todos los escraches, de cualquiera. ¿Está bien que tiren caca? No. Ahora, ¿se justifica que vayan a una cárcel de máxima seguridad? ¿Se justifica que la madre de una de ellas, solamente porque tenga una cédula que le permite compartir el auto, sea puesta presa tres días, como contó acá?

Y esta gente que atenta contra las instituciones, que llama a bombardear el Congreso, que llama a que pasen todos los senadores por el paredón, ¿no se merece ningún apercibimiento?, ¿no se merece ninguna denuncia?, ¿no se merece que la Justicia actúe de hecho?

Hoy vuelvo a decirle al presidente Milei –y a su equipo– que esté atento, porque ya no se lleva a todo el mundo por delante. Porque los gobernadores empiezan a reclamar por sus derechos y porque la ciudadanía también empieza a ver cómo la están ajustando. Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Corpacci.

Tiene la palabra el senador Leavy.

Sr. Leavy.- Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que celebro que hoy podamos estar tratando un tema tan federal como la distribución del impuesto a los combustibles, justo en este momento en que el presidente acelera el desguace del Estado, cuando elimina instituciones como Vialidad Nacional, que es el organismo que debe mantener y reparar todas nuestras rutas y cuidar nuestros movimientos dentro de las provincias, de la Nación.

La verdad es que no quiero dejar de señalar la función de esta Cámara, que es la de distribuir, repartir los impuestos. Pero no lo podemos hacer porque no tenemos presupuesto desde hace dos años. Es la primera vez que sucede en la historia de la República Argentina.

En este sentido, traigo a colación que he presentado un proyecto de ley, el S.-849/25, en el que ya hablaba del tema de la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Porque, allá por marzo, muchos vecinos de mi provincia me empezaron a pedir que los represente por el riesgo que tienen las rutas, por el turismo que hay en la provincia de Salta de la gente que no conoce nuestras rutas y el mal estado en el que se encuentran. Esto hace que trabajemos y veamos la forma en cómo aportamos dinero a las arcas provinciales, porque vemos que la Nación no hace ni una obra, no mantiene ni siquiera las banquinas, hay accidentes todos los días.

Eso se ve reflejado no tan solo cuando se transita, sino que también repercute en el turismo, porque, entre otras causas, no tener buenas rutas de

comunicación hace que mi provincia tenga solamente el 40 por ciento de reserva en alta temporada, cuando Salta siempre llegó a tener en esta época arriba del 90 por ciento. Todo lo que es hotelería, todo lo que es gastronomía; todo se siente afectado.

En marzo, ya le había presentado quince intimaciones al presidente por diferentes tramos de rutas nacionales. Dicho sea de paso, la Nación recaudó en el mes de enero 600.000 millones con el impuesto a los combustibles, de los cuales 88.000 millones eran para Vialidad.

Señora presidenta: ¿sabe cuánto le giraron a Vialidad? Giraron 18.000 millones, solamente para pagar sueldos. Ya se veía venir que llegaba el desmantelamiento y todo este tipo de cosas.

Por eso, hoy estamos tratando la distribución de estos fondos, no tan solo de Vialidad, sino también del ENOHSA, un ente sumamente importante en el norte argentino, en el interior del interior mismo. Del ENOHSA son las obras hídricas y las obras de saneamiento ambiental. Estoy hablando de cloacas, redes de agua, pozos de agua. Bueno, está totalmente desfinanciada y eliminada esta institución que llevó algo de bienestar a nuestra gente.

¿Dónde están esos fondos? Porque los fondos no llegan a las provincias. Hoy administra la provincia de Salta un gobernador que está en la oposición de quien le habla, y el ministro de Economía cuenta que en el año 2024 a Salta le llegaron 420.000 millones menos. ¿Dónde está la plata del impuesto a los combustibles, si no va ni siquiera a las obras ni a ninguno de los destinos que han sido decididos por ley por este Congreso? Va a la bicicleta financiera, a la timba. No viene a ninguno de los argentinos a resolvernos ni a mejorarnos la vida.

Por eso, celebro que los veinticuatro gobernadores se hayan puesto de acuerdo y hayan pedido estos fondos, porque la verdad es que hoy los que le están haciendo frente a toda la crisis que están teniendo nuestros pueblos son los municipios y son, seguramente, los gobiernos provinciales.

Solo eso, quiero decir que vamos a apoyar este proyecto y que hace bastante tiempo venimos peleando por estos fondos que hoy, realmente, no tienen otro destino que rentas generales y, después, van a parar a la timba financiera.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señora presidenta.

Más allá de lo técnico de este proyecto, que se ha explicado bien, yo quisiera mostrar claramente la situación actual entre las provincias y la Nación. Este es un proyecto que está presentado por los veinticuatro mandatarios y es con la idea de generar transparencia fiscal y equidad en la distribución de los tributos nacionales.

Básicamente, acá no hay que mostrar la foto sino la película. Esto ha comenzado cuando este gobierno empezó con una devaluación del 118 por ciento. Y lo que mostraban como algo virtuoso, es decir, haber achicado el déficit cuasifiscal del Banco Central no es así, porque trasladaron los pasivos remunerados del Central al Tesoro. O sea, hoy están en deuda en el presupuesto. A la deuda comercial de importadores la transformaron en BOPREAL. Básicamente, lo que ha generado el Poder Ejecutivo es deuda. Hoy la deuda pública ha pasado de 380.000 millones de dólares a 490.000.

En ese contraste que hoy existe en la Nación, que se endeuda cada vez más, que este año tiene que afrontar una deuda de más de 100 billones de pesos, tenemos a las provincias, a las cuales un ministro dice que tenemos que ajustar más y que tenemos que dejar de recaudar impuestos, no entendiendo lo que dice la

Constitución en el 121. Esas provincias, además de hacer el ajuste, están absorbiendo lo que no hace la Nación.

Lo escuchaba recién al senador preopinante de mi provincia, que decía que tenemos un gasto excesivo en ciertas cosas. Mire, nosotros nos hemos tenido que hacer cargo del FONID, nos hemos tenido que hacer cargo de la obra pública y el gobernador ha tenido que hacer frente a muchas obligaciones que tenía la Nación.

Sin duda, las provincias están sufriendo: ha caído la coparticipación al 10 por ciento el año pasado, las transferencias no automáticas en un 75 por ciento; se está derivando dinero de esas transferencias a CABA para cumplir una cautelar.

Pero lo que más queremos dejar en claro acá es que este impuesto que se recauda y que el presidente aumentó –porque liberó lo que estaba frenado–, tiene asignaciones específicas que los funcionarios que están a cargo tienen que cumplir. Y en este momento, ni en el FONAVI –como se dijo acá– ni en el ENOHSA, en nada se está cumpliendo para nuestras provincias.

Por lo tanto, sobre este impuesto que fue creado para mejorar caminos, en el que se incrementó el impuesto al dióxido en el 17, porque queríamos tener mayor responsabilidad con nuestro medioambiente, lo único que estamos pretendiendo es que se distribuya lo que nos corresponde. No estamos creando impuestos, no estamos generando desequilibrio fiscal.

Sencillamente, quiero dejar en claro que el ajuste lo han hecho las provincias. El gasto público consolidado del año 24 de la Nación es de 7 puntos del PBI. Las provincias también hicieron un ajuste. La Nación hizo un 18 por ciento y las provincias hicieron un 16 por ciento. O sea, el ajuste lo estamos haciendo y, a su vez, estamos absorbiendo obligaciones de la Nación.

Acá hay que entender que para que haya una Nación fuerte tiene que haber provincias fuertes. No las pueden debilitar. Acá, en el Senado, vamos a defender a nuestras provincias, como lo estamos haciendo ahora todos los senadores que estamos acá.

Sencillamente, quería dejar aclarado que hoy la Nación se está endeudando, poniendo plata en timba financiera, y las provincias estamos haciendo un ajuste y nos estamos haciendo cargo de situaciones que la Nación está obligada a cumplir.

Así es que voy a acompañar este proyecto y espero que mis pares también lo acompañen. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Nuestra Constitución Nacional no nació al azar en nuestro país. Nació fruto de una lucha, de un gran sacrificio de muchos argentinos, que decidieron… Y ayer, 9 de julio, un poco, se conmemora también cuando decidimos tener nuestra autodeterminación.

A partir de ahí, empezó una serie de desarrollos, en los que nuestras provincias fueron buscando definir qué país queríamos y, a partir de ahí, se unían algunas provincias contra el centralismo porteño y, a veces, al revés, y definíamos el federalismo. Terminamos en 1853 con una Constitución Nacional, en la que las provincias eligieron definir cuál era la convivencia.

En esa Constitución, definimos también el equilibrio de los poderes públicos, definimos nuestra República y decidimos vivir en democracia. Esta Constitución también genera o crea instituciones que son para ser respetadas y también genera, dentro de sus normas, controles, autocontroles, control entre poderes.

Hay algo que escuché en varias alocuciones hoy, que tiene que ver con algo que no se cumple desde hace dos años en nuestro país y que verdaderamente es

preocupante, como es tener un presupuesto. Tener un presupuesto equivale a dar cierta discrecionalidad a un Poder Ejecutivo que, evidentemente, ha sido elegido por muchos argentinos para que haga una transformación en nuestro país, una transformación que, justamente, termina siendo casi como una reacción a un populismo que vivíamos, en el que, muchas veces, se decía que, ante una necesidad hay un derecho.

A partir de ahí, después, nos pasaba que ese derecho que íbamos generando no lo podíamos cubrir, cumplimentar, responder. Los recursos tenían que salir de más impuestos, de endeudamiento, de inflación. Eso creo que cansó, hartó y, además, nos puso a toda la clase dirigente en una situación de falta de respeto y, fundamentalmente, de espaldas a la sociedad.

También es cierto que hay una Argentina que se debate en algunas grietas, que tienen que ver, en muchas situaciones, en las que se debate qué Estado queremos, qué Estado podemos tener, qué Estado podemos solventar.

Y, a partir de ahí también, la inteligencia de entender que hoy tenemos un gobierno que, en cumplimiento de ese mandato que, además, decía que venía a destruir el Estado, y que el Estado realmente era lo peor que nos podía pasar, en el medio, argentinos que lo están pasando mal, que están pasando momentos muy difíciles.

Hoy tuvimos un gran debate. A pesar de las situaciones reglamentarias que discutimos, y las salvamos, sea como fuera y seguramente, a lo mejor, serán producto de alguna interpretación judicial, no sé, por lo menos por lo que aparentemente el presidente está manifestando. Pero yo creo que, hoy, este Congreso decidió escuchar estas posiciones, estas situaciones y decidió votar en consecuencia, respetando, por ejemplo, una mejora para nuestros jubilados, que hace un año atrás, también, ya venían con algunos problemas y que, sin lugar a dudas, no se atendió esa situación.

En segundo lugar, el desbarajuste, que no es de ahora, que es desde hace mucho tiempo con respecto a la discapacidad. Terminamos votando una emergencia, que es mucho más que darle algo más de recursos y demás. Emergencia quiere decir que está en una situación realmente preocupante y lo hemos escuchado aquí hoy. Las obras sociales no funcionan, no tienen los operadores para poder responder, no tienen transporte, no tienen quién contenga familias totalmente desamparadas, en una situación delicada en la que también le volvimos a decir hoy que los hemos escuchado y hemos dado una respuesta, por lo menos, de este Congreso, de este Senado.

Entonces, el debate ahí es, sin lugar a dudas, cuidar el gasto público, tener equilibrio fiscal, se valora muchísimo, pero sin un presupuesto no sabemos dónde está el equilibrio, dónde se están poniendo las prioridades. Por eso, hoy lo que decimos desde el Senado es que no sabemos, pero sí sabemos que estas personas tienen prioridades: nuestros jubilados y nuestros discapacitados.

En segundo lugar, cuando hablábamos recién lo que estamos debatiendo ahora, las veinticuatro jurisdicciones se pusieron de acuerdo en avanzar en un proyecto de ley. Por ahí, muchos interpretan que es una cuestión de oposición, como que hoy es una oposición a este gobierno que quiere cuidar los recursos y demás. No, yo lo tomo como un acto de suma madurez.

Probablemente, tiene que ver con que hoy el presidente no es del color político de ninguno de los veinticuatro gobernadores o jefes de gobierno de las veinticuatro jurisdicciones, porque sí lo que nos ha pasado durante mucho tiempo es que los presidentes privilegiaban y, discrecionalmente, enviaban recursos a los gobernadores que les convenía, gobernadores e intendentes, intendentes del

conurbano… Tanto es así que hasta la competencia iba no solamente discrecionalmente con los intendentes del conurbano, sino también con los gerentes de la pobreza. Ese fue el desfasaje más grande que hemos tenido y que nos llevó a esta tremenda desigualdad social que tenemos hoy. Esa sustitución del Estado, que se hizo a través de los gerentes de la pobreza, generó un gran caos.

Pues bien, este acto de madurez de estas veinticuatro jurisdicciones tiene que ver con que, recursos que hoy son recaudados por la Nación, que deben ser distribuidos a las provincias y a los municipios, el gobierno nacional los toma como un acto de fondos positivos para hacer equilibrio fiscal con fondos que no le pertenecen.

Además, por ejemplo, el 1 por ciento de los fondos de los ATN tiene que ver, justamente, con utilizarlos para las contingencias que tenemos en el país. Y vemos que termina, por ejemplo, vetando lo de Bahía Blanca cuando tiene los recursos que son de las provincias, no son del gobierno nacional, para atender estas cosas.

Por otro lado, el gobierno mismo dice que los fideicomisos no son bien controlados, no son justificados, son fondos que se desvían. Pues bien, acá hay un proyecto que lo que plantea es que desaparezcan los fondos fiduciarios e, incluso, que se repartan, a través del sistema de lo que dice la coparticipación, ahí hay una entelequia que deja 25 por ciento para ser repartido en partes iguales y el 75 por ciento a través de los artículos de la distribución de la coparticipación. Pero, a su vez, también deja un porcentaje para la Nación y no desprotege la ANSES, que es algo muy importante, porque esos fondos son para sostener la previsión social, algo que realmente es una gran complicación y un gasto que siempre, a todos los gobiernos, les da dolores de cabeza.

Entonces, creo que el acto de madurez va también más allá, va a decir si el gobierno nacional nos está marcando que no hay más fondos para las provincias, que no hay más fondos fiduciarios, que además las rutas son un desastre, no se está haciendo cargo, no hay viviendas, o sea, los fondos fiduciarios no se están ejecutando. Pues bien, repartamos, porque además cada uno tiene que hacerse cargo de sus funciones y, hoy, si no hay más problemas en este país, para esos argentinos que hoy tienen un gran problema para poder llegar a fin de mes y una serie de problemas tanto de pobreza, de educación, de salud, si no hay más problemas –repito– es porque las provincias son las que los están atendiendo, porque en la década del 90 se transfirieron esas responsabilidades, pero no se repartieron los recursos.

Entonces, es un acto de justeza y es un acto, realmente, de un federalismo que se aplica y no que se declama, el hecho de que se distribuyan automáticamente los recursos que hoy están siendo retenidos por la Nación y, por ende, como son de las provincias, no generan un mayor gasto público y no tendrían por qué afectar el equilibrio fiscal.

Así es que me parece que esta ha sido una sesión importante, porque se han tratado temas fundamentales, porque se han atendido temas delicados y porque también se ha atendido al federalismo. Sin lugar a dudas, creo que el Senado está tomando decisiones correctas y aportando a la necesidad que tenemos los argentinos de decirle a este gobierno nacional que se necesitan acuerdos para hacer los cambios que se proponen y que estos tengan durabilidad como políticas de Estado. Es necesario respetar a las instituciones e ir por el camino que declama la Constitución Nacional, porque es la única forma en la que vamos a poder tener cambios significativos para el futuro del país. En ese camino vamos a estar acompañando, siempre con las puertas abiertas para dialogar y trabajar por la mejora de las instituciones, no para eliminarlas.

Por eso, señora presidente, adelanto mi voto positivo en estos dos proyectos de ley. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra la senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias, presidenta.

Primero quiero agradecerle a usted por haber tenido el temple de quedarse y presidir la sesión, junto con el acompañamiento de la senadora Vigo, porque para ponerle el cuerpo a esta sesión, que es una sesión difícil… Yo he tenido muchas sesiones tensas, difíciles; ahora, sesiones en las que hay un Poder Ejecutivo con nulo compromiso con las instituciones, la verdad es que es la primera vez que me pasa.

Quiero hacer lo que hizo el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, usar este cierre para hacer un cierre general y una evaluación, desde el bloque que presido –Unidad Ciudadana–, de toda esta sesión, pero, además, del clima.

El clima que estamos viviendo y que hemos vivido durante varias semanas es de total entorpecimiento por parte del Poder Ejecutivo y por algún sector de este Senado, del funcionamiento de este cuerpo. Lo primero que tuvimos fue bloqueo de comisiones durante meses, sobre todo de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Porque había una urgencia, porque son temas urgentes. Todos hemos coincidido y, de hecho, acá se votó por unanimidad, que hay una urgencia con los jubilados y jubiladas de este país. Parece ser que si dos senadores piensan que no es urgente el tema de los jubilados, porque es la orden que le mandan desde Casa Rosada, entonces tienen que cerrar este Congreso.

Después vivimos una situación inusitada, que es que un funcionario de esta casa, votado por los 72 senadores –no un trabajador, sino un funcionario de esta casa– interpreta, con una serie de consideraciones, como si fuera más que los senadores, si teníamos dictamen o no. ¡Eso es gravísimo! Yo no lo vi nunca. Tengo veinte años de legisladora nacional; no tantos como Mayans, pero tengo veinte años de legisladora nacional.

Después, cuando llegamos a este recinto, como si esto fuera un centro de estudiantes, nos cortan el sistema de votación. Nos tratan como si tuviéramos catorce o quince años. Es una cosa… Yo le quiero decir, señora presidenta, que nosotros vamos a exigir una auditoría. ¡Lo vamos a exigir! ¡Es imposible lo que pasó! Además, ¡oh, casualmente! cuando se terminaron los temas ríspidos, cual milagro de la iglesia que fue a inaugurar el presidente el sábado, volvió a funcionar el sistema. Como si fuera un milagro, igual que los pesos transformados en dólares del pastor que armó la iglesia. Ya quisiéramos tener un ministro de economía –voy a citar al senador Blanco– como ese pastor.

Como cuarta cosa, en esta sesión plagada de cosillas que nunca vi, a un senador de la Nación una persona le impidió el ingreso porque no tenía corbata. Esto ya excede mi imaginación. Soy una mina muy creativa, pero esto excede mi creatividad, mi capacidad de imaginar. No lo puedo creer. Le impiden que entre a votar ¡a un senador votado por una provincia!

Sr. Mayans.- Ni un juez puede hacer eso.

Sra. Di Tullio.- No, no puede hacerlo nadie, ni un juez, ni otros senadores. No lo puede hacer nadie, pero una señora le dijo: “No puede pasar, porque no tiene corbata”.

Presidenta, en este clima estamos haciendo esta sesión. Pero ayer este clima se enrareció tremendamente –ayer fue 9 de Julio, Día de la Independencia argentina–, porque el presidente decidió no ir a Tucumán. ¿Por qué decidió no ir a

Tucumán? Para que no se note que no iban los gobernadores. Entonces, decidió levantar el acto patrio y estar, como siempre, una vez más, lejos del pueblo argentino, muy lejos del pueblo argentino. ¿En dónde estuvo, presidenta? A que no sabe cómo decidió festejar el Día de la Independencia. Con un periodista.

Entonces, le dijo a ese periodista, y voy a leer para no ser imprecisa. Permiso, presidenta. Le dijo a ese periodista que los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional, que su intención es romper todo y que si La Libertad Avanza se convierte en "La Libertad Arrasa" –es un tipo que se cree creativo– ellos tienen un problema: se tienen que jubilar. ¿Quiénes? Los que también fueron votados por la gente. Es raro el concepto de democracia que tiene. También dijo que los gobernadores están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos. A hacer sufrir a los argentinos. Que los gobernadores electos por cada uno de sus pueblos, independientemente del signo político por el que fueron electos, tienen la intención de hacer sufrir a los argentinos y están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario con tal de mantenerse en el poder.

Además, dijo que si nosotros rechazamos el veto –porque él va a vetar– él lo va a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero.

Hoy siguió en la Bolsa de Comercio e insistió con que los gobernadores están desesperados. Dijo que es un acto de desesperación, porque saben que en octubre –otra vez– La Libertad Avanza arrasa. Dijo: "Apuesto 100.000 a uno que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar". Lo dijo como si fuera algo gracioso.

Yo le apuesto 100.000 a uno al presidente que nosotros vamos a insistir: si él veta, nosotros insistimos. Que tome nota, porque los proyectos salieron por unanimidad, o por dos tercios. Que tome nota, porque le apuesto, también 100.000 a uno, que vamos a insistir.

Dijo que si se diera que el veto se cae –insiste, una vez más, insiste– lo vamos a judicializar, y si la Justicia tuviera un acto de celeridad, el daño que podrían causar sería mínimo.

Como si el daño lo causara la voluntad popular en ambas Cámaras y no las decisiones políticas del presidente Milei.

Pero le quiero decir, presidenta, que la Constitución Nacional prevé que ambas Cámaras sancionen leyes y el Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de vetar, o sea, tiene la facultad de vetar y el Congreso puede insistir. Ahí se terminó, salvo que, otra vez… No porque sea una ventaja que el presidente sea creativo, porque, la verdad, es que yo –por ahí me equivoco– no tengo registro de que un presidente o presidenta en democracia haya judicializado una ley. Porque si nosotros insistimos con el veto y se convierte en ley, lo que va a hacer el presidente es judicializar leyes de este Congreso, emanadas de este Congreso.

Entonces, la verdad es que el presidente no es creativo; el presidente es peligroso. ¡Es peligroso para la democracia, para las instituciones! Está avasallando el Poder Legislativo.

Le quiero recordar que las leyes –insisto– que se aprobaron hoy fueron aprobadas por unanimidad o dos tercios. Que tome nota.

Pero en este clima, porque fabrican climas –les encanta–, ellos hablan de relato, construyen hermosos relatos para construir un enemigo. Entonces, lo que hicieron, además de que ayer el presidente decidió, por supuesto, no ir a Tucumán, e ir a un set de televisión –me parece que fue a una radio– a hablar con un periodista... Ya leí lo que dijo.

Otro periodista en un *streaming* dijo que va a romper un *off* de un ministro que se llama –lo conocemos todos– Toto. Dijo voy a romper un *off* de Toto. Más

arreglado, imposible, obviamente, como si todos fuéramos chicos de catorce años. Entonces, el quiebre del *off* del ministro Toto Caputo le salió mal al periodista del *streaming.* Metió la pata hasta el caracú porque contó cómo se cayó el plan económico de este gobierno y las consecuencias que va a traer: devaluación, caída de la recaudación, más sufrimiento para la gente. ¡Lo contaron ellos! Pero para construir un supuesto enemigo, los legisladores votados por el pueblo y los gobernadores también votados por el pueblo, que somos los que le vamos a llevar a situaciones no deseadas al gobierno. No solo las desean, sino que les va a suceder porque se les cayó.

Uno podría decir que, bueno, en el mes de junio hay pago de aguinaldo y puede haber déficit. Sí, pero en junio del año pasado no hubo déficit fiscal. Ya le avisó la Oficina de Presupuesto, la OPC, que en este junio hay 2,7 billones de déficit fiscal.

Además, te dicen que nada va a atentar contra ese equilibrio fiscal. Un equilibrio fiscal más trucho no puede haber. ¡Más trucho es imposible! El equilibrio fiscal del gobierno no es trucho sino lo siguiente a eso; y es tan falso como el federalismo que pregona este gobierno, como el federalismo que pregona el presidente. Falso, absolutamente falso.

En este mismo clima, presidenta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que protagonizó una pelea violenta con la vicepresidenta de la República –está un poco sacada la ministra de Seguridad– dice que nosotros estamos haciendo un golpe institucional. Estamos sesionando, señora. Esta es una sesión de senadores y senadoras de la nación. No hay ningún golpe institucional. Hemos sacado todas las leyes por unanimidad, insisto, o por dos tercios de los votos. ¿Golpe institucional? ¡Nada, absolutamente no!

La señora Bullrich, ministra, que cuando fue diputada –eso me tocó vivirlo a mí– en 2009 era la vocera del Grupo A y que es la que nos dejó al país, a la Argentina sin presupuesto. ¡Eso es golpe institucional! Eso es un golpe institucional, no esta sesión que contó con la apertura de más de cuarenta y dos senadores y senadoras de la Nación, presidida por la vicepresidenta de la República y con todos los funcionarios sentados; los que no renunciaron, claro.

En este contexto, presidenta, le quiero leer algo. Algo adelantó mi compañera Lucía Corpacci. Le quiero leer algunas cosas porque el contexto siempre se hace texto, en cualquier institución. A este gobierno le gusta generar relatos, sobre todo desde las redes sociales, y tiene además un ejército pagado con la nuestra, la de los jubilados, la de los discapacitados y la de los gobernadores. Hay un tuitero, cuyo nombre se los paso después si quieren –se lo voy a adjuntar para que quede en el Diario de Sesiones… “El Trumpista” se llama–, escribió en un tuit: El Javo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Nosotros, ¿eh?, nos hablan a nosotros. El Gordo Dan: Los tanques a la calle ya, es ahora.

Sr. Leavy.- Hay que denunciarlos.

Sra. Di Tullio.- Fran Fijap: Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro.

Y vos te quejas de que no te dejaron entrar sin corbata. Capaz que te salvan la vida. ¡Capaz que te salvan la vida!

Después hay otro que se llama Gordo Edición que se lo adjudican a... Bueno, no lo voy a decir. Lo voy a describir porque no lo puedo leer. Es nuestro recinto, nuestro recinto con todos los senadores y senadoras de la Nación y una explosión de una bomba. *(Exhibe una foto).* No sé si se ve la explosión de una bomba. Y le dice a Javeto –al presidente de la República– que nos bombardee.

Mire, yo le quiero decir, señora presidenta, que no solo estoy haciendo una denuncia pública con estas amenazas, sino que voy a hacer una denuncia penal. Este bloque, el bloque de Unidad Ciudadana, y supongo que también el interbloque, va a ser una denuncia penal. Invito a los senadores y senadoras de otros bloques que también inicien denuncias penales por intimidación pública, por apología del delito, por amenazas, porque la verdad que es inaceptable.

¿Sabe que tenemos acá, señora presidenta? *(Señala la foto pegada en su banca.)* Esta foto es de Eva Mieri, que es una concejala de un distrito de mi provincia, de Quilmes. Eva Mieri es una militante, una laburante, que la van a ver en todas las marchas poniéndole el cuerpo a todo. Nadie la vio, no hay una sola foto, ni una sola prueba, nada. Pero hay una jueza, la jueza federal Arroyo Salgado, que dice –lo dice ella o lo presume– que tiró bosta en una vereda de propiedad del diputado Espert. ¿Saben dónde está Eva Mieri? En una cárcel de máxima seguridad. ¿No les preocupa? A mí sí. A mí me preocupa esto. *(Exhibe una foto.)* Y me preocupa esto. *(Señala la foto pegada en su banca.)* Las dos cosas. ¡Me preocupan las dos cosas!

Deberían todos rechazar que una concejala electa por el pueblo de Quilmes por presunciones de una jueza esté presa en una cárcel de máxima seguridad. Es una vergüenza para este país que es ejemplo en defensa de los derechos humanos. Es una vergüenza nacional e internacional. ¡Una vergüenza!

Señora presidenta: la verdad es que, en este clima, hemos votado cosas maravillosas.

Primero, quiero decir que ayer lo escuché a Toto, que gobierna un país que desconoce completamente, pero que, además, creo que odia profundamente. Son apreciaciones personales mías. No hago cargo a mi bloque ni a ningún otro senador. Son mis apreciaciones personales. Lo desconoce profundamente y lo detesta. Dice que la enorme mayoría de los jubilados cobran un millón de pesos. ¿Pero este tipo dónde vive? ¿Dónde vive? Está loco. Completamente demente.

Mire, presidenta, hemos hecho ley, por unanimidad, un aumento insignificante del 7,2 por ciento a los jubilados y un aumento del bono, que los jubilados pasarían a cobrar de 70 a 110.000 pesos. Para ponerle onda, porque a todos nos da vergüenza votar esto, pero es un avance. ¡Es un avance! Es la boleta de luz o la mitad de la boleta de la luz. Es una ayuda, es un avance. No les resuelve la vida a los jubilados y a las jubiladas. Pero, la verdad, es que siento que estamos avanzando, que por lo menos damos pasos. No nos autoflagelemos, porque nos ha costado llegar a esta instancia. Les he relatado el casi golpe institucional. Casi no, un intento de golpe institucional a este poder, que es el poder político, para que sancionemos estas leyes.

La verdad es que en el tema de discapacidad no tienen ni idea. Yo creo que, no sé, nacieron sin problemas, no tienen hijos con quilombos ni con problemas ni con enfermedades. Se creen arios, perfectos. No sé, no entienden nada. No entienden a este país, no entienden lo que significa sufrir. ¡Sufrir! El sufrimiento no solo de los pibes, sino de los adultos, cuando tenemos alguna discapacidad. ¡Me incluyo! ¡Y me incluyo porque soy sorda de nacimiento! La verdad es que me alegra haber votado que los que tienen el Certificado Único de Discapacidad también puedan buscar trabajo formal. ¡Por fin! Una deuda de hace años. Me alegro, presidenta. Me alegro enormemente.

Entonces, recibo con mucha alegría este acuerdo de los gobernadores. Lo recibo con mucha alegría. Además, tomo nota. Tomo nota y creo que todos los senadores y senadoras, acá, han tomado nota de este acuerdo de los veintitrés

gobernadores y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que han acordado dos proyectos para distribuir lo que es propio.

No le están sacando nada a nadie. Nada a nadie. Que tome nota el gobierno. Que tome nota. Que no se vuelva loco y que tome nota. Se gana y se pierde en democracia. Lo tiene que aceptar. Es parte de la democracia. Se gana y se pierde. ¡Se gana y se pierde!

Entonces, presidenta, para terminar quiero decir desde mi lugar, tratando de representar a los senadores y senadoras de mi bloque, que el tema de los jubilados, votado por unanimidad; la moratoria por dos tercios; la discapacidad, por unanimidad; el rechazo al veto a la ley que tiene que resolver la reconstrucción de Bahía Blanca, también votada por unanimidad; el rechazo al veto que vamos a hacer, luego de estos dos proyectos que ahora vamos a votar; el rechazo al fallo de una jueza en contra de nuestra soberanía con el tema de YPF; la distribución de ATN y esta distribución de impuestos a los combustibles; hacen que hoy haya sido un día de plena democracia en este Senado, le guste o no le guste al presidente de la República.

En plena democracia y con la decisión casi unánime de los senadores y senadoras de la Nación, hemos convertido en ley o vamos a convertir en ley estos siete proyectos importantísimos para la Argentina. Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Muchas gracias, en serio, senadora.

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Primero, quiero decirle a la senadora Di Tullio que no se preocupe, porque seguramente hay muchos fiscales de la Nación que están actuando de oficio.

Sra. Di Tullio.- ¡Sí, seguro!

Sr. Mayans.- Quédese tranquila con relación a eso.

Después, esto sí se lo quiero decir a los gobernadores, porque ya asumieron un compromiso y veo muchas bancas vacías –muchas bancas vacías–, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No es solamente mi problema, mi plata, mis fondos y lo demás no importa mucho. Eso se lo digo a todos los gobernadores. Acá falta mucha gente y el compromiso era trabajar juntos.

Ahora bien, ¿qué pasó acá, para hablar sin eufemismo? Hay un salmo que dice: Presintiendo el desastre. Acá los gobernadores acaban de darse cuenta de que el programa económico no va.

Puede ser una actitud madura, pero lo que está madurando acá es similar a lo que dice la canción de *La pera madura* –debe saberlo el senador Juez, que conoce la música de *La pera madura*–: “Caerá, caerá y caerá cuando la pera esté madura”. Y acá creo que los gobernadores están presintiendo que va a haber problemas duros. Por eso, en resguardo y en salvaguarda de sus provincias, están pidiendo que tratemos esto hoy acá.

Pero lo que pasó en Tucumán también es delicado. El año pasado fue distinto. Fueron muchos gobernadores; prácticamente estaban todos. Hoy no fue nadie. La única fue la vicepresidenta de la Nación, a la que ni el gobernador me parece que la recibió. Porque iba a ser un día en donde el avión del presidente no iba a poder llegar. Me parece que fue en un vuelo de línea. Y dijo la vicepresidente: En este día espléndido, acá, en Tucumán, vengo a sacarme una foto en la Casa de Tucumán y nadie puede faltar acá. Bueno, qué lindo mensaje.

¿Qué es lo que pasa con los gobernadores? Para mí, más que nada, es el destrato y la humillación por parte del presidente. Como decían en *Los Hermanos*

Karamazov, para alguno que vio esa película, lo que es grave es la humillación, el destrato.

Fíjense ustedes que cuando varios gobernadores le dicen: Señor presidente, tenemos este problema y tenemos este problema con el plan económico; el presidente prácticamente los humilla públicamente. Y los manda a hablar a Sturzenegger. Y Sturzenegger, el Bárbaro, porque es barbarie lo que hace con su equipo, dice que ahora les va a pasar la motosierra a los gobernadores, porque son unos gastadores compulsivos. Ese fue el mensaje de Sturzenegger.

Entonces, ¿podemos engañarnos nosotros diciendo que es un acto de madurez de los gobernadores que ahora se reencontraron y hablan? No. Los une el espanto a estos gobernadores.

Le voy a pedir al senador Atauche que no interrumpa, por favor. Si dice que la sesión no es válida, que no haga esto, que es un gesto de mala educación venir a interrumpir acá el debate, presidenta. Que por favor se retire del recinto o que se siente en su banca.

Sra. Presidente (Sapag).- Senador Atauche, por favor.

Sr. Mayans.- No sea irrespetuoso, por favor. Hoy ya nos faltó bastante el respeto.

Vuelvo a insistir con que los gobernadores ven peligro. Acá el problema es que el programa económico no cierra. ¿En qué consistió el plan económico? Ya sabemos: devaluación, endeudamiento brutal, importación de cualquier cosa. Estamos batiendo récords. Estamos importando carne, limones, huevos. No sé qué nos falta importar, de una Argentina que es agroexportadora… Vino, me apuntan acá.

O sea, un programa económico que no se puede sostener. Ya gastaron la plata del blanqueo. Después, gastaron la plata del Fondo Monetario Internacional. Después, hicieron una conferencia de prensa diciéndole a la gente que saque la plata de dónde sea y traigan los dólares.

Ese es el programa económico que tenemos. ¿Para qué quieren los dólares? Para llegar a octubre. Después de octubre, sálvese quien pueda. Acuérdense lo que hoy les digo. Ya no están pudiendo sostener esto.

Entonces, los gobernadores, que no son tontos, que son gente de experiencia y son maduros, como dicen algunos acá –¿Más duros o maduros? Estoy hablando de la dureza– dicen que nosotros tenemos que hacernos de estos fondos antes de que esto explote en octubre. Por eso lo presentaron ahora. No por otra cosa. No es porque se les ocurrió. Se dan cuenta de que esto no tiene salida.

Entonces, los veintitrés gobernadores dijeron, en resguardo de nuestras provincias, queremos este fondo por lo menos para poder responder a las responsabilidades que tenemos.

¿Cómo es el tema del Estado? Nosotros tenemos: Nación y provincias, jurisdicción y competencias de ambos. A las provincias que Sturzenegger le quiere pasar la motosierra, que dice que están llenas de empleados públicos… Insisto, en mi provincia, de 700.000 habitantes, tenemos 50.000 empleados públicos, de los cuales la mitad son docentes. Le siguen los médicos, la policía, la Justicia y los municipios.

Cuando una persona llega al gobierno provincial no es que hace lo que quiere en el gobierno provincial. Está la Constitución Nacional que los obliga, que les da responsabilidades; está la Constitución provincial y están las leyes.

Educación desde preprimaria hasta prácticamente el terciario en nuestra provincia. El derecho a la salud, que tienen que garantizar. El derecho a la seguridad, que tienen que garantizar los gobernadores.

¿Qué pasa cuando los gobernadores no tienen respuesta para esto? Misiones. Se les junta la policía, los médicos, los enfermeros, las familias. El gobierno consigue ayuda o el gobernador tiene que salir a correr, tiene que dejar el gobierno porque no tiene respuesta. Esa es la obligación que tiene, aparte de la inversión pública que se distribuye en el presupuesto nacional y que genera empleo en las provincias.

De paso, voy a pasar mi propaganda, ya que me dan todos los días. Mi gobernador, en estos últimos treinta días, inauguró más de treinta obras. Él hizo una sola pregunta a toda esta gente que le quiere intervenir. Que me contesten primero cuántas obras inauguró el presidente. Ni una sola. El gobierno nacional no inauguró una sola obra. Nosotros inauguramos más de treinta obras en menos de treinta días y el hospital de la madre y el niño más moderno de la República Argentina. Por eso, el 70 por ciento de los formoseños apuestan a ese esquema donde el Estado está presente en la educación, la salud, la seguridad y en los municipios. Esto es lo que está pasando.

El gobierno nacional tiene su jurisdicción y competencias. Acabamos de votar una parte. El sistema previsional y la ayuda social es el 50 por ciento del Estado que Milei quiere destruir. Lo que pasa es que nadie les contó a los jubilados, a los pensionados y a los de los programas sociales que ellos son el 50 por ciento del Estado que Milei va a destruir. Señores jubilados, señores pensionados, Milei dice que a ustedes los va a hacer desaparecer porque después de acá viene el cambio del sistema previsional exigido por el Fondo Monetario Internacional. Están esperando que pase octubre para cambiar el sistema previsional.

Acá algunos dijeron que hay que modificar. ¿Saben cómo van a modificar? Las AFJP yo las tuve. Yo fui el miembro informante cuando se trató el proyecto de ley de AFJP. Una gran estafa. ¿Saben cuánto ponían las AFJP? 300 pesos. ¿Saben cuánto era la mínima? 700. ¿Saben cuánto ponía el Estado? 400. ¿Saben de cuánto era el fondo de garantía sustentable? 70.000 millones. Fondo de los trabajadores que el sector privado usaba a su antojo. Nunca una mejora para los jubilados. Ahora bien, los que administraban –conozcan la historia– eran millonarios. Muchos ganaban hasta 9 millones de dólares por año.

Cuando se fue Cristina, el jubilado y pensionado de la Argentina tenía el mayor poder adquisitivo de Latinoamérica, al igual que el trabajador argentino. Esa es la diferencia.

El 65 por ciento del Estado que Milei quiere hacer desaparecer con sus cómplices es el sistema social argentino que nosotros votamos en el presupuesto. ¿Qué hay ahí? La educación, las universidades. Hay universidades nacionales que no pueden pagar la luz.

En cuanto a salud pública nacional –la otra vez lo explicó el senador Manzur que fue ministro, uno de los mejores ministros de Salud que tuvo el país– hicieron un desastre. Se han abandonado programas de salud. Han crecido los problemas de salud en la República Argentina. Es el 4 por ciento del presupuesto. El 60 por ciento de ese presupuesto está ahí.

El 1,8, ciencia y tecnología. Eso era el sistema social. Ahí están los del CONICET. Vinieron todos acá: El INTA, el INTI, CONICET. Ahora lo están destruyendo, desmantelando.

¿Cómo hicieron eso? Con la Ley Bases. Hay gente que le dio poderes especiales, superpoderes, en contra del sistema republicano de gobierno.

El programa de vivienda y trabajo. El 65 por ciento del presupuesto del Estado que Milei va a hacer desaparecer es el programa social. Eso es jurisdicción y competencia de la Nación.

El 15 por ciento eran los subsidios. Ahora escucho que hay provincias que dicen: ¿Cuánto está el boleto aquí?, ¿cuánto está el boleto allá?, ¿cuánto está la luz acá?

Vuelvo a poner de ejemplo a mi provincia. En diciembre de 2023 pagamos mil millones en precio mayorista. En la última factura pagamos 14 mil millones. Una transferencia desastrosa del pueblo trabajador hacia los sectores públicos. Ni hablar de lo que cuestan las comunicaciones. Ni hablar de lo que cuesta el transporte.

Hicieron este desastre. Ahí está el 80 por ciento del presupuesto.

El combustible… siendo país productor. Acá vino el representante de Milei y no sabía cuánto valía el barril de petróleo. No sabía qué era el barril criollo. No entendía qué era el barril criollo.

No sé cuál es la ventaja comparativa de un pueblo en el que el subsuelo teóricamente es nuestro. No, ahora es de las empresas. Nos exportan a nosotros, con el valor de exportación.

¿Eso es entender de economía? ¡Eso es ser estúpido!

Hoy yo escuché a algunos que decían: “Están contentos con el programa de Milei porque van a los supermercados y los precios están iguales”. ¿Iguales que cuándo? Explíquenles que la canasta estaba en 250 dólares y ahora está en 1.150 dólares, o sea, subieron seis veces los precios. No hace falta que haya más inflación de la que hay porque nadie puede comprar más nada. Se cayó el consumo.

¿Cómo se hacen las mediciones de la economía hoy en la República Argentina? Dicen que está creciendo la industria el 0,5 por ciento, que está creciendo el consumo el 5,8 por ciento, que está creciendo la actividad el 6 por ciento, contra el año 2024, que es como comparar con un muerto. Pero si lo comparan con el peor de los gobiernos, que ustedes dicen que fue el de Alberto, hay un 20 por ciento de desfasaje en los números. ¡Por eso esta caída! ¡Y por eso la mentira que tenemos! ¡Están mintiendo alevosamente! ¡No tenemos ningún tipo de crecimiento, tenemos una mínima recuperación!

El salario se hizo bolsa en la República Argentina, y esa es la parte que no quiere entender Caputo. ¿Por qué fracasa su programa económico? Porque tiene que importar; porque hay veintitrés gobernadores que les dicen: “¡Señores, este programa no va más, no va más!”. Y porque están haciendo lo que están haciendo para regular el dólar. ¡Y lo que están vendiendo! Este es el tema que estamos tratando hoy acá.

Lamentablemente, lamentablemente es un programa económico que está haciendo agua por todas partes. Entonces, hay mediciones que dicen: “Es caro lo de los jubilados, es caro lo de los pensionados”. ¿Y la plata que gastan en Inteligencia? ¿Para qué quieren tanta plata? Para darle a los Kueider y para darle a algunos periodistas, así como estos que aparecen haciendo operaciones; porque hay gente que hace honor del periodismo –el que trabaja de periodista–, pero hay algunos que trabajan de operadores. Como alguno que vendía la suma honestidad y, después de estar fundido, apareció con un departamento de dos millones y medio de dólares en Miami o con propiedades en el Uruguay. Habría que ver cómo es la manifestación de dinero, cómo está el tema ahí.

Porque ¿qué hace esta gente? Le toman el pelo a la gente, le toman el pelo a la gente. O sea, mientras sufre el pensionado, el jubilado, el discapacitado, las provincias, hacen este tipo de operaciones.

Ahí está en Diputados la 70/23. Eso fue complicidad de muchos gobernadores, eh. La Ley Bases, complicidad de muchos gobernadores. Y ahora, gente que, teóricamente, tendría que haber estado acá, no está. Les digo a los gobernadores que vayan tomando nota, porque si la gente que ustedes dijeron que

iba a estar acá no está, si van a Diputados y no meten dos tercios, ahí van a ver lo que les va a hacer Milei, porque Milei está desquiciado. No sé si se dieron cuenta de que tenemos un presidente que tiene un problema de salud mental. Es así.

Dicen que es una persona muy honesta. Bueno, ahí está. ¿Cuánto es el tema del $LIBRA? Dicen que él quiere donar su… ¡¿Qué no va a donar?! Si ganás un millón de dólares, cómo no vas a querer donar tu dieta. O como el presidente de Diputados, que tiene contrato por 4.000 millones y sortea su dieta. ¡Un mentiroso! ¡Un manipulador!

Entonces, nosotros estamos acá definiendo ahora si a las provincias, de alguna forma, se les puede compensar esto antes de que venga el temblor, porque va a venir, eh… Yo ya lo vi.

Aparte, en la reunión de los gobernadores… Si están tan bien las cosas, ¿por qué los gobernadores se juntan? ¿Saben qué me dijo un gobernador? Hay muchos que no tienen ni para pagar el aguinaldo. Y hay otro gobernador al que le prestaron, le hicieron un adelanto; uno cuyo representante no está acá. Le hicieron el adelanto, le cobraron intereses... Diríamos, en guaraní, “el marido pega y miramos nosotros”. ¡Qué tipo de amigo es que te presta plata, después te encaja intereses, te descuenta la plata y te hace pelota! Entonces, dicen aquí: “¿Qué están pensando?”. “Y, mirá, no estamos tan lejos el bono”. ¡Esto es una medida desesperada! Y después del bono, fuiste. Ya lo vivimos.

Entonces, a tiempo. Ni el presidente es un gran honesto ni el programa económico es brillante. ¡No existe equilibrio fiscal! ¡¿Dónde está el equilibrio social, si generaron una deuda, en un año y medio, de más de 100.000 millones de dólares?! ¿Cuál es el equilibrio fiscal? O sea, hago el equilibrio, mando todo a la deuda.

Si en mi casa me falta plata y me voy presto al banco. El otro mes, presto al banco; el otro mes, presto al banco y digo: “Tengo equilibrio en mis cuentas”. Y con el crédito que tenés en el banco, ¿qué hacés? ¡Ah, que pague mongo! Porque ese es el criterio de Sturzenegger y de Caputo. Y se sacan las fotos…

Como dijo el senador Lousteau, nunca vi que, por lo menos, digan, “mirá, me fue mal y tuve que hacerte esto”. ¡No! Encima, los gastan, les dicen que son unos corruptos a los del INTA, a los del Garrahan. ¡“Ñoquis” les dicen a los del Garrahan! Porque, primero, los denigran; luego, los insultan y, después, los sacan con Sturzenegger y Caputo. No sé si se llama “crimen de guerra” o cómo se llama esto.

¿Y podemos avalar a un presidente así? Lo dijo la senadora Juliana acá, que vayamos tomando nota, porque para mí tiene incapacidad sobreviniente el presidente, lo digo sinceramente, como algunos acá. “Incapacidad sobreviniente” se llama. No, no, no… Hay que medir eso. Ellos creen que son simpáticos.

Todas estas amenazas que hicieron son para tenerlas en cuenta. Los señores de la Justicia, que actúan tan rápidamente, ya hicieron lo que tenían que hacer: proscribieron a Cristina, porque desde el gobierno de Cristina nunca volvimos a tener PBI. La Argentina nunca volvió a tener PBI desde el gobierno de Cristina, nunca volvió a tener… ¡Este gobierno genera desempleo! Tuvimos el mejor índice de desempleo, acercándonos a los países más desarrollados y, por supuesto, no le perdonaron las AFJP, no le perdonaron fútbol para cinco. Repatriaron más de 1.200 científicos, ahora se están yendo porque les dicen: “Váyanse porque allá van a ganar mejor”. En ese tiempo estamos.

Así que, bienvenida esta madurez de los gobernadores, esta gran madurez de los gobernadores, porque ya le están arrimando el bochín. Y esperen porque esta fiesta recién empieza. Como el presidente está acostumbrado a redoblar la apuesta, yo le voy a preguntar a los gobernadores qué va a pasar dentro de poco

acá. Vamos a tener que reunirnos de emergencia acá, en cualquier momento. Entonces, más vale que el presidente reflexione y que deje de hacerse –diría mi abuela– el loquito. Que amenaza… porque, primero, su amenaza, la verdad es que está totalmente fuera de lugar; esta amenaza y este ninguneo que hace a todo el mundo.

Así que, nosotros vamos a acompañar este pedido de los gobernadores. Por supuesto, ratifico, primero, mi agradecimiento a todos los que acompañaron la sesión de hoy. Lamento la ausencia –se borran, no aparecen– para acompañar los temas que son centrales para la República Argentina.

En sesión plenamente válida, hemos tomado acá las decisiones. Por supuesto que nosotros vamos a votar positivamente el pedido de los gobernadores para el tratamiento de los ATN y el tema de combustibles líquidos, porque creemos que las provincias los van a necesitar para la subsistencia después de que en octubre aparezca lo que va a aparecer en el programa económico.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

De conformidad con el artículo 126 del Reglamento de este Honorable Senado, deberíamos constituir al Cuerpo en Comisión. En tal sentido y de conformidad con el artículo 155, debe existir una petición por parte de algún senador…

Sr. Mayans.- Presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- …para que este Honorable Senado se constituya en Comisión.

Sí, senador Mayans.

Sr. Mayans.- Justamente, para los pasos a seguir.

En realidad, no debería hacer falta porque esto es una distribución de fondos, no implica gastos. Pero, para prevenir –como vemos cómo están jugando, con todas las cartas sucias–, vamos a pedir que se declare la Cámara en Comisión, que se emita un despacho del Cuerpo y que, después, se proceda a votar; que se vaya cumpliendo con esos pasos.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Muy bien, senador Mayans.

De acuerdo con el Reglamento, solicito autorización para que se constituya la Cámara en Comisión a los efectos de pasar a considerar los expedientes S.-1.167/25 y S.-1.168/25 que obran en Secretaría.

Corresponde, por tanto, constituir la Cámara en Comisión y designar las autoridades.

Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de este Cuerpo. Lo haremos a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Resulta aprobado.

Queda constituida la Cámara en Comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Es para considerar despacho lo expuesto acá por los señores senadores para que pueda ser votado, después, por el Cuerpo.

Gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- No habiendo más oradores, el Senado constituido en Comisión adopta como dictamen los textos de los referidos proyectos registrados

bajo los expedientes S.-1.167/25 y S.-1.168/25, los cuales se encuentran publicados en el sitio web oficial de esta Cámara.

Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Resulta aprobado.

Queda, entonces, cerrada esta conferencia.

Corresponde, primero, votar la autorización de las inserciones y las abstenciones, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- Resulta aprobada.

Propongo se vote, en primer término, en general y en particular, en una sola votación y por medios electrónicos, el expediente S.-1.167/25.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Prosecretaria (Martínez).- Resulta aprobado. Afirmativos, 56; negativos, 1; abstenciones, cero. Resultado: afirmativo.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 8.

Sr. Mayans.- Por más de dos tercios.

Sra. Di Tullio.- Decilo, no pasa nada.

Sra. Presidente (Sapag).- Resultando aprobado en general y en particular el expediente S.-1.167/25, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sr. Mayans.- Diga que fue por más de dos tercios, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Por más de los dos tercios de los votos de los presentes.

Propongo ahora se vote en general y en particular, en una sola votación y por medios electrónicos, el expediente S.-1.168/25.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Prosecretaria (Martínez).- Afirmativos, 56; negativos, 1; abstenciones, cero. Resulta aprobado por los dos tercios.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 9.

Sra. Presidente (Sapag).- Resultando aprobado en general y en particular por más de los dos tercios de la Cámara el expediente S.-1.168/25, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

18. Texto unificado respecto de YPF

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.

Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.

Correspondería tratar el tema de YPF, pero falta coordinar el texto, justamente para que no genere algún tipo de problemas porque, obviamente, está en los tribunales.

Así que, le pido un cuarto intermedio.

Sra. Presidente (Sapag).- Sí, otorgado el cuarto intermedio. ¿De cuánto tiempo pide, señor Mayans?

Sr. Mayans.- De quince minutos.

Sra. Di Tullio.- Hay que votarlo.

Sr. Secretario (Giustinian).- Sí, a mano alzada.

Sra. Presidente (Sapag).- ¿Media hora?

Sr. Mayans.- Quince minutos.
Sra. Presidente (Sapag).- Bueno, con el consentimiento de ustedes, se pasaría a cuarto intermedio durante quince minutos.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Sapag).- Aprobado.
–Son las 21:57.
–A las 22:09:
Sr. Secretario (Giustinian).- Si se identifican todos, hay quórum.
–Luego de unos instantes:
Sr. Vischi.- Señora presidente, ¿me cede la palabra?
Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra el senador Vischi.
Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Teniendo en cuenta que hemos tomado un cuarto intermedio de quince minutos y que hay varios proyectos en cuestión respecto a una sesión secreta que habíamos pedido, específicamente, para abordar un tema muy delicado, que amerita una verdadera intervención quirúrgica de este Senado, vamos a pedir un tiempo para tratarlo, para ponernos de acuerdo y aunar criterios a fin de hacerlo de forma concreta y como corresponde.

Por lo tanto, hay unanimidad para defender los derechos argentinos en este tema –o sea que hay un acuerdo total–, pero queremos tener un documento que sea muy muy específico y contundente. Por eso, vamos a solicitar el levantamiento de esta sesión para tratarlo en un momento oportuno, ni bien podamos terminar de definir ese documento.
Sra. Presidente (Sapag).- Muy bien.
Sr. Parrilli.- Presidenta.
Sra. Presidente (Sapag).- Senador Parrilli, tiene la palabra.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta.

Nuestro bloque va a adherir al pedido, fundamentalmente porque priorizamos el interés de todos los argentinos, el interés de la patria, porque YPF no es una pequeña empresa, sino que, en algún momento, se la denominó “la joya de la abuela”. Para nosotros, YPF, más allá de las diferencias que podamos tener, debe ser un elemento que nos debe unir a todos los argentinos. Así que, independientemente de la postura que tengamos sobre la actual política petrolera, estamos de acuerdo con postergar esta sesión para tratar más adelante los proyectos que estaban a consideración.

Gracias, presidente.
Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Llegado a este acuerdo, se pone a votación a mano alzada.
–Se práctica la votación a mano alzada.
Sr. Lousteau.- Unanimidad.
Sra. Presidente (Sapag).- Aprobado.

No habiendo más asuntos para tratar, queda levantada esta sesión. *(Aplausos.)*
–Son las 22:14.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

19. Apéndice

I
ACTAS DE VOTACIÓN

Acta Nº 1

Proyecto: MOCION DE ORDEN SENADOR MAYANS

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 64 **Ausentes:** 8 **AMN:** 30

Fecha: 10/07/2025 15:36:36 **Acta :** 1

Afirmativos: 38
Negativos: 21
Abstenciones: 5
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	NO	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	ABS.	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	ABS.	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	ABS.	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	ABS.	60
25. Gadano, Natalia Elena	ABS.	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	NO	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	NO	38
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	23	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Acta Nº 2

Proyecto: MOCION DE ORDEN SENADOR MAYANS

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 62 **Ausentes:** 10 **AMN:** 30

Fecha: 10/07/2025 15:49:45 **Acta :** 2

Afirmativos: 42
Negativos: 17
Abstenciones: 3
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	ABS.	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	NO	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	ABS.	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	NO	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	AUSENTE	
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	NO	38
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	23	70. Vigo, Alejandra María	ABS.	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Registro de votación nominal realizada a viva voz

Fecha: 10/07/2025
Asunto: Dictamen en expediente CD-4/25
Tipo votación: En general
Presentes: 56
Ausentes:16

Afirmativos: 52
Negativos: 0
Abstenciones: 4
Resultado: Afirmativo

Votación Nominal							
Senador	SI	NO	ABS / AUS	Senador	SI	NO	ABS / AUS
Abad, Maximiliano	X			Leavy, Sergio Napoleón	X		
Abdala, Bartolomé E			Ausente	Ledesma, Claudia A	X		
Álvarez Rivero, Carmen			Ausente	Lewandowski, Marcelo N	X		
Andrada, Guillermo E	X			Linares, Carlos Alberto	X		
Arce, Carlos Omar			Abstención	López, Cándida Cristina	X		
Arrascaeta, Ivanna M			Ausente	López, María Florencia	X		
Atauche, Ezequiel			Ausente	Losada, Carolina	X		
Ávila, Beatriz Luisa	X			Lousteau, Martín	X		
Bedia, Vilma Facunda			Ausente	Manzur, Juan Luis	X		
Bensusán, Daniel Pablo	X			Mayans, José Miguel A	X		
Blanco, Pablo Daniel	X			Mendoza, Sandra Mariela	X		
Carambia, José María	X			Moisés, María Carolina	X		
Corpacci, Lucía Benigna	X			Montenegro, Gerardo A	X		
Cora, Stefanía	X			Neder, José Emilio	X		
Crexell, Carmen Lucila			Ausente	Olalla de Moreira, Stella M			Ausente
Cristina, Andrea Marcela			Abstención	Olivera Lucero, Bruno A			Ausente
De Angeli, Alfredo Luis			Ausente	Pagotto, Juan Carlos			Ausente
De Pedro, Eduardo E	X			Paoltroni, Francisco M			Ausente
Di Tullio, Juliana	X			Parrilli, Oscar Isidro	X		
Doñate, Claudio Martín	X			Pilatti Vergara, María Inés	X		
Duré, María Eugenia	X			Recalde, Mariano	X		
Espinola, Carlos Mauricio	X			Rejal, Jesús Fernando	X		
Fama, Flavio Sergio	X			Rodas, Antonio	X		
Fernández Sagasti, Anabel	X			Rojas Decut, Sonia E			Abstención
Gadano, Natalia Elena	X			Romero, Juan Carlos			Ausente
Galaretto, Eduardo H	X			Salino, Fernando Aldo	X		
García Larraburu, Silvina	X			Sapag, Silvia Estela	X		
Giménez Navarro, María C	X			Silva, Mónica Esther	X		
Giménez, Nora del Valle	X			Suárez, Rodolfo Alejandro			Ausente
Goerling Lara, Enrique M			Ausente	Tagliaferri, Guadalupe	X		
González, María Teresa M	X			Terenzi, Edith Elizabeth			Abstención
Huala, María Victoria	X			Uñac, Sergio Mauricio	X		
Juez, Luis Alfredo	X			Valenzuela, Mercedes G	X		
Juri, Mariana			Ausente	Vigo, Alejandra María	X		
Kirchner, Alicia Margarita	X			Vischi, Eduardo Alejandro	X		
Kroneberger, Daniel R	X			Zimmermann, Victor			Ausente

Registro de votación nominal realizada a viva voz

Fecha: 10/07/2025
Asunto: Dictamen en expediente CD-4/25
Tipo votación: En particular (arts. 1, 8,9,13-21)
Presentes: 56
Ausentes:16

Afirmativos: 52
Negativos: 0
Abstenciones: 4
Resultado: Afirmativo

Votación Nominal							
Senador	SI	NO	ABS / AUS	Senador	SI	NO	ABS / AUS
Abad, Maximiliano	X			Leavy, Sergio Napoleón	X		
Abdala, Bartolomé E			Ausente	Ledesma, Claudia A	X		
Álvarez Rivero, Carmen			Ausente	Lewandowski, Marcelo N	X		
Andrada, Guillermo E	X			Linares, Carlos Alberto	X		
Arce, Carlos Omar			Abstención	López, Cándida Cristina	X		
Arrascaeta, Ivanna M			Ausente	López, María Florencia	X		
Atauche, Ezequiel			Ausente	Losada, Carolina	X		
Ávila, Beatriz Luisa	X			Lousteau, Martín	X		
Bedia, Vilma Facunda			Ausente	Manzur, Juan Luis	X		
Bensusán, Daniel Pablo	X			Mayans, José Miguel A	X		
Blanco, Pablo Daniel	X			Mendoza, Sandra Mariela	X		
Carambia, José María	X			Moisés, María Carolina	X		
Corpacci, Lucía Benigna	X			Montenegro, Gerardo A	X		
Cora, Stefanía	X			Neder, José Emilio	X		
Crexell, Carmen Lucila			Ausente	Olalla de Moreira, Stella M			Ausente
Cristina, Andrea Marcela			Abstención	Olivera Lucero, Bruno A			Ausente
De Angeli, Alfredo Luis			Ausente	Pagotto, Juan Carlos			Ausente
De Pedro, Eduardo E	X			Paoltroni, Francisco M			Ausente
Di Tullio, Juliana	X			Parrilli, Oscar Isidro	X		
Doñate, Claudio Martín	X			Pilatti Vergara, María Inés	X		
Duré, María Eugenia	X			Recalde, Mariano	X		
Espinola, Carlos Mauricio	X			Rejal, Jesús Fernando	X		
Fama, Flavio Sergio	X			Rodas, Antonio	X		
Fernández Sagasti, Anabel	X			Rojas Decut, Sonia E			Abstención
Gadano, Natalia Elena	X			Romero, Juan Carlos			Ausente
Galaretto, Eduardo H	X			Salino, Fernando Aldo	X		
García Larraburu, Silvina	X			Sapag, Silvia Estela	X		
Giménez Navarro, María C	X			Silva, Mónica Esther	X		
Giménez, Nora del Valle	X			Suárez, Rodolfo Alejandro			Ausente
Goerling Lara, Enrique M			Ausente	Tagliaferri, Guadalupe	X		
González, María Teresa M	X			Terenzi, Edith Elizabeth			Abstención
Huala, María Victoria	X			Uñac, Sergio Mauricio	X		
Juez, Luis Alfredo	X			Valenzuela, Mercedes G	X		
Juri, Mariana			Ausente	Vigo, Alejandra María	X		
Kirchner, Alicia Margarita	X			Vischi, Eduardo Alejandro	X		
Kroneberger, Daniel R	X			Zimmermann, Víctor			Ausente

Registro de votación nominal realizada a viva voz

Fecha: 10/07/2025
Asunto: Dictamen en expediente CD-4/25
Tipo votación: En particular (arts. 2-7; 10-12)
Presentes: 56
Ausentes:16

Afirmativos: 48
Negativos: 4
Abstenciones: 4
Resultado: Afirmativo

Votación Nominal

Senador	SI	NO	ABS / AUS	Senador	SI	NO	ABS / AUS
Abad, Maximiliano	X			Leavy, Sergio Napoleón	X		
Abdala, Bartolomé E			Ausente	Ledesma, Claudia A	X		
Álvarez Rivero, Carmen			Ausente	Lewandowski, Marcelo N	X		
Andrada, Guillermo E	X			Linares, Carlos Alberto	X		
Arce, Carlos Omar			Abstención	López, Cándida Cristina	X		
Arrascaeta, Ivanna M			Ausente	López, María Florencia	X		
Atauche, Ezequiel			Ausente	Lozada, Carolina		X	
Ávila, Beatriz Luisa	X			Loucteau, Martín	X		
Bedia, Vilma Facunda			Ausente	Manzur, Juan Luis	X		
Bencucán, Daniel Pablo	X			Mayans, José Miguel A	X		
Blanco, Pablo Daniel	X			Mendoza, Sandra Mariela	X		
Carambia, José María	X			Moisés, María Carolina	X		
Corpacci, Lucía Benigna	X			Montenegro, Gerardo A	X		
Cora, Stefanía	X			Neder, José Emilio	X		
Crexell, Carmen Lucila			Ausente	Olalla de Moreira, Stella M			Ausente
Cristina, Andrea Marcela			Abstención	Olivera Lucero, Bruno A			Ausente
De Angeli, Alfredo Luis			Ausente	Pagotto, Juan Carlos			Ausente
De Pedro, Eduardo E	X			Paoltroni, Francisco M			Ausente
Di Tullio, Juliana	X			Parrilli, Oscar Isidro	X		
Doñate, Claudio Martín	X			Pilatti Vergara, María Inés	X		
Duré, María Eugenia	X			Recalde, Mariano	X		
Espinola, Carlos Mauricio	X			Rejal, Jesús Fernando	X		
Fama, Flavio Sergio	X			Rodas, Antonio	X		
Fernández Sagasti, Anabel	X			Rojas Decut, Sonia E			Abstención
Gadano, Natalia Elena	X			Romero, Juan Carlos			Ausente
Galaretto, Eduardo H		X		Salino, Fernando Aldo	X		
Garcia Larraburu, Silvina	X			Sapag, Silvia Estela	X		
Giménez Navarro, María C	X			Silva, Mónica Esther	X		
Giménez, Nora del Valle	X			Suárez, Rodolfo Alejandro			Ausente
Goerling Lara, Enrique M			Ausente	Tagliaferri, Guadalupe	X		
González, María Teresa M	X			Terenzi, Edith Elizabeth			Abstención
Huala, María Victoria	X			Uñac, Sergio Mauricio	X		
Juez, Luis Alfredo	X			Valenzuela, Mercedes G		X	
Juri, Mariana			Ausente	Vigo, Alejandra María	X		
Kirchner, Alicia Margarita	X			Vischi, Eduardo Alejandro		X	
Kroneberger, Daniel R	X			Zimmermann, Victor			Ausente

Observaciones: se deja constancia de que los senadores Abad, Fama, Huala, Kroneberger, aclararon a viva voz su voto negativo para los artículos 10, 11 y 12; y de que el senador Blanco aclaró a viva voz su voto negativo para el artículo 10.

En consecuencia, los resultados definitivos fueron: **Artículos 2 a 7:** 48 afirmativos, 4 negativos y 4 abstenciones; **artículo 10:** 43 afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones; **artículos 11 y 12:** 44 afirmativos, 8 negativos, 4 abstenciones.

Registro de votación nominal realizada a viva voz

Fecha: 10/07/2025
Asunto: Dictamen en expediente CD-6/25
Tipo votación: En general y particular
Presentes: 54
Ausentes:18

Afirmativos: 39
Negativos: 14
Abstenciones: 1
Resultado: Afirmativo

Votación Nominal							
Senador	SI	NO	ABS / AUS	Senador	SI	NO	ABS / AUS
Abad, Maximiliano		X		Leavy, Sergio Napoleón	X		
Abdala, Bartolomé E			Ausente	Ledesma, Claudia A	X		
Álvarez Rivero, Carmen			Ausente	Lewandowski, Marcelo N	X		
Andrada, Guillermo E	X			Linares, Carlos Alberto	X		
Arce, Carlos Omar			Ausente	López, Cándida Cristina	X		
Arrascaeta, Ivanna M			Ausente	López, María Florencia	X		
Atauche, Ezequiel			Ausente	Losada, Carolina		X	
Ávila, Beatriz Luisa		X		Lousteau, Martín			Abstención
Bedia, Vilma Facunda			Ausente	Manzur, Juan Luis	X		
Bensusán, Daniel Pablo	X			Mayans, José Miguel A	X		
Blanco, Pablo Daniel		X		Mendoza, Sandra Mariela	X		
Carambia, José María	X			Moisés, María Carolina	X		
Corpacci, Lucía Benigna	X			Montenegro, Gerardo A	X		
Cora, Stefanía	X			Neder, José Emilio	X		
Crexell, Carmen Lucila			Ausente	Olalla de Moreira, Stella M			Ausente
Cristina, Andrea Marcela		X		Olivera Lucero, Bruno A			Ausente
De Angeli, Alfredo Luis			Ausente	Pagotto, Juan Carlos			Ausente
De Pedro, Eduardo E	X			Paoltroni, Francisco M			Ausente
Di Tullio, Juliana	X			Parrilli, Oscar Isidro	X		
Doñate, Claudio Martín	X			Pilatti Vergara, María Inés	X		
Duré, María Eugenia	X			Recalde, Mariano	X		
Espinola, Carlos Mauricio	X			Rejal, Jesús Fernando	X		
Fama, Flavio Sergio		X		Rodas, Antonio	X		
Fernández Sagasti, Anabel	X			Rojas Decut, Sonia E			Ausente
Gadano, Natalia Elena	X			Romero, Juan Carlos			Ausente
Galaretto, Eduardo H		X		Salino, Fernando Aldo	X		
García Larraburu, Silvina	X			Sapag, Silvia Estela	X		
Giménez Navarro, María C	X			Silva, Mónica Esther	X		
Giménez, Nora del Valle	X			Suárez, Rodolfo Alejandro			Ausente
Goerling Lara, Enrique M			Ausente	Tagliaferri, Guadalupe		X	
González, María Teresa M	X			Terenzi, Edith Elizabeth		X	
Huala, María Victoria		X		Uñac, Sergio Mauricio	X		
Juez, Luis Alfredo		X		Valenzuela, Mercedes G		X	
Juri, Mariana			Ausente	Vigo, Alejandra María	X		
Kirchner, Alicia Margarita	X			Vischi, Eduardo Alejandro		X	
Kroneberger, Daniel R		X		Zimmermann, Víctor			Ausente

Acta Nº 3

Proyecto: DICTAMEN EN EL CD 5/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 55 **Ausentes:** 17 **AMN:** 28

SENADO ARGENTINA

Fecha: 10/07/2025 18:44:30 **Acta :** 3

Afirmativos: 55
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	AUSENTE	
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	38
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 4

Proyecto: HABILITACION EXP PE-50/25

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 51 **Ausentes:** 21 **AMN:** 26

Fecha: 10/07/2025 18:52:11 **Acta :** 4

Afirmativos: 51
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Angel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	AUSENTE		62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	38
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Observaciones:

Se deja constancia de que donde se indica "Mayoría: MAS 1/2 MC LEGISLADORES PRESENTES", debe decir: "MAS 2/3 VOTOS EMITIDOS".-

Acta Nº 5

Proyecto: EXP PE-50/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 51 **Ausentes:** 21 **AMN:** 34

SENADO ARGENTINA

Fecha: 10/07/2025 19:07:03 **Acta :** 5

Afirmativos: 51
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	AUSENTE		52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	AUSENTE		62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	38
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 6

Proyecto: OD 139/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 51 **Ausentes:** 21 **AMN:** 26

Fecha: 10/07/2025 19:11:36 **Acta :** 6

Afirmativos: 51
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	AUSENTE	
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	AUSENTE		52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	46	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 7

Proyecto: HABILITACION EXP 1167/25 Y 1168/25

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 54 **Ausentes:** 18 **AMN:** 36

Fecha: 10/07/2025 19:14:05 **Acta :** 7

Afirmativos: 54
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	38
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 8

Proyecto: DICTAMEN DE EXP S-1167/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 57 **Ausentes:** 15 **AMN:** 29

SENADO ARGENTINA

Fecha: 10/07/2025 21:53:29 **Acta :** 8

Afirmativos: 56
Negativos: 1
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	44	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	38
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 9

Proyecto: DICTAMEN DE EXP S-1168/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Sapag, Silvia Estela

Presentes: 57 **Ausentes:** 15 **AMN:** 29

Fecha: 10/07/2025 21:55:14 **Acta :** 9

Afirmativos: 56
Negativos: 1
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	AUSENTE		38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	51
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	AUSENTE		39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	AUSENTE		42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	AUSENTE		43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	AUSENTE		45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	52
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	AUSENTE	
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	AUSENTE	
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	44	59. Rodas, Antonio	SI	49
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	Presidente
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	38
32. Huala, María Victória	SI	71	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA FERNÁNDEZ SAGASTI

(CD.-4/25.)

Señora presidenta:

Hoy estamos debatiendo mucho más que dos leyes. Estamos debatiendo si vamos a honrar a quienes construyeron nuestro país o si les vamos a dar la espalda en el momento en que más nos necesitan.

Hablemos claro sobre la moratoria previsional, porque la han querido disfrazar, la han querido demonizar. La moratoria, presidenta, no es un regalo, ni un privilegio, ni una estafa. Es un acto de reparación histórica del Estado ante un mercado laboral que expulsa, que precariza y que deja a millones de argentinos y argentinas afuera.

Miren, los números son contundentes: nueve de cada diez mujeres no pueden jubilarse desde marzo de este año, al igual que el 70 por ciento de los hombres sin esta herramienta. ¡Nueve de cada diez! Estamos hablando de mujeres a las que el sistema les negó un trabajo registrado y que ahora el gobierno les quiere negar el derecho a un plato de comida en su vejez.

Tampoco podemos olvidar el contexto, un contexto donde no para de crecer no solo el desempleo sino también el trabajo en negro, que ronda el 45 por ciento, algo que se agrava en los salarios más bajos ya que la proporción de informalidad laboral asalariada se eleva a 90 por ciento –nueve de cada diez trabajadores– en la franja del 10 por ciento del total de trabajadores con menores ingresos.

Más grave aún es en mi provincia, donde la informalidad trepa al 66 por ciento.

Esto solo quiere decir que en un futuro no muy lejano la mitad de nosotros no va a poder acceder a la jubilación. Cómo dije en Mendoza la eliminación de la moratoria afecta a 50.000 personas solo este año, y se calcula que seis de cada diez mendocinos podrá jubilarse.

A marzo de 2024, en la provincia de Mendoza había 347.673 jubilados. De ellos, 202.745 accedieron con moratoria, lo que es en promedio 58,31 por ciento. Esto es seis de cada diez personas.

Eliminar la moratoria, como ha pretendido esta gestión, es una crueldad. Es condenar a casi un millón de personas en los próximos años, en su mayoría mujeres, a una vejez sin ingresos, sin obra social, sin dignidad. Es decirles: "Arréglenselas como puedan". Es empujarlas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la PUAM, que no es más que una jubilación de segunda, porque es un 20 por ciento más baja que la mínima y, para las mujeres, representa elevar la edad jubilatoria a los 65, porque son desprolijos y eliminaron la moratoria sin advertir que las mujeres pueden acceder a la PUAM cinco años después de alcanzar su edad jubilatoria.

Y esto, presidenta, no son números en una planilla de Excel. Esto tiene cara, nombre y apellido en mi provincia, en Mendoza. Son las mujeres de Luján, de San Rafael, de Lavalle, que me paran en la calle y me preguntan con angustia: "¿Anabel, es verdad que no me voy a poder jubilar?".

La Defensoría de la Tercera Edad calcula la canasta básica de un jubilado en más de 1.200.000 pesos. ¿Saben cuánto cubre hoy la jubilación mínima? No llega a cubrir ni un tercio de esa canasta. ¡Ni un tercio! Estamos hablando de una realidad brutal, donde nuestros mayores tienen que elegir entre comprar los remedios para la presión o comer. Entre pagar la garrafa o pagar la luz.

Ni hablar de la canallada que están haciendo con el PAMI y los medicamentos, porque al parecer la intención está dirigida a impartirles el mayor de los sufrimientos posibles. Quitan la moratoria, vetan el aumento con la ayuda de los “héroes serviciales” del PRO y la UCR, pero además les sacan la posibilidad de acceder a medicamentos con el cien por ciento de cobertura, como pretendieron al eliminar el Plan “Vivir Mejor” del PAMI, digo pretendieron porque la organización y el coraje colectivo logró que jubilados mendocinos JUBYPEN, en defensa de sus derechos interpusieron una cautelar que avaló la Justicia, para poder sostener el derecho a la salud y obligar a la devolución de ese beneficio, orden judicial que este gobierno está empecinado en incumplir demostrando su desprecio no solo a nuestro jubilados, sino también a cumplir con lo ordenado por orden judicial, dejando ver que son además de todo inmorales.

Y frente a este drama, ¿qué nos ofrece el gobierno? Una fórmula de movilidad que es una estafa a cielo abierto. Es una carrera donde los precios van en auto de lujo y nuestros jubilados corren de atrás, descalzos y cada vez más lejos.

Desde el año 2015, la caída del poder de compra del haber mínimo, aún con los bonos, es del 34 por ciento. Y para aquellos que cobran un poco más y no reciben bonos, el recorte es salvaje: más del 50 por ciento de sus ingresos se los comió la inflación.

Por eso impulsamos esta nueva ley de movilidad. No es una medida irresponsable, como grita el oficialismo. Es un piso de justicia. Es un acto de reparación urgente para devolverles una parte ínfima de todo lo que les han quitado. Es decirles que su sacrificio importa, que su vida vale.

Dato no menor es que en Argentina, más del 60 por ciento de los jubilados cobran la jubilación mínima –217 dólares, no incluye bono– y que, según un ránking publicado en mayo de este año, estamos decimos en el ránking de jubilaciones en América Latina, diez en una lista de 14… En 2015, en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Argentina era el país con la mejor jubilación de América Latina –442 dólares–, todas estas mediciones hechas en dólares para evitar suspicacias, fíjense si no han perdido nuestros jubilados y jubilados.

Mire cuando logramos el último plan de inclusión previsional, lo hicimos batallando contra las exigencias de los que hoy verdaderamente gobiernan en el país, y con coraje construimos las mayorías para obtener un plan inclusivo e eficiente, tal es así que este gobierno ha dejado vigente la cancelación anticipada de deuda previsional, con ese plan, que incluía una moratoria en Mendoza en 2023, aproximadamente 29.000 personas en Mendoza accedieron a la jubilación (ámbito), esto es un acto de justicia, señora presidenta.

Y hay algo que no puedo dejar de mencionar, yo sé que ustedes ya no esconden su desprecio por el pueblo que gobiernan, pero mire que son cínicos , con la Ley Bases reforman la ley laboral, eliminando la sanción para los empleadores evasores –esos que no registran a sus trabajadores– o no realizan los aportes que la ley les exige por beneficiarse con el trabajo de otros; la Ley Bases los premia, los héroes evasores a los que este gobierno protege, y castigan a esas mujeres, a esos hombres que son víctimas de este fraude, eliminando la moratoria.

Quiero entonces dirigirme a mis pares, a los senadores y senadoras que aún dudan, a los que se autodenominan "dialoguistas". Les pregunto con total sinceridad, ¿el diálogo es para convalidar el ajuste más feroz de la historia contra los más débiles?

Cuando vuelvan a sus provincias, ¿cómo van a mirar a los ojos a los jubilados que confiaron en ustedes? ¿Qué les van a decir cuando les pregunten por qué votaron para que su plata valga cada día menos? ¿Les van a explicar que su vida de esfuerzo vale menos que un superávit fiscal dibujado en una planilla?

Miren el único diálogo posible para poder superar este momento histórico para el olvido es un diálogo democrático en donde se entienda que la defensa de los intereses que asuma el gobierno es los del pueblo, pero sobre todo esos sectores sociales que peor están sufriendo la locura libertaria, entre ellos nuestros y nuestras jubiladas, yo quiero creer que ni ustedes ni aún aquellos que votaron por Milei lo hayan hecho con el deseo de que sus madres, sus abuelas estén sumergidas en una situación de absoluta miseria.

Señora presidenta, hoy se definen dos modelos de país. El país de la motosierra, en el que nuestros adultos mayores, que no es solo un concepto: son sus padres, señora presidenta, son nuestras abuelas, madres, los abuelos de muchos de los muchachos bravucones de las redes, no pueden creer que son solo un número para llenar el cuadro de Excel del debe o el haber, que ve a los abuelos como un número en rojo que hay que tachar. Un país que descarta a sus mayores después de haberles exprimido una vida entera de trabajo. Es un país que no tiene futuro, señora presidenta.

Y el país que defendemos nosotros. Un país que abraza, que protege, que reconoce. Un país que entiende que la verdadera solvencia de una Nación no está en sus reservas financieras, sino en su reserva moral. Y no hay nada más inmoral que abandonar a los que nos dieron todo.

Presidenta, la historia no recordará el superávit fiscal de un trimestre. Pero sí recordará si en este recinto, en este día, elegimos la dignidad o el abandono.

Hoy, les pido que elijamos la dignidad. Que honremos a nuestros mayores. Que hagamos justicia.

Muchas gracias.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA KIRCHNER
(CD.-5/25.)

Señora presidente:

La ley de emergencia en discapacidad es indispensable y urgente. La situación de las personas con discapacidad es crítica. Niñas y niños que carecen de continuidad en sus tratamientos

sufren retrocesos significativos en su desarrollo.

Es preocupante que la definición libertaria de “libertad” se haya transformado en un ajuste. Los recortes en políticas públicas, el desfinanciamiento, los retrasos en los pagos de prestaciones y servicios representan una grave vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Esta situación es aún más alarmante en el caso de los niños y niñas, ya que afecta directamente su desarrollo.

Derechos fundamentales como la salud, la educación, la rehabilitación, el transporte y el apoyo necesario para llevar una vida autónoma requieren continuidad y financiamiento efectivo de las prestaciones.

Me hago muchas preguntas.

¿Cómo es posible que, de más de 5 millones de personas con dificultades, solo alrededor del 20 por ciento reciba una pensión, es decir, apenas 1,1 millones? ¿Será que ya no se inician los trámites porque se ha reducido la consideración de la “discapacidad” a una mera “discapacidad laboral”, ignorando la cuestión integral?

¿No deberían alarmarnos los datos que indican que el 80 por ciento de las personas que inician trámites de pensión quedan desprotegidas, sin información adecuada y enfrentando barreras para acceder a las prestaciones? ¿No es un retroceso brutal que desde diciembre de 2023 se hayan dado de baja más de 30.000 pensiones por discapacidad, sin garantizar instancias de defensa ni alternativas, y que se amenace con que este número podría alcanzar las 300.000?

¿Cómo se puede explicar que el presupuesto para pensiones por invalidez laboral haya caído un 23 por ciento –unos 679.000 millones– en 2025, retirando así la protección a millones de personas con discapacidad? ¿Es posible hablar de inclusión cuando se eliminan líneas completas de financiamiento para el transporte escolar de niños con discapacidad, dejándolos sin posibilidad de asistir a la escuela?

¿Qué “eficiencia del gasto” puede justificar que, desde diciembre de 2023, se hayan suspendido convenios con escuelas especiales y terapéuticas, afectando directamente a miles de niños y adolescentes? ¿Cómo se garantizan sus tratamientos, rehabilitaciones y terapias?

¿Cómo no hablar de abandono cuando los recortes en salud han eliminado la posibilidad de contar con acompañantes terapéuticos para chicos y adolescentes con discapacidad?

¿No es alarmante que desde diciembre de 2023 haya disminuido drásticamente la emisión y renovación de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), dejando a miles de personas fuera del sistema de protección? ¿Cómo puede garantizarse que una familia en un paraje remoto pueda informarse o responder a una auditoría cuando las oficinas de desarrollo se han alejado?

¿Qué impacto tiene en una familia que su hijo con discapacidad deje de tener el transporte que lo lleva a las terapias? ¿No es violencia institucional que los trámites para obtener prestaciones básicas permanezcan congelados o frenados por recortes administrativos desde la llegada del nuevo gobierno?

¿Cómo se puede calificar como libertad a una política que deja a las personas con discapacidad sin cobertura en medicamentos y tratamientos esenciales al eliminar el respaldo económico estatal?

¿Por qué se recortan presupuestos para educación inclusiva mientras crece el número de estudiantes con discapacidad que abandonan la escuela por falta de apoyos?

¿Puede hablarse de “prioridades” cuando se desfinancian programas de accesibilidad en viviendas, impidiendo que cientos de familias adapten sus hogares a las necesidades de sus hijos con discapacidad?

¿Qué inclusión laboral es posible construir si el Estado ha eliminado desde diciembre los programas de incentivos y becas para la contratación de personas con discapacidad, dejando sin ingresos a miles de jóvenes?

¿No es un signo claro de desprotección que desde diciembre de 2023 la Agencia Nacional de Discapacidad haya perdido capacidad operativa y presupuestaria, debilitando todas las políticas públicas del área?

¿No resulta indignante que los aranceles para prestaciones a personas con discapacidad solo hayan aumentado un 3 por ciento o 25 por ciento de manera escalonada, con demoras en los pagos que provocan la deserción de prestadores y el deterioro de los servicios?

¿Hasta cuándo toleraremos que la ANDIS envíe 300.000 cartas documento exigiendo auditorías presenciales –con filas de diez horas bajo el sol o el frío, y familias obligadas a realizar viajes de 400 km–, bajo la amenaza de perder la pensión?

¿Cómo hace una familia, en general una madre, que tiene que trasladarse con su hijo con discapacidad para hacer el CUD, iniciar una pensión, responder una auditoría si vive en un paraje del impenetrable chaqueño, por ejemplo? Han cerrado oficinas de ANDIS, de ANSES, los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social que se encontraban cerca. ¿De verdad creen que se

resuelve con la plataforma de trámites a distancia? Es desconocer el interior profundo.

¿No debería haber alarma social cuando, con la transformación de la ANDIS hacia el Ministerio de Salud, se prioriza únicamente la salud, abandonando servicios esenciales como la educación, el transporte y el apoyo psicosocial, y cambiando drásticamente la perspectiva de desarrollo integral a un enfoque meramente medicalista?

La emergencia en discapacidad no es solo una cuestión de presupuesto, sino una cuestión de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está incorporada en nuestra Constitución, obliga al Estado a adoptar medidas inmediatas y eficaces para asegurar la accesibilidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades: no es una opción, es una obligación.

En estos días, hemos escuchado a representantes de organizaciones, prestadores y especialistas en discapacidad. Hace falta muy poco corazón para no conmoverse por la situación que atraviesan miles de personas con discapacidad.

¿Es esto un problema individual? ¿Es un problema solo de una familia que cuida a un niño con discapacidad? ¡De ninguna manera! Es el resultado de un gobierno que invisibiliza, excluye y abandona.

No podemos mirar para otro lado. Necesitamos un Estado que acompañe, que garantice y que repare. No uno que ajuste, excluya o recorte. El financiamiento para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad no es un gasto, es un eje central de los derechos humanos. Una verdadera inclusión solo es posible con políticas públicas sostenidas y con recursos.

Este recinto ha sancionado importantes leyes de protección integral y de prestaciones básicas que garantizan sistemas de apoyo, logrando que muchas personas con discapacidad obtengan mayor autonomía, participación y dignidad.

Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad no tiene acceso a un empleo formal. ¿No es cierto que muchas familias dependen de prestaciones que hoy están paralizadas o desfinanciadas?

Cuando se debilita el sistema de salud, cuando se recortan los acompañantes terapéuticos, cuando no se actualizan los aranceles o se interrumpe el transporte, no se está simplemente "achicando el Estado": se está dejando a miles de personas sin lo básico para vivir.

Un país justo se construye reconociendo la diversidad y protegiendo a quienes más lo necesitan. Si no es así, queda claro que no desean un país justo, con equidad y derechos.

No hay inclusión sin presupuesto. No hay derechos sin un Estado presente. Y no hay justicia social si dejamos atrás a las personas con discapacidad.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(CD.-5/25.)

Señora presidenta:

Nos encontramos hoy para tratar una ley de enorme sensibilidad social: la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Llegamos a este punto tras meses de ajuste, retroceso en derechos y deshumanización por parte del Estado.

Lo que discutimos hoy no nace de una coyuntura aislada: es la respuesta a una realidad concreta que afecta a millones de personas con discapacidad en todo el país.

Según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de noviembre de 2023, más de 1,6 millones de personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En mi provincia, Río Negro, son más de 33 mil –un 4,5 por ciento de la población de la provincia–.

Con todos ellos, la Argentina está en deuda.

Este no es un problema abstracto: tiene nombre, rostro y dolor. Como el de Ayelén, que me escribió para contarme que recibió una citación de ANDIS para revalidar su pensión en una dirección donde no hay ninguna oficina pública sino un establecimiento privado. Lo mismo les ocurrió a muchos vecinos y vecinas de Bariloche: fueron enviados a domicilios erróneos, sin accesibilidad, sin acompañamiento, en medio de un invierno extremo.

Esta situación genera confusión, angustia y expone una grave desorganización institucional, así como una profunda deshumanización en el trato hacia las personas con discapacidad. Hechos como este muestran por qué esta ley no puede esperar.

El proyecto que hoy tratamos no es oportunista ni sectorial:

- responde a una urgencia real;
- declara la emergencia hasta 2027;

- financiamiento adecuado para pensiones no contributivas;
- actualización automática de aranceles para los prestadores;
- compatibilidad entre pensión y empleo;
- mejoras en salud;
- modernización del Certificado Único de Discapacidad.

La discapacidad no es un gasto. Las personas con discapacidad no son un costo fiscal, son ciudadanos con derechos que deben ser garantizados.

Voto a favor de esta ley y llamo a acompañarla con responsabilidad y compromiso. Muchas gracias.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(CD.-4/25 y 6/25.)

Señora presidenta:

Venimos a este recinto a hablar con claridad. Con responsabilidad y compromiso.

Hoy tratamos dos proyectos fundamentales que vienen con media sanción de Diputados:

- Un incremento excepcional y de emergencia del 7,2 por ciento para jubilaciones y pensiones.
- Y la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

Desde nuestro bloque, vamos a acompañar estas iniciativas. Porque son respuestas urgentes. Porque no podemos mirar para otro lado mientras nuestros jubilados y jubiladas no llegan a fin de mes.

Pero también tenemos que ser honestos. Estas medidas no alcanzan. El incremento no es una solución estructural. La moratoria por dos años es insuficiente.

Por eso, desde el primer momento, presenté en esta cámara proyectos que apuntan más alto, que miran más lejos.

Propusimos una extensión de la moratoria previsional por diez años (expediente 293/25).

Porque sin moratoria, siete de cada diez mujeres quedarían fuera del sistema.

Porque más de 240 mil personas podrían jubilarse con dignidad en los primeros años de la moratoria, si se aprueba nuestro proyecto. Entre ellas, más de 2.600 rionegrinos y rionegrinas.

También presentamos un proyecto para que el PAMI garantice la cobertura del cien por ciento de los medicamentos esenciales reconocidos por la OMS (expediente 553/24).

Y propusimos la creación de una Defensoría de las Personas Mayores, que los proteja cuando todo el sistema les da la espalda (expediente 46/25).

Porque hoy, ser jubilado o jubilada en la Argentina, es sinónimo de vulnerabilidad. Y eso no lo podemos permitir.

La jubilación mínima en julio es de 309.000 pesos. Sumando el bono de 70.000 pesos, llega apenas a 379.000 pesos. ¿Saben cuánto cuesta la canasta básica de una persona mayor? 1.200.000 pesos. Esto a valores de abril.

Es decir, la jubilación mínima cubre apenas el 31 por ciento del costo de vida. Y mientras tanto, el gobierno nacional recorta.

Desde diciembre de 2023 a abril de 2025, cada jubilado perdió más de 2 millones de pesos. ¡Más de 2 millones de pesos!

Y todavía tienen el cinismo de hablar de superávit. Como si ese superávit no saliera del hambre, de la enfermedad y del abandono. Como si no hubieran reprimido a los jubilados que salieron a la calle. Como si un cartucho de gas lacrimógeno no costara lo mismo que una jubilación mínima. Señora presidenta, estamos a tiempo de reparar. De proteger. De reconocer. No se trata solo de números. Se trata de dignidad.

Por eso, vamos a acompañar los proyectos que vienen de Diputados. Porque hay urgencia. Pero no vamos a dejar de pelear por una política previsional justa, inclusiva y sostenida en el tiempo. Esa es nuestra convicción. Y ese es nuestro compromiso.

Muchas gracias.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA

(CD.-4/25.)

Señora presidente:

El proyecto de ley venido de la Cámara de Diputados, que dispone un aumento del 7,2 por ciento a todas las jubilaciones y pensiones debe ser aprobado por este Senado sin modificación alguna, para que de forma inmediata impacte en el bolsillo de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones gráciles y demás pensiones no contributivas que como sabemos, están por niveles bajos muy bajos en relación a la canasta alimentaria.

Permanentemente aumentan todos los meses, un 2, un 3, 4 por ciento o más los bienes esenciales como combustible, alimentos de primera necesidad, los servicios domiciliarios como la luz, el gas, incluso la Internet que hoy por hoy es un servicio necesario en toda vivienda. Entonces no tenemos más que acompañar esta iniciativa venida de la Cámara de Diputados y que fue aprobada en la sesión del 4 de junio luego de un arduo trabajo y de consensuar diferentes proyectos de ley que sobre la temática habían presentado por diversos diputados.

Creo que este proyecto es más razonable para evitar que el Poder Ejecutivo lo vete, como ocurrió con la anterior modificación que pretendió aumentar el haber jubilatorio. El costo estimado de la suba será para el 2025 del 0,20 por ciento del PBI y para el 2026 del 0,42 por ciento. Queremos que esta vez el aumento se haga realidad.

Además del aumento del 7,2 por ciento de todas las jubilaciones, el proyecto que estamos tratando incrementa el bono que pasará de 70.000 pesos a 110.000 pesos y también se prevé una actualización por inflación. La fórmula de movilidad jubilatoria establecida por Milei mediante un decreto, ahora con este proyecto queda fijada por ley, para asegurar que la misma no sea modificada en forma unilateral por el Poder Ejecutivo de turno.

El proyecto corrige también la discrecionalidad en el envío de las transferencias a las cajas de jubilaciones provinciales, estableciendo un sistema automático que además se actualice en relación a la inflación, lo que era pedido por varios gobernadores.

Por todos estos fundamentos es que votaré afirmativamente esta media sanción en materia de jubilaciones de los argentinos.

6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA
(CD.-6/25.)

Señora presidente:

Como senadora de una provincia donde el mercado laborar informal es moneda corriente, donde permanentemente la gente me pregunta por la moratoria que perdió vigencia y no fue renovada por el Poder Ejecutivo, me resulta más que gratificante poder acompañar esta iniciativa que vino de la Cámara de Diputados, luego de un trabajo de diálogo entre los distintos bloques, que han comprendido la necesidad de esta herramienta que posibilita a los argentinos que llegan a la edad de jubilarse y no tienen los treinta años de aporte, poder jubilarse.

Según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de aprobarse el presente proyecto, 220 mil personas podrían jubilarse.

Recordemos que este congreso sancionó en 2023 la última moratoria durante el gobierno de Alberto Fernández, con una vigencia de dos años, dando la posibilidad al Poder Ejecutivo de poder prorrogarla por dos años más, cosa que claramente no hizo este gobierno de Javier Milei. Desde entonces, quienes no cumplen con los treinta años de aportes requerido, solo tienen acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es el 80 por ciento de la jubilación mínima. Es decir, una miseria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130 por ciento. Las moratorias cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema con diversas causas, entre ellas la cantidad de trabajo informal, la imposibilidad de poder hacer los aportes previsionales durante treinta años a las actividades autónomas o monotributistas.

Tengo la convicción que todos los argentinos deben quedar amparados por el sistema social especialmente cuando su vida laboral concluye, así sea con una jubilación mínima o lo que pueda lograr encuadrar de acuerdo a su actividad laboral no registrada, pagando los aportes que le falten. Porque tampoco es gratis la moratoria como quieren hacer creer desde el discurso oficialista. El futuro beneficiario paga los aportes que le faltan, y gracias a eso puede acceder a la jubilación.

Por los fundamentos que expuse, acompaño la iniciativa en tratamiento.

7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA
(CD.-5/25.)

Señora presidente:

Lo que hemos tenido oportunidad de escuchar en virtud de la convocatoria efectuada por la Comisión de Salud a las organizaciones vinculadas con la temática de la discapacidad y a quienes este Cuerpo volvió a recibir en la Comisión de Población y Desarrollo Humano de forma inmediata a su tardía conformación, no es ni más ni menos que lo que a diario atendemos en el territorio en cada una de nuestras provincias.

Hubo un tiempo en que podíamos dar respuestas y acercarle soluciones a cada una de las necesidades de las personas con discapacidad que nos lo solicitaban.

Sin lugar a duda, la realidad nos demuestra que esos tiempos cambiaron y existe un grave retroceso en materia de acceso a sus derechos.

Todas las prestaciones para las personas con discapacidad han sido colocadas bajo un manto de sospecha, enarbolando la bandera de la supuesta transparencia que no es, ni más ni menos, que la crueldad como eje de la política pública de la actual gestión de gobierno.

Las necesidades siguen existiendo, pero las soluciones que debe brindar el Estado se esfumaron, tal como hemos escuchado en cada una de las voces que en este mismo Congreso de la Nación expresaron su angustia y desesperación por asistir en primera persona al avasallamiento más cruel de sus legítimos derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro ordenamiento jurídico mediante ley 26.378, con jerarquía constitucional por otorgada por la ley 27.044

Por ejemplo, en relación con el otorgamiento de las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad, desde el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, se han dispuesto engorrosos y confusos procedimientos para la revisión de cada una de ellas, sin perspectiva de derechos ni mirada federal.

Así, las decisiones que se toman detrás de un escritorio aquí en Capital Federal nada tienen que ver con la realidad de Ancajuli, por ejemplo, donde se llega sólo a caballo o cualquier otra localidad de mi provincia con difícil acceso a transporte, servicios, comunicaciones, dónde tal vez ni siquiera llegue una de las miles de cartas documento enviadas por la ANDIS intimando en plazo perentorio a los beneficiarios de dichas pensiones a presentar nuevamente toda la documentación ya acompañada y más, bajo apercibimiento de darlas por desistidas en caso de que el beneficiario no se presentare en tiempo y forma.

Ocupamos nuestras bancas porque nuestro pueblo nos votó para que le acerquemos soluciones concretas frente a cada problemática concreta, como legisladores no podemos bajar los brazos cuando asistimos a la constante y sistemática vulneración de derechos sobre todo de los sectores de nuestra sociedad que mayor contención estatal requieren.

La falta de humanidad de poner bajo un manto de sospecha todas las prestaciones otorgadas a las personas con discapacidad, constituyen un mecanismo perverso sin mirada federal, desconociendo la realidad concreta de cada una de nuestras provincias.

Para tener en cuenta qué es lo que ha sido atravesado por la severa vara de la supuesta transparencia del gobierno nacional, me permito sólo aportar un par de datos:

La pensión no contributiva por discapacidad, otorgada por la ANSES, equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima. ¡Sí, estamos hablando de una prestación que es inferior a una jubilación mínima!

Esa misma pensión por discapacidad permite el acceso a medicación y prestaciones de salud. Si se pierde la pensión, con ello se pierde también el acceso a tratamientos. Es decir, mediante el sistema perverso implementado en la actualidad los beneficiarios ven arrasados sus derechos adquiridos.

Por la Ley de Cheques, se creó el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) para financiar programas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué hizo la motosierra con ellos?

Al hablar de derechos vulnerados y retrocesos concretos, puedo mencionar que, en relación con el derecho al trabajo digno e inclusivo, hoy, el 90 por ciento de las personas con discapacidad no accede a un empleo con derechos. La falta de cumplimiento del cupo laboral y la ausencia de incentivos reales para la inclusión laboral constituyen una violación directa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mi especial preocupación sobre este punto la he planteado desde el comienzo de mi mandato en esta banca, mediante el proyecto de ley que obtuvo dictamen oportunamente, según OD

Nº355 del 8 de noviembre de 2023 y perdió estado parlamentario, motivo por el cual lo volví a presentar en el expediente S.-567/2024 mediante el cual se establece la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con la retribución económica por trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia. En este caso no establecemos tope alguno sólo planteamos la compatibilidad con el empleo, mientras que esta emergencia establece que, si supera los dos salarios mínimos vitales y móviles dicha prestación se suspende y cuando termina el vínculo laboral la vuelve a percibir a partir de que la vuelve a solicitar.

Respecto del derecho al acceso a la salud integral, es público y notorio el desfinanciamiento de las prestaciones médicas, terapias y transporte que afecta tanto a los beneficiarios como a sus familiares y a los propios prestadores. Desde diciembre de 2023, los aranceles están congelados, lo que ha llevado a muchos profesionales a abandonar sus funciones.

En materia de educación inclusiva, la falta de acompañantes terapéuticos y el retraso en la cobertura de servicios impiden el acceso efectivo a la educación. En muchos casos, niños, niñas y adolescentes con discapacidad son excluidos de las escuelas por no contar con los apoyos necesarios.

La emergencia en discapacidad no es tan sólo una consigna, es el reflejo de una realidad que nos golpea y nos duele. No estamos hablando de estadísticas, sino de personas. De familias que se endeudan para pagar terapias, de niños que no pueden ir a la escuela, de adultos que ven sus derechos arrasados por un sistema cruel de abandono y exclusión.

Claro está que esta ley no es una solución definitiva, pero es un paso urgente e ineludible para detener el deterioro ocasionado por el retiro del Estado como garante de derechos y comenzar a reparar. Por eso, mi voto afirmativo no es sólo político, es profundamente humano

Pese a la dureza de esta realidad reafirmo mi compromiso de seguir acompañando día a día a cada uno de los tucumanos y tucumanas que vean vulnerados sus derechos.

Esta declaración de emergencia sin lugar a duda es urgente e impostergable.

Muchas gracias, señora presidente.

8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE PEDRO
(CD.-4/25.)

Señora presidenta:

En Argentina hay más de 7 millones de jubilados y pensionados. La mayoría cobra la mínima. Hoy esa plata no alcanza para vivir. Son 379 mil pesos, menos de la mitad del costo de la canasta básica. Con la ley que estamos tratando, la mínima en julio hubiera sido de 441 mil, una diferencia de 62 mil pesos. Para quienes viven contando cada peso, esa es la diferencia entre poder comer todos los días o no, poder pagar los remedios o no, poder pagar la factura de luz o no.

El aumento extraordinario del 7,2 por ciento que proponemos es simplemente para devolverles lo que les sacó la devaluación de enero, cuando asumió Milei. Esa devaluación y la inflación posterior pulverizó sus ingresos. Esta ley busca reparar algo de ese daño, y devolverles algo de la dignidad que les arrebataron.

Además, el bono mensual que está congelado hace meses en 70 mil pesos pasaría a ser de 110 mil, y se actualizaría automáticamente por inflación. Nadie puede decir en serio que esto rompe el equilibrio fiscal. Lo único que rompe todo es el ajuste despiadado, que en 2024 recortó el 15 por ciento real del gasto en jubilaciones y el 13,6 por ciento en pensiones no contributivas.

El oficialismo amenaza con un veto diciendo que no hay plata. Pero plata hay. Para pagarle 4.200 millones de dólares a bonistas extranjeros hubo. Para regalarles beneficios a los más ricos bajando el impuesto a los bienes personales también hubo. Lo que no hay es voluntad política para cuidar a los argentinos que laburaron toda su vida.

También estamos tratando la continuidad de la moratoria previsional. ¿Qué significa? Que 220 mil personas que trabajaron, pero no llegaron con los aportes, puedan jubilarse. Sin esta moratoria, ocho de cada diez personas quedarían afuera del sistema. Miles de argentinos que después de trabajar toda su vida, son condenados a la indigencia porque algún empleador no pagó los aportes.

No estamos discutiendo gastos, estamos hablando de prioridades. Con estos proyectos no se rompe el equilibrio fiscal. Lo que se rompe si vetan esta ley, es el pacto social. Porque un país que no cuida a sus jubilados, no cuida a nadie.

El debate no es sobre números. Es sobre la dignidad de nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros vecinos. De esa generación que levantó el país y que ahora es descartada por un gobierno

que habla de libertad, pero predica crueldad con sus actos, castigando a las familias argentinas y reprimiendo a los jubilados.

En este modelo, se reparten la torta entre pocos mientras pierde todo el pueblo argentino. Por eso acompañamos estos proyectos y todos aquellos que defiendan a los sectores más perjudicados por este ajuste brutal.

Muchas gracias.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE PEDRO
(CD.-5/25.)

Señora presidenta:

En la Argentina hay más de 4 millones de personas con discapacidad. Y al menos la mitad de ellas vive por debajo de la línea de pobreza. El 21 por ciento no tiene ningún tipo de cobertura de salud: ni prepaga, ni obra social, ni a través programas estatales. Están literalmente a la intemperie.

Lo que esta ley busca es algo esencial y debería estar fuera de discusión: que esas personas no queden abandonadas a su suerte. Que no tengan que vivir mendigando lo que les corresponde por derecho.

Porque el Estado tiene la obligación de garantizar las prestaciones de salud, el acompañamiento y el cuidado de quienes más lo necesitan. En este tema no debería haber grietas, ni vetos, ni amenazas.

Esta ley dice cosas muy simples: que la discapacidad, por sí sola, tiene que ser suficiente para acceder a una pensión no contributiva. Que esas pensiones tienen que ser compatibles con un trabajo. Que los prestadores no pueden seguir fundidos ni cobrando a noventa días lo que gastan hoy. Que el Estado tiene que pagar a tiempo, actualizar por inflación y garantizar continuidad. Lo básico.

Que nadie se quede sin su prestación. Que las auditorías no sean un calvario. Que no se le corte una pensión a nadie sólo por trabajar o tener una vivienda única. Que el Estado escuche a las organizaciones, que dé participación, y que garantice los derechos de las personas con discapacidad en todo el país, sin importar donde vivan.

Lo que está en juego no es una discusión contable. Lo que está en juego es la dignidad de 4 millones de argentinos. Porque no hay libertad si no hay igualdad de oportunidades. Y no hay igualdad de oportunidades sin accesibilidad.

Esta ley pone en orden lo que ya debería estar garantizado. Es una ley de sentido común, de humanidad, de justicia y empatía. No tiene sentido que el gobierno ajuste al pueblo argentino, en especial a los más pobres, y después celebre un superávit basado en la crueldad y el abandono.

Tampoco tiene sentido que mientras le bajan los impuestos a los más ricos, en la Argentina haya cada vez más desocupados, más pobres e indigentes, se cierren los hospitales, y haya personas que no pueden acceder a una silla de ruedas, a un traslado o a una terapia.

Esa no es la Argentina que queremos. Por eso acompañamos este proyecto. Porque no es una bandera partidaria, es una obligación ética. Y porque si el Estado no está para esto, entonces, ¿para qué está?

Muchas gracias.

10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE PEDRO
(S.-1.167/25.)

Señora presidenta:

Apenas un mes y medio después de asumir, el 25 de enero del año pasado, el presidente amenazó: “los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”.

La frase parecía ir dirigida a los gobernadores, pero al presidente le falló el subconsciente: estaba amenazando a todas las familias argentinas.

Había hecho campaña prometiendo “ajustar a la casta”. Pero el ajuste está cayendo sobre todo el pueblo argentino, especialmente sobre los más pobres.

Y ahora, cuando los gobernadores y los senadores acordamos una agenda de proyectos como los de la sesión de hoy, pensados para proteger a los más perjudicados y defender el interés general, el presidente acusa a los gobernadores de querer “romper todo”.

Pero hay algo central que el presidente no entiende: cuando deja sin plata a las provincias, a los que está fundiendo es a los argentinos.

Yo creo en el federalismo, y no hay federalismo si el gobierno nacional funde a las provincias y se jacta de eso. Porque en las provincias están los argentinos. Y fundir a las provincias es fundir a las familias argentinas.

Para salir de la abstracción me gustaría dar algunos ejemplos de cuáles son las consecuencias concretas del ajuste de Milei:

Cuando congela las transferencias de la ANSES a las Cajas Previsionales, a los que está fundiendo es a los jubilados. Ya cobran salarios de miseria, sufren los tarifazos de luz y gas, ya les sacaron hasta los remedios y les duplicaron el costo de vida.

Cuando eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), a los que dejó sin plata fue a los docentes, cuyo salario lo pagan las provincias. Los docentes ya perdieron cerca de un tercio de sus ingresos reales.

Cuando eliminó el Fondo Compensador del Transporte Público del Interior, cortó subsidios que evitaban que el costo del boleto se dispare. Hoy ir a trabajar o estudiar en colectivo sale el triple en muchas provincias. A los que fundió es a los argentinos de a pie.

Cuando eliminaron el FFFIR, que era el Fondo Fiduciario Federal para Infraestructura Regional, dejaron sin plata a las provincias que necesitan obras. Dejaron a los riojanos, a los correntinos, a los tucumanos, a los neuquinos sin rutas, puentes, hospitales, escuelas, sin agua potable ni energía para vivir y para producir.

Cuando cerraron el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), fundieron a los argentinos que más ayuda necesitan: los que viven en villas y asentamientos.

Frenaron la urbanización de los barrios populares y paralizaron las obras de agua, cloaca, iluminación, vivienda.

A los bonaerenses nos sacaron el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, creado para pelear contra la inseguridad.

A los bonaerenses, Milei les sacó patrulleros, los policías… La consecuencia es más delincuencia en la provincia de Buenos Aires, más víctimas de robos, violaciones y delitos violentos.

Cuando cierran Vialidad Nacional y eliminan la Agencia de Seguridad Vial, cometen otra enorme irresponsabilidad.

El séptimo país más extenso del mundo está quedando desconectado. Sin trenes de carga ni pasajeros, sin política fluvial ni infraestructura portuaria, ahora quieren dejar a los argentinos sin rutas.

Eso sí. Le cobran a la gente cuando carga nafta y gasoil, pero no usar la plata del impuesto a los combustibles para arreglar las rutas. Más pozos, más accidentes, más argentinos que pierden la vida en siniestros viales.

Y también, más demoras, dificultades y costos para transportar la producción:

Cuando el gobierno decide desmantelar el INTA, el INTI, el INASE, el INV, el INPI, la ARICCAME o el instituto de agricultura familiar, lo que está haciendo es destruir la base técnica que sostiene nuestra producción, nuestras exportaciones y el trabajo argentino.

Son organismos que tardamos décadas en construir, y que asisten cada año a miles de productores, cooperativas y PYME.

Cada instituto que se cierra o se vacía deja sin respaldo a quienes producen, innovan, desarrollan nuevas tecnologías, registran marcas o certifican calidad.

Sin el SENASA ya perdimos el mercado cárnico con México. Sin el INPI se nos van las startups. Sin el INV peligra la exportación de nuestros vinos. Y sin el INTI, muchas PYME no pueden ni siquiera homologar una pieza.

Hablan de eficiencia, pero están frenando la producción, expulsando técnicos al exterior y paralizando proyectos que generan divisas.

En lugar de fortalecer lo que funciona, lo están destruyendo. El resultado está a la vista: ya cerraron más de 15.000 PYME y miles de trabajadores quedaron en la calle.

Cada una de estas decisiones tiene una víctima clara, y no es ningún gobernador, es la gente. Son las familias argentinas que sufren por cada uno de los frentes en los que el gobierno debería estar resolviendo problemas, o de mínima, evitando agravarlos.

Lo que creen que les sacan a los gobernadores, se lo sacan a las provincias, se lo sacan a cada argentino. A cada jubilado, a cada docente, a cada estudiante, a cada laburante, a cada comerciante, a cada productor y a cada familia argentina.

Y algo más que no es menor. Estamos viviendo en una democracia condicionada. Porque como este modelo no se sostiene sin represión, el presidente apela al autoritarismo, los discursos de odio y la persecución política.

El gobierno que llegó al poder prometiendo “libertad”, termina encarcelando a la principal dirigente de la oposición. Si creen que proscribiendo a Cristina y encarcelando compañeros nos van a disciplinar, sepan que el resultado es el contrario. Vamos a defender siempre a todos los sectores perjudicados por el gobierno nacional.

Vamos a defender siempre el federalismo, la producción nacional, el trabajo argentino, y a todas las familias argentinas.

11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(S.-1.168/25.)

Señora presidenta:

El gobierno nacional ha abandonado a las provincias. Retiene fondos que no le pertenecen, recorta derechos y concentra recursos en el AMBA, dejando al interior en el olvido.

Los aportes del Tesoro Nacional –que deben asistir en situaciones de emergencia o desequilibrio– han sido utilizados como herramienta de sometimiento político. Las transferencias discrecionales se ejecutan con arbitrariedad.

En Río Negro, nuestros vecinos pagan impuestos, pero esos fondos no regresan en obras ni subsidios. Mientras tanto, el AMBA recibe 74.000 millones de pesos por mes en transporte, y Río Negro no recibe ni un peso desde 2023.

¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la promesa del federalismo real?

El federalismo no es un favor, es un mandato constitucional. Exigimos lo que nos corresponde.

Hoy tratamos dos proyectos clave:

Uno que elimina fideicomisos y reasigna esos recursos a las provincias mediante el sistema de coparticipación. Eso implica que los recursos del impuesto a los combustibles líquidos sean redistribuidos en un 57 por ciento a las provincias, en lugar del ínfimo 10 por ciento que perciben actualmente.

Otro que automáticamente transfiere los Aportes del Tesoro Nacional, sin discrecionalidad. Para que una emergencia no dependa del humor del presidente.

Ambos cuentan con el respaldo de los veinticuatro gobernadores del país. Esto no es partidario, es una demanda federal urgente.

Reclamamos una Argentina justa, integrada, donde el federalismo se cumpla y los recursos se distribuyan con equidad.

Muchas gracias.

12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA KIRCHNER
(S.-1.167/25 y 1.168/25.)

Señora presidenta:

Ante todo, creo que es importante recordar, es posible que para algunos no esté claro que la República Argentina es un Estado federal, compuesto por veintitrés provincias y La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así se conforma todo el territorio argentino.

No existe un territorio nacional como un lugar separado de las provincias. Sin embargo, son las provincias las que tienen que enfrentar cotidianamente los esfuerzos en educación, en salud, rutas, etc.

Con estas iniciativas legislativas buscamos recomponer en una pequeña parte, los recursos de nuestras provincias y municipios, distribuyendo fondos que por un lado corresponden a las provincias, y el gobierno nacional los retiene –como los ATN– y por el otro, modificar el destino del impuesto a los combustibles líquidos, dándole a su distribución mayor federalismo, equidad y, de esta manera, darle la posibilidad a las provincias de ejecutar las políticas públicas que, claro está, el gobierno nacional no realiza.

El gobierno nacional cobra, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, sin embargo, no realiza ninguna obra pública vial. Llegamos al colmo, a la verdadera locura de disolver la Dirección Nacional de Vialidad.

Yo me pregunto si el presidente Milei sabe en qué estado están las rutas nacionales. Si Nación no va a hacer nada es lógico y necesario que estos fondos vayan a las provincias porque son las que, efectivamente, deben dar respuestas.

Nos convocan hoy iniciativas legislativas impulsadas por el consenso federal. Yo diría que, frente al escenario actual, son proyectos sensatos. Un paso concreto hacia un país más justo, más equitativo y profundamente federal.

Lo que estamos discutiendo en esta sesión es un acto de reparación, una decisión política que devuelve a las provincias lo que les pertenece.

Estos proyectos nacen desde las provincias, para las provincias, con el respaldo de los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay improvisación. Hay consenso. Hay urgencia. Y hay responsabilidad institucional.

En un contexto donde el gobierno nacional nos tiene acostumbrados a medidas de ajuste permanentes, donde se toman decisiones unilaterales bajo el pretexto de “ordenar las cuentas”. Pero ordenan las cuentas con los recursos que se generan en las provincias y nuestros territorios cada día están más pobres. Esto no puede continuar así.

Por eso es necesario que aprobemos estos proyectos que cuentan con una visión federal, justa y constructiva.

¿Qué cambia con estas leyes?

Se introduce un mecanismo automático y transparente de distribución de recursos, directamente alineado con la Ley de Coparticipación Federal. Es decir, los fondos irán directamente a las provincias, sin intermediaciones arbitrarias.

Por otra parte, también plantea una modificación clave: cambiar el destino del impuesto a los combustibles líquidos, otorgando a su distribución mayor federalismo y equidad.

De este modo, las provincias podrán ejecutar las políticas públicas que hoy el gobierno nacional desatiende o paraliza.

Señora presidenta, ¿por qué son tan importante estas iniciativas?

Porque hoy más del 80 por ciento de los servicios esenciales en nuestro país –educación, salud, seguridad– están en manos de las provincias, pero las decisiones sobre los fondos se siguen tomando en Buenos Aires.

Porque mientras una provincia debía esperar meses para recibir fondos para el transporte, otra los recibía sin demoras y sin rendición.

Y, fundamentalmente, porque el federalismo no se declama en discursos: se ejerce en decisiones políticas como ésta.

Quiero ser muy clara: estas leyes no le quitan recursos al gobierno nacional. No afectan al sistema previsional. No ponen en riesgo las finanzas del Tesoro. Al contrario, hacen más eficiente, y más justo el uso de lo que ya se recauda.

Tengamos mucho cuidado con los discursos que cercenan nuestra democracia. Los violentos que cuando no se hace o dice el presidente hablan de golpes o de cerrar el Congreso. No les tenemos miedo.

Yo estoy aquí representando a mi querida tierra, la provincia de Santa Cruz y su gente. De ahí nace mi seguridad a la hora de votar.

Hoy estamos decidiendo si queremos un país donde el interior tenga voz y recursos para resolver sus problemas, o uno donde las decisiones se sigan tomando entre pocos.

Lo hacemos porque creemos en una Argentina donde el federalismo no sea una promesa, sino una política viva.

Muchas gracias, señora presidenta.

13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MARÍA FLORENCIA LÓPEZ
(CD.- 4/25 y 6/25)

Señora presidenta:

Respecto del Proyecto de Incremento a las Jubilaciones y Moratoria Jubilatoria que viene con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, quiero decirle, señora presidente, que no es cómo dice el presidente Javier Milei, que nosotros, los diputados y los gobernadores queremos “romper todo” y que nuestras acciones pueden afectar su superávit fiscal –mentiroso, por cierto–.

Eso es falso, en realidad, este Congreso Nacional lo que quiere y debe hacer es “recomponer” lo que este mismo gobierno “descompuso” en materia previsional, me explico por qué:

1- Cambió la fórmula previsional: mediante el DNU 274/2024, Milei cambió la formula jubilatoria, lo que implicó, hoy, la pérdida de los haberes de casi un 40 por ciento, que no se hubiera perdido si se hubiese conservado la fórmula anterior.

2- Además de eso se congeló el bono, monto que se fue licuando mes a mes con el aumento de precios, que por más que nos digan que los precios no suben, la Argentina es el país más caro del mundo.
3- A esto debemos sumarle la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, que le quitaron los medicamentos que anteriormente se cubría al cien por ciento y ahora son muy pocos lo que se cubren. Además, si los adultos mayores tienen que comprarlos estos han subido más de un 394,2 por ciento, que es la Canasta de Medicamentos de PAMI; por eso miente el gobierno cuando dice que las jubilaciones le ganaron a la inflación, así como también mintieron que iban a ajustar a la "casta", ¡por Dios! ¿A dónde ajustaste la casta, Milei?, si aplicaste el 19 por ciento de la totalidad del ajuste cayó en la cabeza de los jubilados, ellos soportaron el ajuste, es crueldad, pero no es crueldad contra los "kukas" como les gusta decir, es dejar morir de hambre a los jubilados.

Otro acto de crueldad fue la eliminación de la moratoria jubilatoria, un instrumento que permitía que nueve de cada diez mujeres puedan jubilarse, pero cuando escuchamos justificar esta acción dicen: "yo que trabajé y aporté toda mi vida, no es justo que tenga que aportar por aquellos que no aportaron", pero cuando dicen esto lo dicen pensando en el trabajador que no aportó, nunca lo dicen pensando en el empleador que se abusó del trabajador, lo que evidencia, primero, una absoluta ignorancia, porque los aportes jubilatorios se hacen en una mayor proporción por parte del empleador, y aparte denota una discriminación y odio al pobre al más débil, ¿saben por qué?, porque no tuvieron ningún problema en perdonar los aportes, en su artículo 77 inciso *c)*, dice textualmente "Condonación de deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación". Por lo tanto, están condonando la deuda de los empleadores que no cumplieron con sus obligaciones a la seguridad social y condenando a la pobreza a los trabajadores sin permitirles que ellos mismos paguen con la moratoria lo que su empleador no pagó.

Muchas gracias.

14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MARÍA FLORENCIA LÓPEZ
(S.-1167/25 y 1168/25.)

Señora presidenta:

En el día de ayer, vaya ironía, el Día de la Independencia nacional declarada por las provincias unidas, el presidente Milei agredió nuevamente a todos los gobernadores, acusándolos de querer romper el país. Volvió con sus insultos y mentiras.

Quiso disimular que no pudo viajar a Tucumán por la niebla, pero la verdadera niebla es que no puede ver el dolor que le está provocando a gran parte de los argentinos.

Pero al presidente le duele la verdad.

Y la verdad son los hechos, que es la única realidad. Los hechos muestran con claridad que, desde que asumió, las provincias son castigadas de una manera cruel y despiadada, buscando asfixiarlas económicamente, dejándolas expuestas a la falta de obras públicas, inversiones en salud, educación y seguridad.

¿Todo para qué? Para mostrar unos superávits ficticios, para que le den premios inventados a medida. Toda una gran ficción.

Vamos a los números que no mienten:

1 Las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias están un 76 por ciento por debajo de del primer semestre de 2023.

2 Las transferencias automáticas –coparticipación de impuestos y otros– están 19 por ciento abajo en términos reales respecto al primer semestre de 2023.

Conclusión: las provincias son la carne de cañón del ajuste que impone el gobierno nacional. Hay que recordar, por enésima vez, que las provincias son las que educan, dan salud y seguridad, a los habitantes.

La propuesta de todos los gobernadores respecto de los ATN, sin distinciones de partido, implica modificar el artículo 5° de la ley 23.548 –de coparticipación federal– para incorporar la automaticidad en el envío de estos fondos.

Y se busca que este fondo tenga el mismo criterio que la masa coparticipable bruta.

¿Cómo se conforma el fondo de ATN?

Dicha ley, en su artículo 5º detalla que el 1 por ciento de la masa coparticipable bruta se destina a conformar un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (Fondo ATN) con el objetivo de atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es

administrado por el gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional. Entonces, tenemos un fondo cuya conformación es automática, pero su distribución queda al arbitrio del gobierno de turno.

El gobierno de Milei en 2024 tuvo la mayor subejecución en la historia de este fondo. Solo repartió el 7 por ciento de los recursos.

En el último año y medio se ha quedado con 1,2 billones de pesos que debieran ir a las provincias. La Rioja es una de las siete provincias que recibió cero, desde que gobierna Milei. Si consideramos remanentes de ejercicios anteriores –2017 al 2024– suman 4,3 billones.

Si se aplicara lo que proponen los gobernadores, La Rioja debería recibir unos 4.300 millones de pesos en lo que va de 2025 y alrededor de 5.500 millones adeudados de 2024. O sea, La Rioja tendría unos 10.000 millones de pesos más, que se los ha quedado Nación.

Impuesto a los combustibles:

Los gobernadores proponen, y los senadores apoyamos, eliminar todas las detracciones que tiene este impuesto y van a fondos fiduciarios.

Proponemos la disolución del de Sistema de Infraestructura de Transporte creado en el 2001 por el decreto 976, así como el fondo fiduciario de Infraestructura Hídrica, decreto 1381 del mismo año. En la iniciativa se propone la siguiente forma de coparticipación de esas sumas:

a) Tesoro Nacional: 10,40 por ciento.

b) Provincias: 58,36 por ciento.

c) Sistema Único de Seguridad Social para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69 por ciento.

d) Compensación transporte público – Decreto 652/2002: 2,55 por ciento.

Este año la Nación recaudará alrededor de 5,5 billones de pesos por este tributo, pero solo 1,4 billones de pesos se distribuirán actualmente entre las provincias. La propuesta elevaría ese monto a 3,1 billones de pesos para repartir entre distritos subnacionales.

De esta manera, ponemos en valor el federalismo, para que no quede como palabra hueca, sino también contribuimos a reparar al menos, en parte, la situación de las otras grandes víctimas de la administración libertaria: los jubilados.

Muchas gracias.

15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA
(CD.-5/25.)

Señora presidente:

El Estado, por mandato constitucional y convencional, tiene la obligación de garantizar las prestaciones de salud, el acompañamiento y el cuidado de las personas vulnerables.

El proyecto en cuestión pretende declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

La emergencia nacional tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado nacional, asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la ley 27.044, de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos significativos que limitan su inclusión plena en la sociedad, el Estado Federal debe cumplir una función tuitiva que facilite que puedan tener una vida plena.

La preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas arts. 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Además, por medio de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestra Nación se ha comprometido a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos y a velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella (ver art. 4.1, aparts. a y d)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el caso "Furlán y familiares vs. Argentina" (sentencia del 31 de agosto de 2012), lo siguiente: "*Toda persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos*". No basta con que el Estado se abstenga de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particularidades necesarias de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad.

El proyecto específicamente propende a regularizar los pagos atrasados en el sistema, también de las pensiones no contributivas, de mejorar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y de que se respeten el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Los organismos del Estado tienen la misión de implementar mecanismos a los fines de la inclusión laboral y social por ello se modifica la Ley 24.013. También establece mecanismos para evitar la construcción de barreras estructurales que estigmaticen a las personas con discapacidad.

Este proyecto busca garantizar la tutela de un grupo de personas que se encuentran en estado vulnerable y por las que debemos, desde este Congreso, diseñar políticas de acción positiva sustentables. Es así que debemos avanzar de manera urgente.

16

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA

(S-1168/25.)

Señora presidente:

Como se señala en los fundamentos de este proyecto tiene como basamento la iniciativa de los Señores Gobernadores de todas las provincias argentinas y del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes han suscripto un documento conjunto acordando la necesidad de otorgar razonabilidad a la distribución de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional en los tiempos que corren.

Nuestro federalismo se basa, desde el comienzo de la conformación del Estado argentino, en las particulares condiciones económicas, geográficas, culturales, religiosas, políticas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra nación.

La Constitución es la que determina qué competencias tiene cada uno de los órdenes de gobierno. Dentro de la reforma constitucional del año 1994 se buscó el fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales, para reducir las atribuciones del Gobierno Federal y afirmar el control vertical del poder, como otro objetivo del federalismo, entre ellos el federalismo de concertación.

El artículo 75, inciso 19, de la Ley Fundamental, establece como competencia del Congreso Federal: *"Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.*

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. (…)"

El Federalismo de concertación, que ha desarrollado doctrinariamente el Dr. Pedro J. Frías entre otros, está inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unan en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del Estado Nacional y de las provincias (Fallos: 324:4226).

En el considerando 4º del fallo "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" del 4 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: *" (…)el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego*

armónico y dual de competencias debe evitarse el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros. De esta manera, el ideario federal en el que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades "para ayudarse y nunca para destruirse" ("Bazán", Fallos: 342:509 y "Telefónica Móviles Argentina", Fallos: 342:1061 voto de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 9°) (…)".

Así es que no puede admitirse la sujeción de los gobiernos provinciales, el condicionamiento absoluto de su gestión, a los arbitrios del Gobierno Nacional.

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei ha erigido un modelo económico, social y político de exclusión y desigualdad que, más allá de las ficciones discursivas que pretende instalar, se sustenta en el incumplimiento absoluto por parte del Poder Ejecutivo Nacional de sus obligaciones para con los gobiernos provinciales, en la apropiación y el manejo discrecional de recursos ajenos. Se han paralizado obras de infraestructura críticas; desfinanciado políticas públicas históricas con impacto en territorio y sectores vulnerables; en definitiva, se intenta cooptar, a partir de la asfixia de recursos, a quienes han sido elegidos por el voto de sus co-provincianos para que se encolumnen detrás de las propuestas del Gobierno Nacional, aún cuando eso implique renunciar a sus respectivas plataformas electorales o al progreso de sus jurisdicciones.

Corresponde, entonces, conferir racionalidad a la administración y distribución de recursos financieros y fiscales entre las diferentes jurisdicciones. Debemos abogar por estructurar el federalismo de manera justa. Se requiere que se otorgue un marco de participación para el desarrollo igualitario de todas las jurisdicciones locales.

Por lo tanto, dado el contexto actual, debe regularse específicamente cómo deben repartirse los montos no utilizados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. Es de estricta justicia que luego de las prerrogativas discrecionales no ejercidas por parte del Poder Ejecutivo se establezca un mecanismo reglado de distribución fijado por una ley del Congreso Federal.

El proyecto en cuestión, sin alterar la ley ni el sistema de coparticipación, modifica la Ley complementaria permanente del presupuesto estableciendo un mecanismo de distribución ya reconocido por otras normas de derecho público.

Avanzar con este proyecto implica un respaldo institucional al reclamo justo de participación de las provincias en el reparto de recursos presupuestarios públicos imprescindibles para la gestión, así como un necesario aporte al federalismo que exige nuestra historia y nuestra Norma Fundamental.